РЕКЛАМА

Дело № 1-26/2022

Номер дела: **1-26/2022**

УИН: **27RS0012-01-2020-000500-68**

Дата начала: **11.01.2022**

Дата рассмотрения: **19.07.2022**

Суд: **Верхнебуреинский районный суд Хабаровского края**

Судья: **Рамзина С.Н.**

Статьи УК: **150, 158, 222, 226, 325**

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
Защитник (адвокат)	Информация скрыта		
Защитник (адвокат)	Информация скрыта		
Защитник (адвокат)	Информация скрыта		
Защитник (адвокат)	Информация скрыта		
Защитник (адвокат)	Информация скрыта		
Представитель потерпевшего	Информация скрыта		
	Мухин Виктор Владимирович	Статьи УК: 158, 222, 226	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор
	Информация скрыта	Статьи УК: 150, 158, 222, 226, 325	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор
	Бринько Александр Александрович	Статьи УК: 158, 222, 226, 325	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			11.01.2022
Передача материалов дела судье			12.01.2022

Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено судебное заседание		24.01.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	07.02.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ЗАЩИТНИКА	14.02.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	11.04.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	12.04.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	13.04.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	17.05.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	23.05.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	16.06.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	17.06.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	21.06.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	18.07.2022
Судебное заседание	Постановление приговора		19.07.2022
Провозглашение приговора	Провозглашение приговора окончено		19.07.2022
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства			29.07.2022
Дело оформлено			27.12.2022

Акты

Дело № 1-26/2022

№

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

пос. Чегдомын 19 июля 2022 г.

Верхнебуреинский районный суд Хабаровского края в составе председательствующего судьи Рамзиной С.Н.,

с участием государственного обвинителя Муратовой О.В.,

подсудимых ФИО2, ФИО3, ФИО44,

защитников ФИО26, ФИО27, ФИО28, предоставивших удостоверения и ордера на участие в деле,

при секретаре Афанасьевой Т.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела по обвинению:

- ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца пос. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего в рп. ФИО4 Верхнебуреинского района Хабаровского края ул. <данные изъяты>, имеющего среднее образование, неженатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, неработающего, невоеннообязанного, несудимого, содержащегося под стражей по настоящему делу с 12.02.2019 (с момента задержания), в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 226, п.п. «а, б» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, ч. 3 ст. 222, ч. 1 ст. 150, ч. 4 ст. 150 УК РФ,

- ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца пос. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего в рп. ФИО4 Верхнебуреинского района Хабаровского края ул. <данные изъяты>, имеющего среднее образование, неженатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, неработающего, военнообязанного, имеющего инвалидность 3 группы, судимого:

- 07.07.2014 по приговору Верхнебуреинского районного суда Хабаровского края (с учетом апелляционного определения Судебной коллегии по уголовным делам Хабаровского краевого суда от 08.09.2014) по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК к 3 годам 10 месяцам лишения свободы, 30.01.2017 условно-досрочно освобожден по постановлению Чугуевского районного суда Приморского края от 17.01.2017 на срок 1 год 3 месяца 19 дней,

содержащегося под стражей по настоящему делу с 12.02.2019 (с момента задержания), в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 226, п.п. «а, б» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 226, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, ч. 3 ст. 222 УК РФ,

- ФИО44, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца пос. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего в <адрес>, имеющего среднее образование, неженатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, являющегося индивидуальным предпринимателем, военнообязанного, несудимого, содержащегося под стражей по настоящему делу с 12.02.2019 (с момента задержания), в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 4 ст. 158, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 226, п. «а» ч. 4 ст. 158, ч. 3 ст. 222 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 и ФИО3 совершили:

- с 13.07.2018 по 14.07.2018 покушение на кражу, то есть на тайное хищение чужого имущества, принадлежащего ФИО32, с незаконным проникновением в помещение, организованной группой, не доведенную до конца по независящим от этих лиц обстоятельствам;

- с 13.07.2018 по 14.07.2018 хищение огнестрельного оружия, боеприпасов, принадлежащих ФИО32, организованной группой;

- с 01.09.2018 по 27.09.2018 кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, принадлежащего ФИО35, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

- с 28.10.2018 по 09.11.2018 кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, принадлежащего Потерпевший № 7, с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище, организованной группой;

ФИО2, ФИО3 и ФИО44 совершили:

- с 01.09.2018 по 01.10.2018 кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, принадлежащего АО «Ургалуголь», с незаконным проникновением в хранилище, организованной группой, в особо крупном размере;

- с 02.10.2018 по 03.10.2018 покушение на кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, принадлежащего ФИО42, с незаконным проникновением в жилище, организованной группой, не доведенную до конца по независящим от этих лиц обстоятельствам;

- 03.10.2018 кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, принадлежащего ФИО42, с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

ФИО3 и ФИО44 совершили с 02.10.2018 по 03.10.2018 хищение огнестрельного оружия, принадлежащего ФИО37, организованной группой.

А также ФИО2 совершил:

- с 13.07.2018 по 11.12.2018 незаконные сбыт хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов организованной группой;

- в период с 02.10.2018 по 11.12.2018 вовлечение несовершеннолетнего ФИО31 в совершение преступления иным способом, достигшим восемнадцатилетнего возраста;

- в период с 01.09.2018 по 11.10.2018 вовлечение несовершеннолетнего ФИО31 в совершение преступления путем обещания, достигшим восемнадцатилетнего возраста, связанное с вовлечением несовершеннолетнего в преступную группу и в совершение тяжкого преступления.

А также ФИО3 совершил с 13.07.2018 по 11.12.2018 незаконные хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов организованной группой.

А также ФИО44 совершил с 02.10.2018 по 11.12.2018 незаконные хранение и ношение огнестрельного оружия организованной группой.

Все преступления совершены в период с 13.07.2018 по 12.02.2019 на территории рп. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края организованной преступной группой под руководством ФИО2

Так, не позднее 13.07.2018, в неустановленном месте, ФИО2 совместно с ФИО44 и ФИО3 с целью систематического получения прибыли и повышения уровня своего материального благосостояния объединились для многократного совершения преступлений, а именно: тайных хищений чужого имущества, в том числе с незаконным проникновением в помещения и квартиры граждан, хищения оружия и боеприпасов, а также их незаконных хранения, перевозки и ношения. Возглавил организованную преступную группу ФИО2, так как обладал лидерскими качествами и являлся авторитетом для ФИО44 и ФИО3, а также имел обширное знакомство среди жителей Верхнебуреинского района Хабаровского края. В свою очередь, ФИО44 и ФИО3 образовали исполнительское звено преступной группы и при совершении преступлений выполняли роли, отведенные им ФИО2 Согласно плану ФИО2 и сложившейся системы поведения в устойчивой группе, роли участников организованной группы были распределены следующим образом.

ФИО2 являлся организатором организованной группы и осуществлял общее руководство организованной группой, определял тактику и способы совершения преступлений и одновременно выполнял постоянные функции:

- осуществлял общее руководство организованной преступной группой, планировал совершение предстоящих преступлений;

- хранил и распределял между участниками организованной преступной группы имущество и денежные средства, полученные в результате совершения преступлений;

- давал указания лично, либо посредством сотовой и иной связи участникам организованной группы, непосредственно осуществляющим хищения чужого имущества;

- непосредственно участвовал в преступлениях, совершаемых организованной преступной группой;

- обеспечивал участников организованной группы орудиями преступления и техническими средствами, используемыми для облегчения совершения преступлений;

- разведывал места предстоящих преступлений, при необходимости вовлекал в совершение преступлений иных лиц, в том числе несовершеннолетних;

- обеспечивал бесперебойное функционирование деятельности преступной группы.

ФИО44 и ФИО3, являясь участниками организованной группы, согласно отведенной им роли, выполняли по указанию ФИО2 необходимые действия, направленные на совершение запланированных преступлений, а именно:

- подчинялись руководителю организованной группы ФИО2;

- участвовали в разработке и обсуждении планов совершения преступлений, выбора места, время и способа совершения преступлений;

- непосредственно участвовали в преступлениях, совершаемых организованной преступной группой;

- разведывали места предстоящих преступлений;

- обеспечивали бесперебойное функционирование деятельности преступной группы.

Действия ФИО2, ФИО44 и ФИО3 носили организованный характер. Это выражалось в определении и формулировке целей совместной деятельности, планировании преступной деятельности в целом и конкретных преступлений в отдельности, четким распределением ролей и функций каждого из членов группы, согласованностью действий соучастников. Состав организованной группы был стабилен, в нее входили одни и те же лица – ФИО2, ФИО44 и ФИО3, на протяжении всего периода ее существования с момента создания и до момента ее ликвидации 12.02.2019, то есть до момента задержания всех участников организованной группы сотрудниками полиции. Участники организованной группы действовали совместно и согласованно, в тесном взаимодействии друг с другом, были сплочены между собой совместным преступным умыслом и общей целью незаконного обогащения. Преступная группа, в состав которой вошли ФИО2, ФИО44 и ФИО3, отличалась постоянством форм и методов преступной деятельности. При совершении преступлений указанные лица действовали по заранее разработанному плану.

Согласно этому плану ФИО2, ФИО44 и ФИО3 решили совершать тайные хищения на территории р.п. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края денежных средств, ценного имущества и оружия граждан и организаций, при получении информации от кого-либо из участников организованной группы, либо из иных источников о наличии таковых в определенной организации, помещении или квартире. Функции подыскания объектов совершения преступлений были возложены на всех участников организованной группы. Перед совершением каждого преступления, ФИО2 распределял роли каждого участника организованной группы в совершении конкретного преступления, определял перечень орудий преступлений и технических средств, необходимых для совершения конкретного преступления, принимал решение о вовлечении иных лиц, в том числе несовершеннолетних, в совершение конкретных преступлений, а также определял место временного хранения похищенного имущества и способ его распределения между всеми участниками организованной группы. ФИО2 оставлял за собой роль наблюдения за местом совершения преступления со стороны, с целью предупреждения остальных участников организованной группы об опасности обнаружения их преступных действий иными лицами, а также дачи им конкретных указаний путем использования мобильной связи, радиостанций. При этом

ФИО44 и ФИО3, согласно отведенным им ролям, непосредственно проникали в помещения и квартиры и совершали хищения чужого имущества, докладывая ФИО2 посредством мобильной связи либо при помощи радиостанций, об обнаруженном ценном имуществе и получая от него указания о совершении дальнейших действий.

Деятельность организованной группы под руководством ФИО2 была направлена с перспективой на длительное совершение преступлений, а именно: на совершение тайных хищений чужого имущества, в том числе с незаконным проникновением в помещения и квартиры граждан, хищения оружия и боеприпасов, а также их незаконных хранения, перевозки и ношения.

ФИО2, ФИО44 и ФИО3 сознавали, что каждый, выполняя свою роль в совершении преступлений, охватываемых единым преступным умыслом, извлекают общий преступный доход. Между собой соучастники поддерживали тесные товарищеские, доверительные отношения, сложившиеся в течение длительного проживания всех на территории р.п. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края.

Организованная группа под руководством ФИО2, в состав которой вошли ФИО44 и ФИО3, стала устойчивой и сплоченной с момента ее формирования и обладала всеми признаками организованной преступной группы.

ФИО2, действуя в составе организованной преступной группы с ФИО44 и ФИО3, в период с 13.07.2018 по 11.12.2018 совершили ряд преступлений при следующих обстоятельствах.

1. В период с 13.07.2018 по 14.07.2018 ФИО2, находясь на территории рп. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края, совместно с ФИО3, являющимся участником ранее созданной организованной группы, располагая сведениями о том, что известный им ФИО32 занимается предпринимательской деятельностью в рп. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края, в связи с чем может хранить денежные средства по месту своей работы в помещении офиса, расположенного по адресу: <адрес>, рп. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края, приняли совместное решение о совершении тайного хищения чужого имущества, денежных средств ФИО32 из помещения указанного офиса, согласно ранее разработанному плану. В этот же период времени, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в составе организованной группы, ФИО2 распределил роли в совершении предстоящего преступления. Согласно распределенным ролям ФИО3 должен был непосредственно незаконно проникнуть в помещение – вышеуказанный офис, где отыскать денежные средства и ценное имущество ФИО32 и тайно похитить их. В свою очередь, ФИО2 должен был находиться в автомобиле поблизости к вышеназванному офису и наблюдать за окружающей обстановкой с целью предупреждения ФИО3 по средствам мобильной связи об опасности. С целью совершения данного преступления для использования при незаконном проникновении в помещение ФИО2 и ФИО3 приискали орудие преступления - неустановленный в ходе следствия металлический лом. Реализуя задуманное, ФИО2 и ФИО3 в период с 20:00 час. 13.07.2018 до 08:30 час. 14.07.2018, действуя умышленно, из корыстных побуждений и в составе организованной группы, на неустановленном автомобиле под управлением ФИО2 прибыли к зданию, расположенному по <адрес> в рп. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края. Убедившись, что в указанном здании и поблизости отсутствует ФИО32 и иные лица, и за их преступными действиями никто не наблюдает, то есть тайно, ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО3, остался в автомобиле, припарковав его вблизи указанного здания и выполнял вышеуказанную роль в совершении данного преступления. В свою очередь, ФИО3, выполняя отведенную ему роль в совершении данного преступления, в указанный период времени, действуя совместно и согласованно с ФИО2, с целью хищения имущества ФИО32 заранее приготовленным ломом взломал окно и незаконно проник в помещение офиса, расположенного по <адрес> в рп. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края, куда в указанное время посторонним вход был запрещен. Находясь в указанном помещении и обыскав его, ФИО3 не обнаружил денежных средств ФИО32, в связи с чем ФИО2 и ФИО3 не смогли похитить их и скрылись с места преступления. Таким образом, ФИО2 и ФИО3 не довели до конца свои умышленные действия, непосредственно направленные на тайное хищение денежных

средств ФИО32, по независящим от них обстоятельствам, так как не смогли найти их в вышеуказанном помещении.

2. В период 13.07.2018 по 14.07.2018 ФИО2, находясь на территории рп. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края, совместно с ФИО3, являющимся участником ранее созданной организованной группы, располагая сведениями о том, что известный им ФИО32 занимается предпринимательской деятельностью в рп. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края, в связи с чем может хранить денежные средства по месту своей работы в помещении офиса, расположенного по адресу: <адрес>, рп. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края, приняли совместное решение о совершении тайного хищения чужого имущества, денежных средств ФИО32 из помещения указанного офиса, согласно ранее разработанному плану. В этот же период времени, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в составе организованной группы, ФИО2 распределил между собой и ФИО3 роли в совершении предстоящего преступления. Согласно распределенным ролям ФИО3 должен был непосредственно незаконно проникнуть в помещение – вышеуказанный офис, где отыскать денежные средства и ценное имущество ФИО32 и тайно похитить их. В свою очередь, ФИО2 должен был находиться в автомобиле поблизости к вышеназванному офису и наблюдать за окружающей обстановкой с целью предупреждения ФИО3 по средствам мобильной связи об опасности. С целью совершения данного преступления для использования при незаконном проникновении в помещение ФИО2 и ФИО3 приискали орудие преступления - неустановленный в ходе следствия металлический лом. Реализуя задуманное, ФИО2 и ФИО3, в период с 20:00 час. 13.07.2018 до 08:30 час. 14.07.2018, действуя умышленно, из корыстных побуждений и в составе организованной группы, на неустановленном автомобиле под управлением ФИО2 прибыли к зданию, расположенному по <адрес> в рп. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края. Убедившись, что в указанном здании и поблизости отсутствует ФИО32 и иные лица, и за их преступными действиями никто не наблюдает, то есть тайно, ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО3 остался в автомобиле, припарковав его вблизи указанного здания и выполнял вышеуказанную роль в совершении данного преступления. В свою очередь ФИО3, выполняя отведенную ему роль в совершении данного преступления, в указанный период времени, действуя совместно и согласованно с ФИО2, с целью хищения имущества ФИО32 заранее приготовленным ломом взломал окно и незаконно проник в помещение офиса, расположенного по <адрес> в рп. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края, куда в указанное время посторонним вход был запрещен, откуда умышленно, согласованно с ФИО2 тайно, из корыстных побуждений похитил огнестрельное оружие и боеприпасы, принадлежащие ФИО32: огнестрельное оружие ограниченного поражения <данные изъяты>, стоимостью 25 000 руб. и 40 патронов к нему, стоимостью 125 руб. каждый; огнестрельное гладкоствольное оружие – <данные изъяты>, стоимостью 26 000 руб.; нарезное огнестрельное оружие – охотничий самозарядный <данные изъяты> стоимостью 55 000 руб.; охотничий с нарезным стволом карабин <данные изъяты> стоимостью 35 000 руб. Указанное огнестрельное оружие и боеприпасы ФИО2 и ФИО3 совместно поместили в неустановленный следствием автомобиль, на котором под управлением ФИО2 скрылись с места преступления.

3. В период с 01.09.2018 по 01.10.2018, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО2, находясь на территории рп. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края, осведомленный о хранении на огороженной территории восьмого железнодорожного тупика АО «Ургалуголь», расположенного по адресу: Хабаровский край, Верхнебуреинский район, р.п. Чегдомын, <адрес>, комбайнового кабеля, являясь руководителем организованной группы, принял решение о совершении тайного хищения данного кабеля согласно ранее разработанному плану совместно с участниками организованной преступной группы ФИО44 и ФИО3, о чем сообщил последним. Кроме того, в указанный период времени, находясь на территории рп. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края с целью облегчения совершения данного преступления ФИО2 вступил в предварительный сговор с неустановленным в ходе следствия лицом и ФИО96. на совершение хищения указанного кабеля, пообещав последнему денежное вознаграждение из части стоимости похищенного имущества АО «Ургалуголь», на что тот согласился и вступил с ним в предварительный преступный сговор. Также ФИО2 в

указанный период времени и в том же рабочем поселке вовлек в совершение данного преступления несовершеннолетнего ФИО31 путем обещания вознаграждения из части стоимости похищенного имущества АО «Ургалуголь» и вступил с ним в предварительный сговор для совершения данного преступления. После чего, в тот же период времени, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, ФИО2 распределил роли каждого в совершении предстоящего преступления. Согласно распределенным ролям, преступление должно было быть совершено непосредственно им, ФИО44, ФИО3, ФИО96., ФИО31 и неустановленным лицом. При этом ФИО96 должен был транспортировать похищенный комбайновый кабель на своем автомобиле марки «<данные изъяты>, с места совершения преступления до места распоряжения похищенным. Помимо этого ФИО2, как лидер организованной группы, оставил за собой роль распределения похищенного имущества между всеми участниками преступления. Для совершения данного преступления ФИО2 совместно с участниками организованной группы ФИО44 и ФИО3 приискали орудия преступления - неустановленные щипцы. Реализуя задуманное, в период с 01.09.2018 по 01.10.2018 ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, организованной группой с ФИО44 и ФИО3, а также группой лиц по предварительному сговору с ФИО96., ФИО31 и неустановленным лицом, прибыли к месту расположения территории восьмого железнодорожного тупика АО «Ургалуголь», по адресу: Хабаровский край, Верхнебуреинский район, рп. Чегдомын, <адрес>, на автомобиле марки <данные изъяты>, и иных неустановленных в ходе следствия автомобилях. После чего в тот же период времени указанные лица, убедившись, что иные лица на территории данного общества и вблизи него отсутствуют и за их преступными действиями никто не наблюдает, незаконно, путем свободного доступа проникли в хранилище – на огороженную территорию восьмого железнодорожного тупика АО «Ургалуголь», расположенную по указанному адресу, куда вход посторонним лицам был запрещен, откуда умышленно, тайно, из корыстных побуждений похитили комбайновый кабель <данные изъяты>», длинной 600 метров, стоимостью 7 200 820 руб., то есть в особо крупном размере. Хищение указанные лица совершали путем совместного и поочередного отматывания данного кабеля с деревянного барабана (катушки), обрезания его на отрезки приисканными заранее щипцами и помещения обрезанных отрезков в автомобиль ФИО96. марки <данные изъяты>. После совершения данного хищения ФИО2, ФИО44, ФИО3, ФИО96., ФИО31 и неустановленное лицо скрылись с места преступления с похищенным имуществом на автомобиле марки «<данные изъяты>, а также на иных неустановленных в ходе следствия автомобилях, распорядившись похищенным по своему усмотрению. В результате указанных преступных действий ФИО2, ФИО44, ФИО3, ФИО96., ФИО31 и неустановленного лица, АО «Ургалуголь» причинен имущественный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 7 200 820 руб.

Приговором Верхнебуреинского районного суда Хабаровского края от 19.10.2020 ФИО31,. уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осужден по п. «б» ч. 4 ст. 158, ч. 2 ст. 222 УК РФ, а ФИО33, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осужден по ч. 2 ст. 222 УК РФ (т. 18 л.д. 10-18).

Приговором Верхнебуреинского районного суда Хабаровского края от 08.07.2020 ФИО96., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осужден по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (т. 18 л.д. 19-21).

4. В период с 01.09.2018 по 27.09.2018 ФИО2, находясь на территории рп. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края, осведомленный о наличии у ФИО35 автомобиля марки <данные изъяты>, являясь руководителем организованной группы, принял решение о совершении тайного хищения данного автомобиля, о чем сообщил участнику организованной группы ФИО3 После чего в тот же период времени, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в составе организованной группы, ФИО2 распределил между собой и ФИО3 роли в совершении преступления, сообщил последнему о местонахождении автомобиля марки <данные изъяты>, на автостоянке, расположенной вблизи <адрес> в рп. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края. Согласно распределенным ролям, ФИО3 должен был непосредственно похитить указанный автомобиль, после чего доставить к месту временного хранения – гаражу,

расположенному вблизи <адрес> в рп. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края. В свою очередь, ФИО2, выполняя отведенную ему роль в совершении указанного преступления, действуя совместно и согласованно с ФИО3, должен был находиться поблизости к месту преступления и наблюдать за окружающей обстановкой, с целью предупреждения ФИО3 по средствам мобильной связи об опасности обнаружения их преступных действий иными лицами. Для совершения данного преступления ФИО2 и ФИО3 при неустановленных обстоятельствах приискали ключ, подходящий к вышеназванному автомобилю ФИО35 Реализуя задуманное, ФИО2 и ФИО3, в период с 06:00 час. до 14:20 час. 27.09.2018, действуя умышленно, из корыстных побуждений и в составе организованной группы, прибыли на неустановленном автомобиле под управлением ФИО2 к автостоянке, расположенной вблизи <адрес> в рп. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края, где убедившись, что за их преступными действиями никто не наблюдает, то есть тайно, ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО3, остался в автомобиле и стал наблюдать за окружающей обстановкой, выполняя свою роль в совершении данного преступления. В свою очередь, ФИО3, выполняя отведенную ему роль в совершении данного преступления, в указанный период времени, действуя совместно и согласованно с ФИО2, подошел к автомобилю марки <данные изъяты>, расположенному на указанной автостоянке, и при помощи заранее приготовленного ключа открыл данный автомобиль, завел этим ключом его двигатель, действуя совместно и согласованно с ФИО2, умышленно, тайно, из корыстных побуждений похитил указанный автомобиль, стоимостью 170 000 руб., скрывшись на нем с места преступления и доставив его по указанию ФИО2 к гаражу, расположенному вблизи <адрес> в рп. ФИО4 <адрес>. Похищенным автомобилем ФИО2 и ФИО3 распорядились по своему усмотрению. В результате указанных преступных действий ФИО2 и ФИО3, гражданину ФИО35 причинен значительный имущественный ущерб на сумму 170 000 руб.

5. В период с 02.10.2018 по 03.10.2018 ФИО2, ФИО3 и ФИО44, являясь участниками организованной преступной группы, находясь на территории рп. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края, располагая сведениями о том, что ФИО42 занимается предпринимательской деятельностью в рп. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края, в связи с чем может хранить по месту своего жительства в <адрес> в рп. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края денежные средства, приняли совместное решение о совершении тайного хищения чужого имущества – денежных средств ФИО42 из квартиры последней согласно ранее разработанному участниками организованной преступной плану. ФИО2, как руководитель организованной группы, распределил между участниками роли в совершении предстоящего преступления. Согласно распределенным ролям, ФИО3 и ФИО44 должны были, действуя совместно и согласованно с ФИО2 непосредственно незаконно проникнуть в жилище – в указанную квартиру ФИО42, откуда тайно похитить имущество последней – обнаруженные там денежные средства. В свою очередь, ФИО2, выполняя отведенную ему роль в совершении указанного преступления, действуя совместно и согласованно с ФИО3 и ФИО44, должен был находиться в автомобиле поблизости к месту жительства последней и наблюдать за окружающей обстановкой с целью предупреждения соучастников по средствам радиостанций, заранее приисканных для совершения данного преступления, об опасности. Для совершения данного преступления ФИО2, ФИО44 и ФИО3 заранее приискали орудие преступления - неустановленную в ходе следствия металлическую монтировку. Реализуя задуманное, ФИО2, ФИО44 и ФИО3 в период с 17:50 час. 02.10.2018 до 02:30 час. 03.10.2018, действуя умышленно, из корыстных побуждений и в составе организованной группы, на неустановленном автомобиле под управлением ФИО2 прибыли к дому № по <адрес> в рп. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края. Убедившись, что за их преступными действиями никто не наблюдает, то есть тайно, ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО3 и ФИО44, остался в автомобиле, припарковав его вблизи названного дома, и стал наблюдать за окружающей обстановкой, выполняя свою роль в совершении данного преступления. В свою очередь, ФИО3 и ФИО44, выполняя отведенную им роль в совершении данного преступления, в указанный период времени, действуя умышленно, совместно и согласованно с ФИО2, при помощи металлической монтировки взломали балконное окно и балконную дверь <адрес> в рп. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края, и против воли проживающих в нем лиц, с целью хищения незаконно проникли в указанное жилище ФИО42 Находясь в указанной квартире и обыскав ее, ФИО44 и ФИО3 не обнаружили денежных средств ФИО42 в связи с чем не смогли их похитить, и скрылись с места преступления,

сообщив об этом ФИО2 Таким образом, ФИО2, ФИО44 и ФИО3 не довели до конца свои умышленные действия, непосредственно направленные на тайное хищение денежных средств ФИО42, по независящим от них обстоятельствам, в связи с необнаружением их в <адрес>. № по <адрес> в рп. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края.

6. ФИО44 и ФИО3, являясь участниками организованной преступной группы, находясь в период с 17 час. 50 мин. 02.10.2018 до 2 час. 30 мин. 03.10.2018 у гражданки ФИО42 в <адрес> в рп. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края, обнаружили огнестрельное оружие, принадлежащее ФИО37 - нарезное охотничье оружие марки ОП СКС калибра 7,62х39 мм, и приняли совместное решение о его хищении. Реализуя задуманное, действуя умышленно, из корыстных побуждений и в составе организованной группы, совместно и согласованно друг с другом, в указанный период времени и месте похитили из <адрес> в рп. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края названное огнестрельное оружие, принадлежащее ФИО37 После чего ФИО44 и ФИО3 с похищенным оружием скрылись с места преступления, распорядившись им по своему усмотрению.

7. 03.10.2018 ФИО2, находясь на территории рп. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края совместно с ФИО3 и ФИО44, являясь участниками организованной преступной группы, располагая сведениями о возможном нахождении видеорегистратора и иного ценного имущества ФИО42 в помещении закусочной «Шашлычная», расположенном в <адрес> в рп. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края, приняли совместное решение о совершении тайного хищения данного видеорегистратора и иного ценного имущества из указанного помещения, согласно разработанному участниками организованной преступной группы плану. Реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в составе организованной группы, ФИО2, как руководитель организованной группы распределил между ее участниками роли в совершении предстоящего преступления. Согласно распределенным ролям, ФИО3 и ФИО44 должны были непосредственно незаконно проникнуть в помещение – закусочную «<данные изъяты>», откуда тайно похитить видеорегистратор и любое иное ценное имущество. В свою очередь, ФИО2, выполняя отведенную ему роль в совершении указанного преступления, должен был находиться в автомобиле поблизости к указанной закусочной и наблюдать за окружающей обстановкой с целью предупреждения ФИО3 и ФИО44 по средствам радиостанций, заранее приисканных для совершения данного преступления, об опасности. Реализуя задуманное, ФИО2, ФИО44 и ФИО3 в период с 02:30 час. до 10:00 час. 03.10.2018, действуя умышленно, из корыстных побуждений и в составе организованной группы, на неустановленном автомобиле под управлением ФИО2 прибыли к помещению закусочной «<данные изъяты>», расположенному в <адрес> в рп. ФИО4 Верхнебуреинского района Хабаровского края. Убедившись, что за их преступными действиями никто не наблюдает, то есть тайно, ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО3 и ФИО44, остался в автомобиле, припарковав его вблизи названной закусочной, выполняя вышеуказанную отведенную ему роль в совершении данного преступления. В свою очередь, ФИО3 и ФИО44, выполняя отведенную им роль в совершении данного преступления, в указанный период времени, действуя совместно и согласованно с ФИО2, взломали неустановленным способом входную дверь в вышеуказанное помещение закусочной «<данные изъяты>», в которое посторонним вход был запрещен, после чего незаконно проникли в него, откуда умышленно, тайно, из корыстных побуждений похитили имущество ФИО42: видеорегистратор стоимостью 8 900 руб., перфоратор стоимостью 5 100 руб., шуруповер стоимостью 5 000 руб., денежные средства в сумме 1 000 руб., а всего имущества на общую сумму 20 000 руб. С похищенным имуществом ФИО2, ФИО44 и ФИО3 скрылись с места преступления, распорядившись им по своему усмотрению. В результате указанных преступных действий ФИО2, ФИО44 и ФИО3 гражданке ФИО42 причинен значительный имущественный ущерб на общую сумму 20 000 руб.

8. В период с 28.10.2018 по 09.11.2018 ФИО2 и ФИО3, являясь участниками организованной преступной группы, находясь на территории рп. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края, осведомленные об отсутствии Потерпевший №7 в своем жилище – в <адрес>. № по <адрес> в рп. Чегдомын Верхнебуреинского района

Хабаровского края, приняли решение о совершении из квартиры последней тайного хищения ее имущества. ФИО2, как руководитель организованной группы, распределил роли в совершении предстоящего преступления. Согласно распределенным ролям ФИО3 должен был непосредственно незаконно проникнуть в указанную квартиру Потерпевший №7, откуда похитить любое обнаруженное там ценное имущество. В свою очередь ФИО2, выполняя отведенную ему роль в совершении указанного преступления, должен был находиться поблизости к месту преступления и наблюдать за окружающей обстановкой, с целью предупреждения ФИО3 по средствам заранее приисканных для совершения данного преступления радиостанций об опасности. Для совершения данного преступления ФИО2 и ФИО3 заранее приискали неустановленную в ходе следствия отвертку. Реализуя задуманное, ФИО2 и ФИО3 в период с 28.10.2018 по 09.11.2018, более точное время в ходе следствия не установлено, действуя умышленно, из корыстных побуждений и в составе организованной группы, прибыли на неустановленном автомобиле под управлением ФИО2 к месту жительства Потерпевший № 7 – дому № по <адрес> в рп. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края. Убедившись, что за их преступными действиями никто не наблюдает, то есть тайно, ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО3, остался в автомобиле и стал наблюдать за окружающей обстановкой, выполняя отведенную ему роль в совершении данного преступления. В свою очередь, ФИО3, выполняя отведенную ему роль в совершении данного преступления, в указанный период времени, действуя совместно и согласованно с ФИО2, при помощи отвертки взломал окно в <адрес> в рп. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края и против воли проживающих в нем лиц с целью хищения незаконно проник в указанное жилище Потерпевший № 7, откуда умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с ФИО2 тайно похитил имущество последней: фотоаппарат марки «<данные изъяты>» стоимостью 25 000 руб.; золотую цепочку стоимостью 48 000 руб.; золотой кулон стоимостью 22 000 руб.; денежные средства в сумме 70000 руб.; непредставляющие ценности - связку ключей от вышеуказанной квартиры, ключ от принадлежащего Потерпевший № 7 гаража, ключ от магазина «Пантера», ключ от автомобиля «<данные изъяты>, альбом для монет, металлический сейф, а всего имущество на сумму 165 000 руб. С похищенным имуществом ФИО2 и ФИО3 скрылись с места преступления, распорядившись им по своему усмотрению. В результате указанных преступных действий ФИО2 и ФИО3 гражданке Потерпевший №7 причинен значительный имущественный ущерб на общую сумму 165 000 руб.

9. ФИО2 и ФИО3 в период с 13.07.2018 по 04.10.2018 в нарушение статей 6, 13, 22 Федерального закона «Об оружии» от 13.12.1996 № 150-ФЗ, действуя в составе ранее созданной организованной группы, после совершения хищения из помещения офиса по <адрес> в рп. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края оружия и боеприпасов, принадлежащих ФИО32 - нарезного огнестрельного оружия – охотничьего самозарядного <данные изъяты> и охотничьего с нарезным стволом карабина «<данные изъяты> в нарушение вышеуказанных норм, не имея законных оснований, умышленно, незаконно перенесли указанное огнестрельное оружие от помещения вышеуказанного офиса в неустановленный автомобиль, припаркованный вблизи этого офиса, на котором в указанный период совместно с ФИО3 перевезли при себе данное оружие к месту его незаконного хранения – № по <адрес> в рп. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края. После этого в период с 13.07.2018 по 04.10.2018, ФИО2, действуя в составе организованной группы с ФИО3, не имея законных оснований, в нарушение вышеназванных норм, умышленно, незаконно хранил данное оружие в <адрес> в рп. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края. После этого в тот же период времени ФИО2, не имея законных оснований, на неустановленном автомобиле переместил находящееся при нем нарезное огнестрельное оружие – охотничий самозарядный <данные изъяты> от указанного места незаконного хранения до п. Новый Ургал Верхнебуреинского района Хабаровского края, где в неустановленном месте указанного поселка умышленно, незаконно сбыл данное огнестрельное оружие путем дарения своему брату Свидетель №2 Он же, ФИО2, в нарушение норм вышеприведенного закона в период с 02.10.2018 по 11.12.2018, действуя в составе ранее созданной организованной группы, совместно с ФИО44 и ФИО3, умышленно, незаконно хранили в надворной постройке, расположенной вблизи <адрес> в рп. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края, огнестрельное оружие марки <данные изъяты>, похищенное ФИО3 и ФИО44 в период с 02.10.2018 по 03.10.2018 у ФИО37 из <адрес> в рп. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского

края. Кроме того, в период с 02.10.2018 по 11.12.2018 ФИО2, зная, что несовершеннолетний ФИО31 не имеет законных оснований для перевозки и ношения оружия, находясь на территории рп. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края и незаконно храня в надворной постройке, расположенной вблизи <адрес> в рп. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края, огнестрельное оружие - нарезное охотничье ружье <данные изъяты>, ранее похищенное ФИО3 и ФИО44 у ФИО37, в ходе телефонных разговоров и личной встречи на территории указанного поселка, попросил ФИО31 забрать указанное оружие из вышеназванной надворной постройки и перевезти его к указанному им месту в <данные изъяты>, расположенном на проезде Дачный рп. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края, передав при этом ключи от этой надворной постройки. После чего в указанный период времени ФИО31 обратился к ФИО33 с просьбой осуществить совместно с ним на принадлежащем ФИО33 автомобиле незаконную перевозку вышеуказанного оружия, на что последний ответил согласием. Тем самым ФИО31 и ФИО33 вступили в предварительный преступный сговор на совершение этого преступления. Далее в период с 02.10.2018 по 11.12.2018 в нарушение вышеприведенного закона ФИО31 с целью исполнения просьбы ФИО2 незаконно перенес указанное оружие от надворной постройки, расположенной вблизи <адрес> в р.п. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края, в автомобиль ФИО33 марки «<данные изъяты>», находящийся вблизи данного дома. После чего в тот же период времени ФИО31 и ФИО33, действуя группой лиц по предварительному сговору, на указанном автомобиле последнего и под его управлением, незаконно перевезли названное огнестрельное оружие от указанной надворной постройки, до указанного ФИО2 <данные изъяты> расположенного на проезде Дачный рп. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края. После этого в указанный период времени несовершеннолетний ФИО31, будучи ранее вовлеченным в совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ, совместно со ФИО33, находясь на территории <данные изъяты>, расположенного на проезде Дачный рп. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края, вступили с участниками организованной преступной группы ФИО2 и ФИО44 в предварительный преступный сговор на дальнейшее незаконное ношение указанного огнестрельного оружия. Далее в период с 02.10.2018 по 11.12.2018 в нарушение вышеприведенного закона ФИО2, действуя организованной группой с ФИО44, не распределяя конкретные преступные роли, а также группой лиц по предварительному сговору с ФИО31 и ФИО33, на указанном автомобиле последнего и под его управлением, умышленно, незаконно перенесли находящееся при них вышеуказанное огнестрельное оружие по территории <данные изъяты>, расположенного на проезде Дачный рп. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края, до неустановленного места, расположенного в том же <данные изъяты>. При этом ФИО2 указывал маршрут движения. После чего в тот же период ФИО2, действуя организованной группой с ФИО44, а также группой лиц по предварительному сговору с ФИО31, в отсутствие ФИО33, оставшегося в автомобиле, умышленно, незаконно, осуществил ношение указанного огнестрельного оружия, а именно, извлек его из автомобиля ФИО33 марки «<данные изъяты>» и в сопровождении ФИО44 и ФИО31 перенес при себе от данного автомобиля до неустановленного места, расположенного на территории <данные изъяты> на проезде Дачный рп. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края.

10. ФИО2, являясь лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в период с 02.10.2018 по 11.12.2018 в нарушение статей 6, 13, 22 Федерального закона «Об оружии» от 13.12.1996 № 150-ФЗ, зная, что несовершеннолетний ФИО31 не имеет законных оснований для перевозки и ношения оружия, находясь на территории рп. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края, и незаконно храня в надворной постройке, расположенной вблизи <адрес> в рп. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края, огнестрельное оружие - нарезное охотничье ружье <данные изъяты> ранее похищенное ФИО3 и ФИО44 у ФИО37, в ходе телефонных разговоров и личной встречи на территории указанного поселка, вовлекая ФИО31 в совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ, попросил его забрать указанное оружие из вышеназванной надворной постройки и перевезти их к указанному им месту в <данные изъяты>, расположенного на проезде Дачный рп. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края, передав при этом ключи от этой надворной постройки. ФИО31, находясь с ФИО2 в дружеских отношениях, согласился с указанной просьбой, тем самым ФИО2 путем уговора вовлек ФИО31 в совершение незаконных перевозки и ношения огнестрельного оружия. После чего в указанный период

времени ФИО31 обратился к ФИО33 с просьбой осуществить совместно с ним на принадлежащем ФИО33 автомобиле незаконную перевозку вышеуказанного оружия, на что последний ответил согласием. Тем самым ФИО31 и ФИО33 вступили в предварительный преступный сговор на совершение этого преступления. Далее в период с 02.10.2018 по 11.12.2018 в нарушение вышеприведенного закона, ФИО31 с целью исполнения просьбы ФИО2, выполняя отведенную ему последним роль в совершении преступления, незаконно перенес указанное оружие от надворной постройки, расположенной вблизи <адрес> в рп. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края, в автомобиль ФИО33 марки <данные изъяты>», находящийся вблизи данного дома. После чего в тот же период времени ФИО31 и ФИО33, действуя группой лиц по предварительному сговору, на указанном автомобиле последнего и под его управлением незаконно перевезли названное огнестрельное оружие от указанной надворной постройки, до указанного ФИО2 <данные изъяты>, расположенного на проезде Дачный рп. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края. После этого в указанный период времени несовершеннолетний ФИО31, будучи ранее вовлеченным в совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ, совместно со ФИО33, находясь на территории <данные изъяты> расположенного на проезде Дачный рп. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края, вступили с участниками организованной преступной группы ФИО2 и ФИО44 в предварительный преступный сговор на дальнейшее незаконное ношение названного огнестрельного оружия. Далее в период с 02.10.2018 по 11.12.2018 в нарушение вышеприведенного закона ФИО2, действуя организованной группой с ФИО44, не распределяя конкретные преступные роли, а также группой лиц по предварительному сговору с ФИО31 и ФИО33, на указанном автомобиле последнего и под его управлением, умышленно, незаконно перенесли при себе вышеуказанное огнестрельное оружие по территории ГСК, расположенного на проезде Дачный р.п. ФИО4 Верхнебуреинского района Хабаровского края до неустановленного места, расположенного в том же <данные изъяты>. При этом ФИО2 указывал маршрут движения. После чего в тот же период, ФИО2, действуя организованной группой с ФИО44, а также группой лиц по предварительному сговору с ФИО31, в отсутствие ФИО33, оставшегося в автомобиле, умышленно, незаконно, осуществил ношение указанного огнестрельного оружия, а именно извлек его из автомобиля ФИО33 марки <данные изъяты>» и в сопровождении ФИО44 и ФИО31 перенес при себе от данного автомобиля до неустановленного места, расположенного на территории <данные изъяты> на проезде Дачный рп. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края. Таким образом ФИО2 при изложенных обстоятельствах путем уговора вовлёк несовершеннолетнего ФИО31 в совершение преступления.

11. ФИО2, достигший восемнадцатилетнего возраста, в период с 01.09.2018 по 01.10.2018, находясь на территории рп. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края, осведомленный о хранении на огороженной территории восьмого железнодорожного тупика АО «Ургалуголь», расположенной по адресу: Хабаровский край, Верхнебуреинский район, рп. Чегдомын, <адрес>, комбайнового кабеля, являясь руководителем организованной группы, принял решение о совершении тайного хищения данного комбайнового кабеля согласно ранее разработанному плану совместно с участниками организованной преступной группы, ФИО44 и ФИО3, о чем сообщил последним. Кроме того, в указанный период времени, находясь на территории рп. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края, с целью облегчения совершения данного преступления ФИО2 вступил в предварительный сговор с неустановленном лицом и ФИО96 на совершение хищения указанного кабеля, пообещав последнему денежное вознаграждение из части стоимости похищенного имущества АО «Ургалуголь», на что тот согласился. Также ФИО2 в указанный период времени и в том же месте вовлек в совершение данного преступления заведомо для него несовершеннолетнего ФИО31, предложив ему совместно с ним, ФИО44, ФИО3, ФИО6 А.С. и неустановленным лицом, совершить тайное хищение вышеуказанного кабеля, пообещав ФИО31 денежное вознаграждение в размере части стоимости похищенного кабеля, и тем самым вступил с ним в предварительный преступный сговор для совершения данного преступления. После чего в тот же период времени, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, ФИО2 распределил роли каждого в совершении преступления. Согласно распределенным ролям, преступление должно было быть совершено непосредственно им, ФИО44, ФИО3, ФИО96 ФИО31 и неустановленным лицом. При этом ФИО96 должен был транспортировать похищенный комбайновый кабель на

своем автомобиле марки «<данные изъяты>, с места совершения преступления до места распоряжения похищенным. Помимо этого, ФИО2, как лидер организованной группы, оставил за собой роль распределения похищенного имущества между всеми участниками преступления. Также для совершения данного преступления ФИО2 совместно с иными участниками организованной группы, ФИО44 и ФИО3, приискали орудия преступления - неустановленные щипцы. Реализуя задуманное, в период с 01.09.2018 по 01.10.2018 ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, организованной группой с ФИО44 и ФИО3, а также группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, ФИО96 и вовлеченным в совершение преступления несовершеннолетним ФИО31, прибыли к месту расположения территории восьмого железнодорожного тупика АО «Ургалуголь», по адресу: Хабаровский край, Верхнебуреинский район, р.п. Чегдомын, <адрес>, на автомобиле марки <данные изъяты>, и иных неустановленных в ходе следствия автомобилях. После чего в тот же период времени указанные лица, убедившись, что иные лица на территории данного ФИО14 и вблизи него отсутствуют, и за их преступными действиями никто не наблюдает, незаконно, путем свободного доступа проникли в хранилище – на огороженную территорию восьмого железнодорожного тупика АО «Ургалуголь», расположенную по указанному адресу, куда вход посторонним лицам был запрещен, откуда умышленно, тайно, из корыстных побуждений похитили комбайновый кабель «<данные изъяты> длинной 600 метров, стоимостью 7 200 820 рублей, то есть в особо крупном размере. Хищение указанные лица совершали путем совместного и поочередного отматывания данного кабеля с деревянного барабана (катушки), обрезания его на отрезки приисканными заранее щипцами и помещения обрезанных отрезков в автомобиль ФИО96 марки <данные изъяты>. После совершения данного хищения, ФИО2, ФИО44, ФИО3, ФИО96 ФИО31 и неустановленное лицо скрылись с места преступления с похищенным имуществом на автомобиле марки <данные изъяты> 27, а также на иных неустановленных в ходе следствия автомобилях, распорядившись похищенным по своему усмотрению. Таким образом ФИО2 при изложенных обстоятельствах путем обещания вовлёк несовершеннолетнего ФИО31 в преступную группу и совершение тяжкого преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ.

Подсудимый ФИО2 свою вину в совершении преступлений, вмененных ему в составе организованной группе, не признает в части наличия квалифицирующих признаков их совершения «организованной группой», поскольку преступления совершены им в группе лиц по предварительному сговору, а также по эпизоду хищения огнестрельного оружия у ФИО32 вину не признает полностью в связи с непричастностью, по эпизоду кражи у АО «Ургалуголь» вину не признает в части размера причинённого ущерба, по эпизоду кражи из помещения ФИО42 вину не признает в части хищения имущества потерпевшей, за исключением видеорегистратора, по двум эпизодам по вовлечению несовершеннолетнего ФИО31 в совершение преступления, в преступную группу и совершение тяжкого преступления вину не признает полностью в связи с отсутствием событий преступлений, по эпизоду незаконных сбыта, хранения, перевозки и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов вину не признает в части незаконных хранения, перевозки и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов, принадлежащих ФИО37, в связи с непричастностью. В остальной части инкриминируемых ему преступлений вину признает полностью.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 показал, что он совершил покушение на кражу имущества (денежных средств) из помещения – офиса <данные изъяты> в группе лиц по предварительному сговору с ФИО3, однако, хищение оружия из офиса он не совершал, поскольку такой договорённости с ФИО3 у него не было, преступление совершено самостоятельно ФИО3. Когда ФИО3 вынес похищенное им имущество из офиса <данные изъяты>, он увидел, что из рюкзака торчали стволы (оружие), это рюкзак они вместе увезли к нему на дачу, где и оставили, на следующий день он лично открыл данный рюкзак и увидел в нем оружие. Кражу кабеля с железнодорожного тупика АО «Ургалуголь» он совершил по предложению ФИО3 в группе лиц по предварительному сговору с ФИО3, ФИО31, ФИО6, ФИО44, при этом не согласен с размером ущерба, поскольку катушка с кабелем была открыта на момент их прихода, и штекера на кабеле не было. ФИО6 и ФИО44 привлекли к совершению преступления в день кражи. Обожжённый кабель кусками по 3 м он с ФИО6 и ФИО3 один раз увозили на грузовике ФИО6 и сдали ФИО4 на пункт приема за 325 000 руб., которые ФИО4 передал ФИО3. 90 000 руб. из них взял себе ФИО3, остальные

отдал ему, он также взял себе 90 000 руб., ФИО6 передал 80 000 руб., ФИО44 45 000 руб., ФИО31 ничего не давал. Он не вовлекал ФИО31 в совершение кражи кабеля, тот с ними поехал кататься и самостоятельно стал принимать участие в краже. Кражу автомобиля у ФИО35 он совершил по предложению ФИО3 и совместно с ФИО3 в группе лиц по предварительному сговору, которому нужны были запчасти на такой же приобретенный им <данные изъяты> после чего он возместил потерпевшему ущерб 60 000 руб. Покушение на кражу из квартиры ФИО42 признает частично, так как не признает организованную группу. Со 2 на 3 октября 2018 г. около 11-12 часов ночи он с ФИО3 находились у кафе «<данные изъяты>», но туда их не пустили, так как ФИО42 праздновала день рождения. Они на его машине поехали с ФИО3 к ФИО44, которому нужно было в магазин и за водой. В машине ФИО3 ему сказал, что можно залезть к ФИО42 в квартиру и украсть наличные деньги, если они там есть, но он не захотел, ФИО44 в разговоре участия не принимал. Но потом он все-таки отвез во двор ФИО42 ФИО3 и ФИО44 и высадил их там, догадываясь и понимая, что ФИО3 будет проникать в квартиру ФИО42, при этом ФИО3 его попросил «шумануть, если что-то будет не то», на что он согласился. Однако он по своим делам отъехал на своей машине, и через 20 минут ему позвонил ФИО44, попросив забрать его около магазина «Небо», который находится рядом с домом потерпевшей ФИО42. Далее они с ФИО44 катались на машине, когда в 1-2 часа ночи ему на телефон позвонила ФИО42 и стала предъявлять претензии по поводу того, что он «спалился», и они есть на видеорегистраторе. Кафе «<данные изъяты>» и <адрес>, где проживает ФИО42, находятся напротив друг друга. После этого ФИО44 ему сказал, что залез в квартиру ФИО42, более ни о чем не рассказал, он спросил у него: «Что будешь делать? Решайте проблему». Проникал ли в квартиру также ФИО3, ему неизвестно, но в ночь ограбления ФИО42 после ФИО44 примерно через 30-40 минут он также забирал и ФИО3 с <адрес>, который убирал в сарай какое-то оружие в чехле, которое впоследствии он с ФИО44 перевозили в гараж Свидетель №6. После этого ФИО44 сказал ему, чтобы он отвез его на шашлычку, где тот разберется с видеорегистратором, что он и сделал. Причастен ли ФИО3 к хищению видеорегистратора, он не помнит. Он признает себя виновным в краже имущества ФИО42 из помещения кафе, так как был там, делал всё и понимал, что те будут делать. Когда ФИО44 вернулся в машину, то сказал, что видеорегистратора нет, и он с ним разобрался, но в руках у ФИО44 он ничего не видел. ФИО42 он выплатил 20 000 руб. По краже имущества у Потерпевший №7 вину признает частично, не признает только организованную группу. Когда он с ФИО31 и ФИО3 находились около дома Потерпевший №7 и в инстаграмме увидели, что та находится в г. Хабаровске, а окно в ее квартире открыто, ФИО3 решил проникнуть в ее квартиру. Он также хотел похитить деньги в квартире Потерпевший № 7 и стал на улице ждать ФИО3 с телефоном для обеспечения безопасности, чтобы звонить тому. Около 10 минут ФИО3 находился на втором этаже в квартире Потерпевший №7, откуда звонил ему по телефону и спрашивал, нужен ли фотоаппарат, он сказал ему брать. Больше, что брать, они не обговаривли. ФИО3 вылез также через окно, при нем был фотоаппарат и маленький сейф, однако, золотые цепочку и кулон, денежные средства он у него не видел, после этого ФИО3 сказал ему, что взял из квартиры и оставил себе также какие-то ключи и паспорт на транспортное средство. Позже ему звонил некий ФИО19 и просил 150 000 руб. по имуществу Потерпевший № 7. Он возместил Потерпевший № 7 ущерб на 100 000 руб. Изъятые у него рации в ходе обыска были новые и в преступлениях ими не использовались. Вину в незаконных сбыте, хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия <данные изъяты>) и боеприпасов, похищенных у ФИО32 признает частично, за исключением организованной группы, из которых карабин <данные изъяты> он сбыл своему брату, при этом умысел на незаконный сбыт возник у него уже в п. Новый Ургал, когда брат подтвердил ему, что данное оружие боевое, карабин <данные изъяты> он не видел. По эпизоду незаконных хранения, перевозки и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов, похищенных у ФИО37, полностью не признает вину. Он попросил ФИО33 в присутствии ФИО31 посмотреть в сарае по <адрес> оружие и привезти ему. ФИО31 сказал, что знает, где этот сарай и покажет ФИО33, они взяли у него ключ от сарая и уехали. ФИО33 на своей машине с ФИО31 подъехали к нему на очистные гаражи, как он сказал ФИО33 по телефону, где он и ФИО44 подошли к машине ФИО33, тот открыл багажник, и они достали оттуда мешок с оружием. ФИО31 в незаконные перевозку и ношение оружия он не вовлекал. ФИО44 заглянул в мешок и сказал, что это обычная «мелкашка или воздушка» с маленькими пульками, которое он и ФИО44 подкинули в гараж Свидетель №6, где, думали, хранится похищенная медь, о чем он сообщил участковому Свидетель № 15. Но Свидетель № 15

сказал, что в гараже при проверке не было обнаружено боевого оружия, значит, подкинутое ими ружье не было боевым (огнестрельным) оружием. Организованной группы между ними, которой бы он осуществлял общее руководство, не было, предстоящие преступления они не планировали, он не хранил и не распределял между участниками группы имущество и денежные средства, полученные в результате преступлений, указания никому не давал и не обеспечивал группу оружиями преступлений и техническими средствами, он не разведывал места предстоящих преступлений и не вовлекал иных лиц в совершение преступлений, организатором группы он не являлся и не обеспечивал бесперебойное функционирование преступной группы, в их компании все старше его по возрасту и ему не подчинялись. Он в тот период являлся индивидуальным предпринимателем, имел магазин детских товаров и доход.

В суде подсудимый ФИО2 не подтвердил данные им показания в качестве подозреваемого и обвиняемого на следствии в той части, в которой они противоречат его показаниям в суде. Так, из показаний ФИО2, данных им в ходе предварительного следствия от 12.02.2019, 18.02.2019, 27.03.2019, 01.04.2019, 09.04.2019, 21.01.2020, 10.04.2020, 11.04.2019, 21.01.2020 (т. 6 л.д. 101-104, 128-131, 135-167, т. 12 л.д. 175-180, т. 13 л.д. 22-25) следует, что летом 2018 года ФИО3 предложил ему совершить кражу денег из офиса ФИО32 по <адрес> п. Чегдомын, на что он согласился. В этот же день около 00 часов, когда было темно, они подъехали к офису <данные изъяты> где решили, что в офис через окно полезет ФИО3, а он будет ждать ФИО3 в машине и смотреть за окружающей обстановкой с целью предупреждения об опасности по телефону. Они с собой взяли ломик для взлома окна в офисе. Он припарковал автомобиль у офиса, затем ФИО3 взял ломик и залез к окну второго этажа офиса. Он ждал ФИО3 30 минут около дома, при этом они оба были на телефоне, когда ФИО3 позвонил ему и сказал подъехать с левого торца офиса и забрать его, подготовить багажник, чтобы сложить украденное. Он увидел, что ФИО3 несет с собой рюкзак, из которого торчали стволы оружия. Они положили рюкзак в багажник и поехали к нему на дачу по <адрес>. Чегдомын, где достали рюкзак и вытащили украденное: карабин с длинным стволом <данные изъяты> мелкокалиберное ружье, охотничье ружье <данные изъяты> и травматический пистолет, ключи от автомобиля <данные изъяты> бинокль, фонарик, денег не было. Он не ожидал, что ФИО3 украдет оружие, и умысла у него на это не было, так как они планировали украсть деньги. Всё украденное они выложили на даче и уехали домой. На следующий день он позвонил своему брату Свидетель №2 и рассказал о похищении оружия из офиса ФИО32, после этого он привез карабин ФИО121 брату Свидетель №2 в п. Новый Ургал и передал ему это оружие. После этого он с ФИО3 отвезли украденное оружие и другие предметы с рюкзаком в сарай – надворную постройку около <адрес> п. Чегдомын, где и оставили. Через некоторое время он позвонил ФИО3 и сказал, что необходимо убрать все украденное имущество у ФИО32 из сарая в другое место, так как это стало известно сотрудникам полиции. Далее в конце сентября 2018 года ФИО3 предложил ему украсть кабель с территории АО «Ургалголь», где база не охраняется, на что он согласился. При разговоре с ними был ФИО31, который согласился принять участие в краже. ФИО3 сказал, что для кражи нужны кусачки, чтобы резать кабель. Одни кусачки были у ФИО3, а вторые он и ФИО3 купили в магазине, которые усилили, удлинив у них ручки. Затем они встретились с ФИО44, который сказал, что будет участвовать в краже вместе с ними. Для вывоза краденного кабеля он попросил грузовой автомобиль у ФИО96 который также решил им помочь. В этот же день около 21 - 22 часов он, ФИО3, ФИО44, ФИО6, ФИО31 поехали к АО «Ургалуголь» на двух машинах, где убедились, что базу не охраняют, и ворота были открыты. ФИО3 показал, где находится кабель в большой бухте. Он, ФИО44 и ФИО3 отматывали от бухты кабель и обрезали его по 5-6 метров, ФИО31 и ФИО6 относили отрезки в автомобиль ФИО6 и складывали в кузов. Они отрезали кабель примерно до 3 ночи, затем примерно до 8 утра обжигали кабель в районе карьера п. Чегдомын, у ФИО6 с собой были тряпки и солярка. Затем ФИО31 ушел домой. В тот же день он позвонил на металоприемный пункт п. Чегдомын ФИО4, которому они отвезли кабель в ФИО128, медные жилы ему сдавали дважды. Кабель принимал ФИО4, взвесил его и заплатил им за него деньги 450 000 руб., которые они поделили между собой поровну, только ФИО31 дали меньше всех. Этими деньгами он и все остальные распорядились по своему усмотрению. Николенко В.А. в данное преступление он не вовлекал. Далее он с Бринько А.А. в сентябре - октябре 2018 года на деньги Бринько, вырученные с кражи кабеля АО «Ургалуголь», купили автомобиль «<данные изъяты>» с плохой ходовой частью, на котором

отсутствовали запчасти: лобовое, заднее стекла и одно из боковых стекол, коврики для ног. Он с ФИО3 решили привести «<данные изъяты>» в исправное состояние. ФИО3 сказал, что в п. ФИО4 есть такой же автомобиль «<данные изъяты>», который ранее принадлежал Свидетель №13, у которого ФИО3 должен купить комплект ключей от этого автомобиля с целью украсть его. Он и ФИО3 знали, что «<данные изъяты>», который нужно было украсть, Свидетель №13 продал ФИО35 Через 1-2 недели он с ФИО3 украли автомобиль «<данные изъяты>» у ФИО35, который стоял на парковке по <адрес> п. Чегдомын, кражу автомобиля непосредственно совершил ФИО3, который выехал на «<данные изъяты>», принадлежащий ФИО35 с указанной автопарковки, а он ждал его в своей машине, после чего поехал следом за ФИО3. Он с ФИО3 заранее договорились, что поставят украденный автомобиль ФИО35 в гараж по <адрес>, которым ему (ФИО2) давал пользоваться ФИО72, от гаража у него были запасные ключи. Затем они встретились с ФИО3 у гаража ФИО82, куда ФИО3 поставил угнанный ими автомобиль «<данные изъяты>». Он закрыл гараж и отдал ФИО3 ключи от него. Через 2-3 дня он приехал к гаражу ФИО82 и увидел, что в нем находятся ФИО3 и ФИО31, которые с угнанного автомобиля «<данные изъяты>» сняли часть запчастей. После этого они перенесли все детали в сарай – надворную постройку около <адрес> в п. Чегдомын, а угнанный у ФИО35 автомобиль решили сжечь. Они приискали бензин и договорились, что поедут жечь автомобиль за частный сектор вблизи <адрес> в п. Чегдомын. Он и ФИО31 поехали на его автомобиле, а ФИО3 поехал на угнанном «<данные изъяты>». Около 22 часов того же дня они поставили на указанный участок местности данный автомобиль «<данные изъяты>», далее он взял бутылку с бензином и облил «<данные изъяты>» бензином, а ФИО31 или ФИО3 подожгли автомобиль спичками, который сгорел полностью. Позже он поставил свой автомобиль «<данные изъяты>» в автосервис в п. Чегдомын по ул. Центральная, куда привез часть запчастей, снятых с украденного автомобиля ФИО35, чтобы их переставили на его автомобиль. Далее в 2018 году он вместе с ФИО3 приехали пообедать в кафе «<данные изъяты>» в п. ФИО4. Он зашел в кафе и увидел, что все столики заняты, там отмечала свой день рождения хозяйка шашлычки ФИО42, с мужем ФИО37 и гостями, об этом он рассказал ФИО3, который сказал, что, скорее всего, у ФИО42 дома много наличных денег, так как в шашлычке принимают только наличный расчет, и предложил совершить кражу денег из квартиры ФИО42, на что тот согласился. Они поехали за ФИО44, которому также предложили совершить кражу, на что он согласился. Они решили, что он (ФИО2) привезет их к квартире ФИО42, ФИО44 и ФИО3 залезут в квартиру, а он постоит «на шухере» недалеко от кафе «<данные изъяты>» и будет наблюдать за ФИО42, потом он должен забрать ФИО44 и ФИО3 с места. Для кражи они взяли с собой монтировку, которую взяли в гараже у ФИО44, для взлома двери или окна, а также взяли радиостанции, принадлежащие ему (ФИО2) для связи между собой. Они втроем приехали к дому ФИО42 по <адрес> в п. Чегдомын, где он высадил ФИО44 и ФИО3, которые взяли с собой монтировку и одну рацию, одну оставили ему для связи, и пошли к квартире ФИО42 – <адрес>. Он немного постоял, а затем уехал, так как думал, что стоять «на шухере» необязательно, никто ничего не увидит. Через полчаса ФИО44 и ФИО3 по рации попросили его забрать их рядом с домом ФИО42 у надворной постройки около <адрес> в п. Чегдомын. Когда он подъехал, ФИО44 и ФИО3 сказали ему, что украли из квартиры ФИО42 только оружие - нарезное охотничье оружие <данные изъяты> и 100 патронов к нему указанного калибра, принадлежащие ФИО37, и положили это оружие в указанную надворную постройку ФИО82, затем они все втроем разъехались и оставили оружие там же. Он не намеревался красть оружие, рассчитывал, что украдут деньги, которые поделят между собой. Впоследствии он совместно с ФИО31, ФИО33 и ФИО44 отвезли указанное оружие к гаражам <данные изъяты> на проезде Дачный в п. Чегдомын Верхнебуреинского района, где и оставили его с целью вернуть ФИО42 путем подкидывания в гараж Свидетель №6. Далее ему на мобильный телефон позвонила ФИО42 и высказала претензии, что это он украл оружие из ее квартиры, т.к. она видела его на камере видеонаблюдения у кафе «<данные изъяты>» перед кражей из ее квартиры, на что он ответил, что ничего у нее не воровал и о краже не знает. Он рассказал об этом ФИО44 и ФИО3, и они вместе решили украсть видеорегистратор из кафе «<данные изъяты> и уничтожить, опасаясь, что выйдут на них, как совершивших кражу из квартиры ФИО42. Около 3 часов ночи они вместе с ФИО3 и ФИО44 приехали к кафе «<данные изъяты>» на автомобиле ФИО44 марки Тойота Кариб, когда кафе было закрыто. Согласно достигнутой договорённости, он (ФИО2) довез ФИО3 и ФИО44 до кафе, а те вдвоем пошли к кафе, чтобы украсть видеорегистратор. Они с собой взяли его радиостанции, чтобы переговариваться друг с другом. Через 20 минут те вернулись и

сказали, что видеорегистратор они забрали и куда-то выкинули. Далее в конце осени 2018 года он с ФИО31 и ФИО3 находились около дома Потерпевший № 7. Кто-то из них предложил залезть в квартиру Потерпевший № 7 и что-либо оттуда украсть, и все согласились. Они решили, что в квартиру через окно на втором этаже полезет ФИО3, а он с ФИО31 подождут у машины и посмотрят за окружающей обстановкой, при нем были его радиостанции. Около 00 часов, когда было темно, ФИО3 пошел к подъезду у окна Потерпевший №7, открыл дверь в подъезд и по ней стал залазить на козырек. Николенко пошел вместе с ним и держал ему дверь. ФИО3 залез по двери на козырек, а затем в окно Потерпевший №7. ФИО3 взял с собой отвертку, которой и открыл пластиковое окно, а также одну радиостанцию для связи с ним. В течение 15-20 минут пока они его ждали, ФИО3 вышел на связь по радиостанции с ними и сказал, что нашел в квартире фотоаппарат и надо ли его брать, на что он (ФИО2) сказал, что надо. Затем ФИО3 сказал по рации, что вылезет. В это время ФИО31 ушел домой. ФИО3 вылез из окна, сел в машину с маленьким рюкзачком, который украл из квартиры Потерпевший №7. Ночью он с ФИО3 поехали к нему (ФИО2) на дачу по <адрес> п. ФИО4, где стали смотреть, что находится в рюкзачке: цифровой фотоаппарат марки «<данные изъяты>, золотая цепочка с золотым кулоном, ключи, в том числе с брелоком от автомобиля «<данные изъяты>». Все указанное имущество они оставили на даче и уехали. Позже он звонил ФИО3 и сказал, чтобы тот вынес все украденное с его дачи, после чего ФИО3 забрал все с дачи, в том числе и рюкзак, украденный из квартиры Потерпевший №7, и отвез в надворную постройку около <адрес> в п. Чегдомын. Через неделю-две ему на мобильный телефон позвонил Свидетель № 14 и сказал, что нашел украденный у Потерпевший № 7 рюкзак с их имуществом в названной надворной постройке, потребовав от него 150000 руб. за то, чтобы не рассказывать Потерпевший №7 о том, что это он (ФИО2) украл у них имущество. Он отказался и ответил, что ничего не знает про кражу. Через некоторое время ему на мобильный телефон позвонил Потерпевший №7 и сказал, что тот знает, что это он (ФИО2) украл у него имущество. Далее после того, как они похитили оружие из офиса ФИО32 (нарезное огнестрельное оружие - охотничье <данные изъяты> и охотничье с нарезным стволом карабин «<данные изъяты>)», ФИО3 перенес его от офиса по <адрес> в п. Чегдомын до их автомобиля, где они вместе с ним положили оружие в багажник автомобиля и поехали до его дачи по <адрес> п. Чегдомын, где оставили его. На следующий день он договорился и перевез на автомобиле нарезное огнестрельное оружие – охотничье самозарядное <данные изъяты> до п. Новый Ургал до своего брата Свидетель №2, которому и отдал данное оружие. Кроме того, ФИО44 и ФИО3 в надворной постройке около <адрес> в п. Чегдомын также оставили огнестрельное оружие марки <данные изъяты> и 100 патронов к нему, которые те похитили у ФИО37 Однако он (ФИО2) решил вернуть данное оружие сотрудникам полиции и подкинуть его в гараж Свидетель №6 Он позвонил ФИО33 и попросил забрать оружие и патроны ФИО37 из надворной постройки. ФИО33 приехал вместе с ФИО31 и с данным оружием, при этом ФИО31 сказал, что поедет с ним и покажет, где находится данная надворная постройка. Затем они встретились в <данные изъяты> на проезде Дачный в п. Чегдомын, где он (ФИО2) и ФИО44 сели в автомобиль к ФИО33 и поехали по данному <данные изъяты> вместе с указанным оружием и боеприпасами. Затем он с ФИО44 и ФИО31 пошли вместе с данным оружием ФИО37 к гаражу Свидетель №6 и закинули его к нему в гараж через водоотводное отверстие. Организованную группу он не признает по всем составам преступлений.

Суд относится критически к показаниям ФИО2, данным им в суде в связи с непризнанием им вины в инкриминируемых ему преступлениях полностью и в части, а также связанным с изменением его показаний, данных им на следствии по обстоятельствам совершенных преступлений, и признает их недостоверными в этой части, считает их способом защиты, поскольку они опровергаются как его собственными показаниями на следствии, так и исследованными в суде доказательствами.

Перечисленные показания ФИО2, данные им в суде и в ходе предварительного следствия от 12.02.2019, 18.02.2019, 27.03.2019, 01.04.2019, 09.04.2019, 21.01.2020, 10.04.2020, 11.04.2019, 21.01.2020 (т. 6 л.д. 101-104, 128-131, 135-167, т. 12 л.д. 175-180, т. 13 л.д. 22-25) суд принимает в той части, в которой они не противоречат установленным в суде обстоятельствам и подтверждаются доказательствами, исследованными по делу и приведенными ниже.

Подсудимый ФИО3 свою вину в совершении преступлений, вмененных ему в составе организованной группе, не признает в части наличия квалифицирующих признаков их совершения «организованной группой», поскольку преступления совершены им в группе лиц по предварительному сговору, а также по эпизоду покушения на кражу у ФИО32 не признает вину в части умысла на хищение денежных средств, так как его умыслом охватывалось лишь хищение ценных вещей, по эпизоду хищения огнестрельного оружия у ФИО32 вину не признает в части совершения преступления совместно с ФИО2, который к хищению оружия не причастен, в также в части хищения огнестрельного оружия <данные изъяты>», по эпизоду кражи у АО «Ургалуголь» вину не признает в части размера причиненного ущерба, по двум эпизодам покушения на кражу из жилища ФИО42 и кражи из помещения (кафе «<данные изъяты>» ФИО42) вину не признает полностью в связи с непричастностью, по эпизоду кражи из жилища Потерпевший №7 вину не признает в части хищения золотых изделий и денежных средств, по эпизоду хищения огнестрельного оружия и боеприпасов, принадлежащих ФИО37, вину не признает полностью в связи с непричастностью. В остальной части вину признает полностью.

В судебном заседании подсудимый ФИО3 показал, что давно дружит с ФИО2 и ФИО44, но организованной группы у них не было, и они при совершении преступлений действовали группой лиц по предварительному сговору. Ни он, ни ФИО2 признаками лидеров не обладали, и у него в их кругу авторитетов не было, они были равными. Он был инициатором и частично признает себя виновным в покушении на хищение имущества из офиса индивидуального предпринимателя ФИО32 по <адрес>, куда он проник с целью похитить денежные средства и любое ценное имущество, использовал отвертку, на руки одел перчатки, чтобы не обнаружили следов его пальцев, но денег не нашел, поэтому он похитил бинокль, оружие и патроны к пистолету, помнит, что было три единицы (карабин <данные изъяты>, <данные изъяты> и <данные изъяты>), которое валялось по офису на диване, на кресле, и которое он положил в найденный им рюкзак, карабина «<данные изъяты>» в офисе не видел и не брал. Он был в тот момент с ФИО2, но роли с ним в совершении преступления они не распределяли, он сказал: «Я пойду», а ФИО2 ответил, что он тогда постоит и посмотрит, они были на связи между собой, он звонил ФИО2 и просил подъехать ближе к воротам и открыть багажник. ФИО2 видел, что он вынес рюкзак, из которого торчало дуло оружия, после чего они договорились поехать на дачу ФИО2 по <адрес>, где и положить на хранение все похищенное. О хищении им оружия из офиса ФИО2 не знал до следующего дня, пока тот сам увидел. Он переносил и перевозил похищенное им оружие ФИО32 с места его хищения до дачи ФИО2, где и хранил его. Позже ФИО2 просил его перепрятать с дачи похищенные оружие и предметы ФИО32, которые он перепрятал в сарай по <адрес>, на котором был навесной незакрывающийся замок. О том, что этим сараем пользовался ФИО2, ему не было известно. Он также был инициатором и частично признает себя виновным в краже кабеля летом 2018 года с территории шахты, куда он, ФИО31, ФИО44, ФИО2 и ФИО6 приехали и с деревянной катушки, заранее не планируя, порубили и попилили кабель топором и кусачками, после чего обожгли его в районе двух мостов. Штекера на кабеле в катушке уже не было, доски у катушки были оторваны, и торчал кусок кабеля. Пустырь, где находилась катушка, никем не охранялся, забора и обозначений о том, что территория охраняется, не было, рядом находились железки и покрышки. Обожжённый кабель около 25 кусков по 3-4 метра он с ФИО6 и ФИО2 один раз сдали металлоприемщику ФИО4, которому перед этим позвонил ФИО2, и который отдал ему за 300-380 кг деньги наличными в сумме 300 000 руб. с лишним, из которых он отсчитал себе 90 000 руб., передал остальное ФИО2, который взял себе часть денег и передал другим их части. Он также был инициатором и признает частично свою вину в краже автомобиля <данные изъяты> у потерпевшего ФИО35 со стоянки у шахты совместно с ФИО2, однако, заранее с ФИО2 о данной краже они не обсуждали и роли не распределяли. Автомобиль ему был нужен на запчасти для аналогичной машины. ФИО2 на своей машине находился рядом, дал ему ключ от похищаемой ими машины, наблюдать за обстановкой должен был ФИО2, они договорились, что после кражи поставят машину ФИО35 в гараж к ФИО82, который ФИО2 снял ненадолго. После поднявшегося шума он с ФИО2 решили сжечь похищенный автомобиль ФИО35, он облил бензином и см поджег этот автомобиль, который полностью сгорел. О покушении на кражу из квартиры ФИО42, о краже из помещения кафе «<данные изъяты>», в том числе, о хищении оружия и боеприпасов ФИО37, ношении и хранении данного оружия и боеприпасов ему ничего не было известно до момента его задержания, о чем ему стало

известно от сотрудников полиции, к данным преступлениям он непричастен, ФИО2 и ФИО44 отвезли его к дому родителей, где он вышел, дальнейшие события ему неизвестны. Свою вину в краже совместно с ФИО2 из квартиры Потерпевший №7 он признает частично, куда он поникал один, а ФИО2 находился около дома, но которому он звонил по телефону и который держал двери, чтобы он спустился во второго этажа. Они договаривались о похищении из квартиры Потерпевший №7 любого ценного имущества, но похитил он ключи от машины, документы на <данные изъяты>, больше ничего не помнит, но золота и денег там точно не было. Это преступление ими также заранее не было организовано, они действовали спонтанно, после того, как узнали, что потерпевшая находится в г. Хабаровске. Что он похитил в квартире Потерпевший №7, не говорил ФИО2, но похищенное имущество он положил на хранение в тот же сарай по <адрес>.

Из показаний ФИО3, данных им в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого от 12.02.2019, 15.02.2019, 21.08.2019, 29.01.2020, 02.03.2020, а также в ходе очных ставок и проверки показаний на месте от 13.02.2019 (т. 7 л.д. 35-40, 61-65, 73-77, 98-101, т. 12 л.д. 143-147, т. 7 л.д. 41-53) следует, что участником организованной группы он не являлся, покушения на кражу из офиса ФИО32 и из квартиры ФИО42, кражу имущества ФИО42 из кафе «<данные изъяты>», хищений оружия у ФИО32 и ФИО37 он не совершал. В сентябре 2018 года он рассказал ФИО2, что есть кабель на территории 8 железнодорожного тупика АО «Ургалуголь», который сказал, что они его украдут, сдадут в металлоприемку и полученные деньги поделят. ФИО2 нашел тех, кто поможет в краже кабеля: ФИО96 у которого есть грузовик для вывоза кабеля, ФИО44 и ФИО31 ФИО2 решил совершить кражу кабеля в этот же день, но сначала он хотел купить щипцы, чтобы кабель обрезать. Затем он и ФИО2 купили в магазине металлические щипцы, и вместе с ФИО44 приварили к ним ручки, чтобы было легче резать кабель. В ночное время они приехали к АО «Ургалуголь», где ФИО2 сказал ему и ФИО44 резать кабель, а ФИО31 и парню по имени ФИО13 сказал относить обрезанные куски с территории АО «Ургалуголь», на огороженную площадку через ворота, где хранилось имущество шахты, а ФИО2 смотрел за тем, чтобы никто их не увидел и осуществлял общее руководство. Также ФИО2 сказал, что позвонит ФИО6, чтобы тот подъезжал на грузовике. Примерно до 3-4 ночи они обрезали и таскали кабель. После того как кабель на катушке закончился, отрезки кабеля они все вместе, а также с ФИО96., погрузили в грузовик последнего, увезли его в лес, где обожгли, после чего сдали кабель на металоприемку ФИО4., с которым созвонился заранее ФИО2, и которому ФИО4 заплатил наличными, из которых тот дал ему и ФИО6 по 90 000 руб., сказав, что столько же передаст ФИО44, а также заплатит ФИО31. Данное преступление было совершено ими группой лиц по предварительному сговору. А также ФИО2 предложил ему совершить кражу автомобиля <данные изъяты> чтобы разобрать его на запчасти для такого же купленного автомобиля «<данные изъяты>», на котором не было нескольких стёкол. ФИО2 сказал, что украсть можно «<данные изъяты>» у ФИО35, который раньше принадлежал ему самому, и он оставил себе запасной ключ и брелок от сигнализации. ФИО2 также сказал, что хозяин автомобиля работает на шахте, и его машина всегда стоит на стоянке возле управления по <адрес> п. Чегдомын, откуда ее можно украсть. Припарковать машину ФИО2 хотел в гараже участкового ФИО72 Он согласился украсть машину, а ФИО2 обещал ему за это деньги. Сам ФИО2 никогда ничего не делал, постоянно «стоял на стрёме». На следующий день утром ФИО2 заехал за ним на своей машине, и они около 11 часов приехали к месту работы ФИО35, где был припаркован его автомобиль. ФИО2 остался в машине, а он должен был вскрыть машину и перегнать её в гараж ФИО82 по <адрес> в пос. Чегдомын. ФИО2 отдал ему ключ и брелок сигнализации от автомобиля ФИО35, которым он снял «<данные изъяты>» с охраны, сел в него, завёл машину и поехал. ФИО2 сразу же уехал с места парковки и поехал к гаражу ФИО82. Когда он туда приехал, то ФИО2 ждал его у гаража один, у него с собой был ключ, и они загнали украденный «<данные изъяты>» внутрь гаража и там оставили. Через месяц, когда ему ФИО2 сказал, что ФИО82 его «душил» по поводу гаража, а сама машина «<данные изъяты>» уже стала проблемой, ФИО2 сказал ему, что машину разыскивают и запчасти с неё снимать уже небезопасно, поэтому хочет «<данные изъяты>» сжечь, попросил ему помочь, на что он согласился. ФИО2 сказал, что машину будут сжигать в районе п. Чегдомын, и дал ему ключи от гаража. Вечером того же дня он выгнал украденный «<данные изъяты>» из гаража ФИО82, где был также ФИО2 с ФИО31, и поехал на нём на указанный ФИО2 участок местности около <адрес> в п. Чегдомын. На указанное место он приехал вслед за ФИО2 и ФИО31, которые приехали на одном

автомобиле раньше него. Машину он припарковал, ключи и сигнализацию оставил в ней, после чего около 22-23 часов вечера ФИО2 полил автомобиль ФИО35 бензином и зажёг его. Когда машина вспыхнула, то они все сели в автомобиль и уехали. Кражу из квартиры Потерпевший № 7 по <адрес> в п. Чегдомын он совершил вместе с ФИО2, который и предложил ему совершить эту кражу, т.к. знал, что Потерпевший № 7 нет дома, на что о согласился. Они приехали к указанному дому, где встретили ФИО31, которому ФИО2 рассказал, что они собираются совершить кражу из квартиры Потерпевший № 7. ФИО2 остался в машине, а он забрался по подъездной двери на козырек и, используя отвертку, открыл пластиковое окно в квартиру Потерпевший №7 и залез через это окно в квартиру. Он был одет в перчатки, чтобы не оставлять следов рук. В квартире он искал все, что можно забрать ценного, нашел фотоаппарат, ключи от автомобиля «<данные изъяты>», закрытый железный сейф. Все это он забрал с собой и вылез обратно через окно, вернулся в машину к ФИО2, Николенко уже не было. Он с ФИО2 поехали на дачу последнего по <адрес>, чтобы посмотреть, что они похитили, все похищенное они оставили на даче. Через некоторое время ему позвонил ФИО2 и попросил перепрятать украденное у Потерпевший № 7 имущество, опасаясь, что его могут найти. Он поехал на дачу ФИО2, забрал оттуда украденное у Потерпевший № 7 имущество и перевез его в надворную постройку около <адрес> в п. Чегдомын, которым пользовался ФИО2. Он все делал так, как его просил ФИО2. Ему также звонил ФИО2 и просил перепрятать какое-то оружие из сарая по <адрес>, где он увидел в мешке оружие, которое он отнес своему законному Свидетель №3

Свои оглашённые показания, данные на следствии, подсудимый ФИО3 фактически не подтвердил в суде и пояснил, что оговорил себя и ФИО2, соглашаясь с версией следователя, который оказывал на него давление.

Суд относится критически к показаниям ФИО3, данным им в ходе судебного разбирательства в связи с непризнанием им вины в инкриминируемых ему преступлениях полностью и в части, а также связанным с изменением его показаний, данных им на следствии, по обстоятельствам совершенных преступлений и о сложившихся отношениях в группе с ФИО44 и ФИО2 в период до и во время совершения ими преступлений, и признает их недостоверными в этой части, считает их способом защиты, поскольку они опровергаются как его собственными показаниями на следствии, так и совокупностью доказательств, исследованных в суде.

Показания ФИО3, данные им в ходе предварительного следствия от 12.02.2019, 15.02.2019, 21.08.2019, 29.01.2020, 02.03.2020 (т. 7 л.д. 35-40, 61-65, 73-77, 98-101, т. 12 л.д. 143-147), суд принимает в той части, в которой они не противоречат установленным в суде обстоятельствам и подтверждаются доказательствами, исследованными по делу и приведенными ниже.

Судом установлено, что следственные действия с ФИО3 проведены с соблюдением Конституции Российской Федерации и в строгом соответствии с уголовно-процессуальным законом, в присутствии защитника, протоколы следственных действий подписаны ФИО3 и его защитником, имеются собственноручные записи подозреваемого и обвиняемого об ознакомлении с протоколами следственных действий и отсутствии замечаний. Ранее ФИО3 о применении к нему недозволенных методов ведения следствия не заявлял, жалоб не подавал, соответствующих заявлений и замечаний в протоколах допросов, равно как и в протоколе следственного действия – проверке показаний на месте от 13.02.2019 (т. 7 л.д. 41-53) с его участием, не имеется. Суд признает надуманными доводы ФИО3 о том, что следователь самостоятельно изложил его показания, оказывая на него давление, в связи с чем он вынужденно их подписал, поскольку они противоречат совокупности доказательств по делу. Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что оспариваемые ФИО3 показания, данные в ходе предварительного следствия, не носили вынужденный характер, и указанные показания даны им добровольно.

Подсудимый ФИО44 свою вину в совершении преступлений, вмененных ему в составе организованной группе, не признает в части наличия квалифицирующих признаков их совершения «организованной группой», поскольку преступления совершены им в группе лиц по предварительному сговору, а также по эпизоду хищения огнестрельного оружия у ФИО37 вину не признает полностью в связи с непричастностью, по эпизоду кражи у АО

«Ургалуголь» вину не признает в части размера причиненного ущерба, по эпизодам кражи из помещения и покушения из квартиры у ФИО42 вину не признает в части совершения им преступлений совместно в группе лиц с ФИО2 и ФИО3, поскольку совершил их самостоятельно, и в части хищения имущества ФИО42 из помещения – кафе «Шашлычная», за исключением видеорегистратора, по эпизоду незаконных хранения, перевозки и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов вину не признает полностью в связи с непричастностью. В остальной части вину признает полностью.

В судебном заседании подсудимый ФИО44 показал, что до 13.07.2018 с ФИО2 и ФИО3 у него были дружеские отношения, однако, между собой о совершении ими совместно краж или иных преступлений с целью обогащения они не договаривались, все преступления с его участием они совершали спонтанно. Он до 13.07.2018 работал и имел доход, так как открыл индивидуальное предпринимательство, имел автосервис. О краже кабеля в АО «Ургалуголь» в августе-июле 2018 года он узнал на месте совершения кражи на территории базы железнодорожного тупика около 12 часов ночи, куда их вместе с ФИО31 и ФИО3 привез ФИО2. На катушке был начатый кабель, где они и договорились кабель рубить на куски топором (других орудий не было) и таскать его в грузовик ФИО6, который приехал туда после них, потом они 25 кустков кабеля по 2-3 метра, который рубили около 4 часов, отвезли в другое место за один рейс, где обожгли, а после сдали его, на следующий день ФИО2 и ФИО3 привезли ему за кабель деньги 45 000 руб. В катушке после их кражи еще оставался кабель, за причиненный ущерб он вернул АО «Ургалуголь» 10 000 руб. Он с ФИО2 никакого огнестрельного оружия и боеприпасы не перевозил. Когда ФИО31 в машине ФИО33 на очистные гаражи привез мешок с оружием, которое тот достал из какого-то сарая, то он заглянул в мешок и увидел в нем пневматическое ружье и две пачки маленьких пулек, а не огнестрельное оружие, после чего он с ФИО2 перенесли его по территории <данные изъяты> и забросили в гараж Свидетель №6, где по слухам находилась краденная с шахты медь. Покушение на кражу из квартиры ФИО42 и кражу из помещения кафе «<данные изъяты>» со 2 по 3 октября 2018 г. он признает частично. Когда ФИО2 и ФИО3 заехали за ним домой на машине, то он услышал между ними разговор о возможности нахождения денег в квартире индивидуального предпринимателя ФИО42, которая сейчас празднует день рождения в кафе «<данные изъяты>». После этого они подъехали к дому ФИО3 по ул. Пушкина, где тот вышел из машины, а ФИО2 в 10:30 часов вечера отвез его в магазин «Небо», но который оказался закрытым до 11 часов вечера. В этот момент он увидел открытый балкон с москитной сеткой в квартире ФИО42 и решил залезть за деньгами. После этого он залез на балкон ФИО42 на первом этаже, вскрыл дверь отверткой, которая были при нем, обыскал квартиру, где он навел беспорядок, но денег не нашел и вылез назад, подойдя к магазину «Небо». В квартире ФИО42 он не видел ни оружия, ни патронов и не похищал их. Он позвонил ФИО2 и попросил его забрать, поле этого они вдвоем катались по поселку на машине ФИО2 до 2 часов ночи, пока последнему не позвонила ФИО42 и не сказала, что ФИО2 украл у нее в квартире деньги, и тот заснят на видеорегистратор. Он подумал, что его (ФИО44) заподозрят и решил украсть видеорегистратор из кафе «<данные изъяты>». Он попросил ФИО2 отвезти его на колонку за водой и подождать, но сам пошел к кафе со стороны заднего входа, где на двери вырвал перекладину и зашел в кафе, там он раскидал бумаги, похитил видеорегистратор и ушел через 5-10 минут, выкинув видеорегистратор по пути, другие предметы и деньги из кафе он не похищал. Он дошел до машины, набрал воды, и ФИО2 отвез его домой. Где был ФИО3 в тот момент, он не знает, но эти два преступления он совершил самостоятельно. О том, что он был в квартире ФИО42, он ни ФИО2, ни ФИО3 не говорил. В их компании ФИО2 не обладал лидерскими качествами и не являлся организатором, он все были равные, но ФИО2 отличался лучшим среди них материальным положением, так как его мама держала парикмахерскую. У него, ФИО3 и ФИО2 были рации, которыми они пользовались для связи. Несовершеннолетнего ФИО31 в совершение преступлений ФИО2 не вовлекал, кражу кабеля и перевозку ружья в мешке до гаражей тот совершил самостоятельно, без указаний ФИО2. О совершении ФИО2 ФИО3 других преступлений ему неизвестно, о их совершении они не обсуждали. О действии в 2018 году организованной группы он ничего не знал и сам в таковой не состоял.

Из показаний ФИО44, данных им в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемого от 27.01.2020 (т. 7 л.д. 218-222), следует, что никакой организованной группы у них с ФИО2 и ФИО3 не было, никогда они заранее не договаривались о совершении

преступлений и никакие роли не распределяли. Покушение на кражу из квартиры ФИО42, хищение оружия у ФИО37, кражу из помещения кафе «<данные изъяты>» у ФИО42, незаконные хранение, перевозку и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов он не совершал. В группе лиц по предварительному сговору совместно с ФИО2, ФИО3, ФИО96. и ФИО31 он совершил кражу комбайнового кабеля с территории АО «Ургалуголь» без распределения ролей, кабеля они украли около 200 м., что меньше, чем указано в обвинении (600 м).

Указанные показания ФИО44, данные им в суде, а также в ходе предварительного следствия от 27.01.2020 (т. 7 л.д. 218-222), последний он фактически не подтвердил в суде в части непричастности к покушению на кражу из квартиры ФИО42 и краже из помещения кафе «<данные изъяты>», пояснив, что в настоящее время признает свою вину в их совершении частично, так как раскаялся, эти преступления он совершил один и не в составе организованной группы, суд принимает в той части, в которой они не противоречат установленным в суде обстоятельствам и подтверждаются доказательствами, исследованными по делу и приведенными ниже.

Исследовав материалы дела, проверив как уличающие, так и оправдывающие подсудимых доказательства, суд пришел к выводу, что вина ФИО2, ФИО3 и ФИО44 в совершении ими указанных преступлений установлена и подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами, собранными по делу.

Из показаний потерпевшего ФИО32 на следствии (т. 5 л.д. 169-172, 177-180), оглашенных и исследованных в суде согласия сторон, следует, что он является индивидуальным предпринимателем и имеет офис в двухэтажном здании по адресу: <адрес> рп. Чегдомын, где он хранил принадлежащие ему 4 единицы оружия: огнестрельное оружие ограниченного поражения <данные изъяты> и 40 патронов к нему; огнестрельное гладкоствольное оружие – <данные изъяты>; нарезное огнестрельное оружие – <данные изъяты> охотничий с нарезным стволом <данные изъяты>))». 13.07.2018 около 20 часов он ушел из офиса и закрыл дверь на ключ. 14.07.2018 около 08:30 час. он вернулся и обнаружил, что входная дверь в офис открыта, на втором этаже было отверстие в стене, и все вещи в комнате разбросаны, из комнаты и других помещений офиса пропали 4 единицы оружия и боеприпасы, о чем он сообщил в полицию.

На имя ФИО32 были выданы: разрешение <данные изъяты> от 27.01.2015 на охотничий с нарезным стволом карабин <данные изъяты>; разрешение <данные изъяты> от 27.01.2015 на нарезное огнестрельное оружие – охотничий самозарядный 7<данные изъяты>; разрешение <данные изъяты> от 19.03.2015 на огнестрельное оружие ограниченного поражения пистолет МР<данные изъяты> от 06.01.2014 на огнестрельное гладкоствольное оружие – самозарядный охотничий карабин <данные изъяты> (т. 5 л.д. 173-174).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 14.07.2018 (т. 2 л.д. 227-235), проведенного с участием потерпевшего ФИО32, был осмотрен офис по <адрес> в п. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края, на втором этаже которого обнаружено повреждение в стене и осколки стекла, на полках мебели и на полу зафиксирован общий беспорядок с разбросанными вещами, где ФИО2 и ФИО3 в период с 13.07.2018 по 14.07.2018 покушались на кражу имущества, принадлежащего ФИО32, с незаконным проникновением в помещение, организованной группой, не доведенную до конца по независящим от этих лиц обстоятельствам, а также похитили 4 единицы огнестрельного оружия и боеприпасы организованной группой, осуществив их незаконное ношение до <адрес> в п. Чегдомын, где в последующем их незаконно хранили. В ходе осмотра обнаружены и изъяты: 2 следа обуви, 2 листа со следами обуви, след руки.

Согласно протоколу обыска от 11.12.2018 (т. 4 л.д. 124-126), был проведен обыск на даче ФИО2 по адресу: Хабаровский край, Верхнебуреинский район, рп. Чегдомын, <адрес>, при обыске не обнаружено оружия и боеприпасов, похищенных у ФИО32 Со слов подсудимых ФИО2 и ФИО3, указанное оружие к моменту обыска было перевезено в надворную постройку около <адрес> п. Чегдомын.

Из показаний свидетеля Свидетель №1 на предварительном следствии и в суде (т. 5 л.д. 192-194, т. 19 л.д. 18об.-20), оглашенных и исследованных в суде согласия сторон, следует, что он работал сторожем на автомобильной стоянке «<данные изъяты>», расположенной около офиса ФИО32 С 13.07.2018 на 14.07.2018 он находился на дежурстве, а утром с 9 до 10 час. 14.07.2018 приехал ФИО32 и попросил его пройти с ним в офис, где на втором этаже они увидели беспорядок, разбросанные на полу бумаги, отверстие в стене и разбитое окно. ФИО32 ему сказал, что, наверное, здесь искали деньги. Он видел, что ФИО32 и ФИО154 приезжали в офис с огнестрельным оружием с охоты, но куда его убирали, ему неизвестно.

Из показаний свидетеля Свидетель №2 на предварительном следствии и в суде (т. 6 л.д. 6-9, т. 19 л.д. 23-25об.), оглашенных и исследованных в суде с согласия сторон, следует, что в августе 2018 года ФИО2 ему сказал, что у него есть <данные изъяты> который он готов отдать ему, на что он согласился. Через 2-3 дня ФИО2 отдал ему карабин <данные изъяты> и сказал, что это оружие принес ФИО3, лучше его никому не показывать и спрятать. Он понял, что карабин был или орудием преступления или украден, но оставил его себе для охоты. Через 2-3 дня он спрятал данный карабин, закопав его в землю на участке в 80 км от <адрес> вдоль реки Ниман, оружие он выдал 13-14 февраля 2019 г. сотрудникам полиции. Ему известно, что ФИО2, ФИО3 и ФИО44 являются друзьями.

В протоколе проверки показаний на месте от 13.02.2019 (т. 6 л.д. 11-16) участвующий в следственном действии свидетель Свидетель № 2 в присутствии двух понятых указал участок местности в 80 км от <адрес> вдоль реки Ниман, где он спрятал переданный (незаконно сбытый путем дарения) ему подсудимым ФИО2 карабин <данные изъяты> На месте свидетель извлек из земли карабин <данные изъяты>

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 13.02.2019 (т. 6 л.д. 17-20), был осмотрен участок местности, указанный свидетелем Свидетель №2, расположенный в 80 км от <адрес>, где в земле обнаружен охотничий самозарядный <данные изъяты> который свидетелю передал (незаконно сбыл путем дарения) подсудимый ФИО2, данное оружие изъято.

Из заключения эксперта от 31.12.2019 №-э (т. 10 л.д. 241-242) следует, что оружие, изъятое в ходе осмотра места происшествия от 13.02.2019, является нарезным огнестрельным оружием – охотничьим самозарядным <данные изъяты> оружие предназначено для стрельбы охотничьими патронами калибра <данные изъяты>, изготовлено заводским способом, исправно и пригодно для стрельбы.

Из показаний свидетеля Свидетель №3 на предварительном следствии от 26.06.2019 (т. 6 л.д. 21-23), оглашенных и исследованных в суде согласия сторон, следует, что в декабре 2018 года к нему домой пришел его родственник ФИО3, принес тяжелый мешок и попросил спрятать его, что он и сделал, спрятав его у себя в квартире. В феврале 2019 г. он узнал о задержании ФИО3, открыл мешок и обнаружил в нем травматический пистолет системы ПМ, два патрона к нему и охотничье ружье марки <данные изъяты> магазином без патронов. Он решил отдать ружье сотрудникам полиции. Через некоторое время он расточил дуло пистолета.

В протоколе выемки от 26.06.2019 (т. 6 л.д. 27-34) зафиксировано изъятие у свидетеля Свидетель №3 травматического пистолета <данные изъяты>, двух патронов и охотничьего ружья «<данные изъяты>», принадлежащих потерпевшему ФИО32

Из заключения эксперта от 30.12.2019 №-э (т. 10 л.д. 255-258) следует, что оружие и два патрона, изъятые в ходе выемки у Свидетель № 3 от 26.06.2019, являются: огнестрельным оружием ограниченного поражения - пистолетом <данные изъяты>. <данные изъяты>, огнестрельным гладкоствольным оружием – самозарядным охотничьим карабином <данные изъяты>, боеприпасами для огнестрельного оружия ограниченного поражения – пистолетными патронами травматического действия калибра. <данные изъяты>. Оружие и патроны пригодны для стрельбы.

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 23.01.2020 (т. 6 л.д. 35-43), осмотрена квартира свидетеля Свидетель №3 № в <адрес> в рп. Чегдомын, где он указал на шкаф в комнате, в которой он хранил карабин <данные изъяты> и травматический пистолет, переданные ему ФИО3

В протоколе осмотра предметов от 03.07.2019 (т. 6 л.д. 44-54) зафиксирован осмотр оружия и патронов, изъятых при осмотре места происшествия от 13.02.2019 с участием свидетеля Свидетель № 2 и в ходе выемки от 26.06.2019 у свидетеля Свидетель № 3, принадлежащее ФИО32: огнестрельного оружия ограниченного поражения пистолет <данные изъяты>, 2 патронов - боеприпасов для огнестрельного оружия ограниченного поражения – пистолетных патронов травматического действия кал.. <данные изъяты>, огнестрельного гладкоствольного оружия – самозарядного охотничьего карабина <данные изъяты>, нарезного огнестрельного оружия – охотничьего самозарядного карабина «<данные изъяты>. Данное оружие признано по делу в качестве вещественных доказательств.

Однако ранее в суде свидетель Свидетель №3 (т. 19 л.д. 53об.-54) не подтвердил свои показания на следствии от 26.06.2019, пояснив, что таких показаний он не давал, подписал их не читая, на самом деле оружие и газовый пистолет, завернутые в белую тряпку, он нашел в старом разбитом здании в районе «4-го магазина» в п. Чегдомын в начале зимы 2019 года. Оружие он принес домой, но жена сказала, чтобы он отнес его в полицию, после чего он позвонил сотруднику полиции ФИО157 и через неделю оружие изъяли.

Суд не принимает показания свидетеля Свидетель №3, ранее данные им в суде (т. 19 л.д. 53об.-54) и оглашенные с согласия сторон, признает их недостоверными, поскольку они опровергаются протоколом осмотра места происшествия от 23.01.2020 (т. 6 л.д. 35-43), где через полгода после его допроса в июне 2019 г. он также подтвердил свои показания на следствии, при этом Свидетель № 3 было разъяснено положение ст. 51 Конституции РФ о несвидетельствовании против себя и близких родственников, настаивая на том, что он хранил в своей квартире оружие, преданное ему ФИО3, которое впоследствии он выдал в ходе выемки 26.06.2019 (т. 6 л.д. 27-34) и которое было осмотрено 03.07.2019 (т. 6 л.д. 44-49), при этом в данных документах каких-ибо замечаний он не указал, что подтверждает правдивость показаний Свидетель № 3 на следствии. Суд учитывает, что свидетель приходится родственником подсудимому ФИО3 и заинтересован в исходе уголовного дела в отношении последнего, этим объясняется изменение его показаний в суде.

Показания свидетеля Свидетель № 3 на предварительном следствии (т. 6 л.д. 21-23) суд принимает как достоверные, поскольку замечаний в ходе допроса свидетель не указал, собственноручно написал, что с его слов записано верно и прочитано лично.

Представитель потерпевшего АО «Ургалуголь» Потерпевший №4 в суде показала, что в период с 01.09.2018 по 01.10.2018 с территории восьмого железнодорожного тупика АО «Ургалуголь» по адресу: п. Чегдомын <адрес>, куда посторонним лицам вход запрещен (тупик имеет ворота и огорожен забором), был похищен комбайновый кабель <данные изъяты>», длинной 600 метров, стоимостью 7 200 820 руб., в связи с чем предприятию АО «Ургалуголь» причинен ущерб в особо крупном размере, который частично возмещен ФИО44 в сумме 10 000 руб. и Свидетель № 26 в сумме 100 000 руб. Данный кабель был приобретен по контракту от 18.07.2017, как входящий в комплектацию комбайна, и закупался в метрах (километрах), а не в килограммах. На момент хищения кабель с катушки не использовался АО «Ургалуголь», после осмотра места происшествия от 02.10.2018 катушка была полностью пустая, ревизия или инвентаризация в месте временного хранения материальных ценностей не проводятся.

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 02.10.2018 (т. 2 л.д. 123-130), был осмотрен участок восьмого железнодорожного тупика АО «Ургалуголь», на котором обнаружена пустая деревянная катушка, с которой ФИО2, ФИО3 и ФИО44 организованной группой в период с 01.09.2018 по 01.10.2018, незаконно приникнув в хранилище, тайно похитили комбайновый кабель длиной 600 метров, принадлежащий АО «Ургалуголь», причинив последнему ущерб в особо крупном размере. В ходе осмотра обнаружен и изъят след орудия взлома.

По контракту № УРГАЛ-<данные изъяты> от 18.07.2017 покупатель АО «Ургалуголь» приобрел у продавца Фирмы «Айкхофф Бергбаутехник ГмбХ» (Германия) очистной комбайн с комплектующими, куда входил комбайновый кабель 3х120 мм.кв., вкл. штекер <данные изъяты>, 600 метров, стоимостью 100 000 евро (т. 18 л.д. 58-87).

Из справки АО «Ургалуголь» от 03.10.2018 (т. 2 л.д. 118), следует, что стоимость похищенного комбайнового кабеля <данные изъяты>, 600 метров, составляет 7 200 820 руб.

Из показаний свидетеля ФИО4. на предварительном следствии (т. 4 л.д. 220-222, 233-235), оглашенных и исследованных в суде согласия сторон, следует, что он работает начальником участка <данные изъяты>» по скупке металла. Примерно 20.09.2018 около 15 час. ему позвонил парень и сказал, что у него есть 800-900 кг меди, и спросил о ее принятии, на что он сказал ему приезжать. В этот же день около 16 час. он находился на рабочем месте, когда к ним на базу приехал микрогрузовик (ФИО96 а также второй автомобиль, за рулем которого был ФИО2, с ними был третий парень (ФИО3). В кузове микрогрузовика лежали куски медного провода, длинною около 4 метров каждый, было видно, что кабель недавно обожжен. ФИО2 вышел из машины и сказал ему, что звонил ему он, и они привезли для сдачи медный кабель. Он сказал им выкладывать медь на весы. ФИО2 и остальные выгрузили кабель и взвесели его. Вес составлял примерно 800 кг, затем он заплатил ФИО2 за этот кабель 230 000 руб. наличными. Он спросил у ФИО2, откуда медь, на что тот ответил, что с шахты. ФИО2 был одет в чистую одежду, было видно, что он руководит водителем и пассажиром грузовика, т.к. те слушались его и делали все, что тот говорил. После этого примерно 01.10.2018 около 16 час. ФИО2 и эти же двое парней (ФИО6 и ФИО3) приехали снова и привезли на том же микрогрузовике такие же отрезки медного кабеля, их вес составил около 750 кг, за него он заплатил ФИО2 220 000 руб. наличными. ФИО2 ему сказал, что они приедут еще 5-6 раз и привезут примерно такой же вес меди. Впоследствии ФИО2 звонил ему по телефону и предлагал принять медь, но он отказался, т.к. денег у него не было. 10.10.2018 в <данные изъяты> приехали сотрудники полиции и изъяли медные отрезки кабеля, сданные ФИО2 и двумя парнями (ФИО6 и ФИО3).

В протоколе предъявления для опознания по фотографии от 26.11.2018 (т. 4 л.д. 241-243) свидетель ФИО4. опознал ФИО2 как лицо, которое в сентябре 2018 года вместе с двумя парнями (ФИО6 и ФИО3) привезли ему в <данные изъяты> две большие партии медного кабеля и сдали его на металл.

Согласно протоколу обыска от 10.10.2018 (т. 5 л.д 3-8, 39-40), в <данные изъяты> по адресу: Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Чегдомын, <адрес>, в присутствии свидетеля ФИО4. были изъяты металлические жилы – остатки кабеля, похищенного с территории АО «Ургалуголь», весом 1680 кг. Данные металлические жила признаны вещественным доказательством по уголовному делу.

Из показаний свидетеля Свидетель №10 на предварительном следствии (т. 4 л.д. 223-225), оглашенных и исследованных в суде согласия сторон, следует, что ему известно, что с территории 8 железнодорожного тупика АО «Ургалуголь» был похищен комбайновый кабель. 10.10.2018 похищенный кабель был изъят сотрудниками полиции и передан АО «Ургалуголь» на ответственное хранение. В полученном кабеле от сотрудников полиции он опознал данный кабель по техническим характеристикам и сечению медных жил как тот, который был у них похищен с территории указанного 8 железнодорожного тупика.

В суде ФИО96., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и вынесен обвинительный приговор, которому была разъяснена ст. 51 Конституции РФ, а также на предварительном следствии (т. 8 л.д. 81-85, 97-101) показал, что он совершил кражу медного кабеля с территории АО «Ургалуголь» в период с 01.09.2018 по 01.10.2018 в ночное время группой лиц с ФИО2, ФИО44, ФИО3, ФИО31 и парнем по имени ФИО13. В тот период времени по просьбе ФИО2 он приехал к территории АО «Ургалуголь» на своем грузовике, где они похитили кабель, погрузили в его автомобиль и поехали в лес, где обожгли его, а затем отвезли на металоприем, где ФИО2 сдал данный кабель мужчине по имени ФИО4, получив за него деньги, и отдал ему вознаграждение за кражу в сумме 10 000 руб. Он не помнит, сколько точно раз он приезжал на грузовике в пункт приема металла, но один раз помнит.

Согласно протоколу обыска от 07.12.2018 (т. 5 л.д. 20-22, 39-40), в гараже № <данные изъяты> в п. Чегдомын был изъят автомобиль марки «<данные изъяты>, принадлежащий ФИО96., на котором он перевозил похищенный кабель. Данный автомобиль признан вещественным доказательством по уголовному делу.

Из протоколов проверки показаний на месте от 12.02.2019, 13.02.2019, 25.06.2019 (т. 7 л.д. 41-53, т. 8 л.д. 59-70, 86-94) следует, что участвующие в следственных действиях подозреваемый ФИО3, а также ФИО96 и ФИО31 в присутствии защитников и понятых подробно рассказали и показали участок, где на территории АО «Ургалуголь» располагалась катушка с кабелем, с которой ФИО31, ФИО2, ФИО44, ФИО3, ФИО96. и парень по имени ФИО13 совместно похитили медный кабель, а также показали место в 5 км. от п. Чегдомын и пункт металлоприема, где они обжигали данный кабель и сдали его при описанных ими обстоятельствах. ФИО31 также показал гараж ФИО72 около <адрес> в п. Чегдомын, откуда ФИО2 и ФИО3 выгнали похищенный автомобиль ФИО35, участок местности, где ФИО2 и ФИО3 сожгли автомобиль ФИО35 около <адрес> в п. Чегдомын, показал подъезд и окно в квартиру Потерпевший №7 - <адрес> в п. Чегдомын, куда проникал ФИО3.

Данные показания ФИО3, ФИО31 и ФИО96 при проверке на месте фиксировались в протоколах следственных действий, были даны ими подробно, последовательно и логично, при отсутствии противоречий с ранее данными ими же показаниями при допросах. Их показания также согласуются с показаниями ФИО96 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и вынесен обвинительный приговор, а также потерпевших и свидетелей обвинения о похищенном имуществе, о способах хищения, иными объективными доказательствами. При проверке показаний на месте присутствовали защитники, которые с подзащитными каких-либо заявлений по поводу недопустимости проведения данных действий не заявляли, замечания не вносили.

Из показаний потерпевшего ФИО35 на предварительном следствии и в суде (т. 3 л.д. 4-8, т. 8 л.д. 102-105, т. 19 л.д. 29-30), оглашенных и исследованных в суде согласия сторон, следует, что у него имелся автомобиль марки <данные изъяты>, который он купил за 170 000 руб. 27.09.2018 он приехал на своем автомобиле на работу в АО «Ургалуголь» и около 06:20 час. оставил его на автостоянке по <адрес> п. Чегдомын. Около 14:30 час. на автостоянке свой автомобиль он не обнаружил, о чем сообщил в полицию. 05.10.2018 сотрудники полиции ему сообщили, что его автомобиль найден сожженным около <адрес> в п. Чегдомын. По прибытию на место он увидел свой автомобиль полностью сгоревшим. Впоследствии он получил от следователя детали и запчасти, изъятые в ходе обыска в надворной постройке, расположенной вблизи <адрес> в п. Чегдомын, похищенные вместе с его автомобилем. Хищением данного автомобиля ему причинен значительный материальный ущерб на сумму 170 000 руб., из которых 65 000 руб. возместила ему Свидетель №26 (мать ФИО2).

Из свидетельства о регистрации транспортного средства (т. 3 л.д. 18) следует, что в собственности потерпевшего ФИО35 находится автомобиль марки «<данные изъяты>

Из протокола осмотра места происшествия от 27.09.2018 (т. 2 л.д. 54-58) следует, что в присутствии потерпевшего ФИО35 был осмотрен участок местности, расположенный на автостоянке в 127 м. от <адрес> в п. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края в южном направлении, откуда ФИО2 и ФИО3 в период с 01.09.2018 по 27.09.2018 совершили кражу автомобиля марки <данные изъяты>» у ФИО35 с причинением тому значительного ущерба, организованной группой.

Из протокола осмотра места происшествия от 06.10.2018 (т. 2 л.д. 72-79, т. 2 л.д. 84) следует, что в присутствии потерпевшего ФИО35 был осмотрен участок местности, расположенный около <адрес> в п. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края, где обнаружен уничтоженный огнем автомобиль марки «<данные изъяты>», принадлежащий ФИО35 Сгоревший автомобиль признан вещественным доказательством по уголовному делу.

Из показаний свидетеля Свидетель №11 на предварительном следствии (т. 3 л.д. 23-24), оглашенных и исследованных в суде согласия сторон, следует, что в мае 2018 года он

продал автомобиль марки «<данные изъяты>, за 170000 руб. ФИО35, передав тому автомобиль и имеющиеся комплекты ключей.

Из показаний свидетеля Свидетель №13 на предварительном следствии (т. 3 л.д. 55-57), оглашенных и исследованных в суде согласия сторон, следует, что у него в собственности ранее был автомобиль марки «<данные изъяты>», который впоследствии приобретён ФИО35, но ключей от данного автомобиля у него не было и никому эти ключи, в том числе ФИО3, он не продавал.

Из показаний свидетеля Свидетель №12 на предварительном следствии (т. 3 л.д. 35-37, 50-54), оглашенных и исследованных в суде согласия сторон, следует, что в сентябре 2018 года к нему в автосервис приехали ФИО2 и ФИО3 на автомобиле марки «<данные изъяты>, и просили его отремонтировать. Они привезли с собой автозапчасти к ходовой части автомобиля и сами их в автосервисе переставили. Он должен был красить и шпаклевать автомобиль, но не успел, т.к. его изъяли сотрудники полиции.

Согласно протоколу обыска от 11.12.2018 (т. 3 л.д. 60-67), в ходе обыска в автосервисе по адресу: Хабаровский край, Верхнебуреинский район, р.п. Чегдомын, <адрес>, с участием свидетеля Свидетель №12, был изъят автомобиль марки «<данные изъяты>, принадлежащий по документам бывшей супруге ФИО3 – ФИО39

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 23.01.2020 (т. 3 л.д. 91-104), на участке местности на территории <адрес> в п. ЦЭС был осмотрен автомобиль марки «<данные изъяты>, при осмотре каких-либо автозапчастей в багажнике и салоне автомобиля не обнаружено. Данный автомобиль признан вещественным доказательством по уголовному делу.

Из показаний свидетеля Свидетель №8 на предварительном следствии и в суде (т. 4 л.д. 45-47, т. 6 л.д. 80-86, т. 19 л.д. 49-49об.), оглашенных и исследованных в суде согласия сторон, следует, что к него есть гараж, расположенный около <адрес> в п. Чегдомын, от которого он дал ключ ФИО2, но о хранении в его гараже похищенного автомобиля ФИО35 ему неизвестно. Также он, как участковый, проверял порядок хранения оружия ФИО37 (нарезное охотничье оружие марки <данные изъяты>.) по адресу: п. Чегдомын, <адрес>, который имеет на него разрешение <данные изъяты>, выданное 17.11.2014 ОМВД России по Верхнебуреинскому району. Согласно акту проверки условий обеспечения сохранности оружия и патронов от 16.12.2017, данное оружие ФИО37 хранил в металлическом сейфе. Из личного общения с ФИО2 он знает, что тот в кругу друзей с ФИО44 и ФИО3 был лидером, решал, куда им ходить и что делать, а те выполняли. ФИО2 слушались и уважали из-за его материального положения, так как у него всегда были деньги и автомобили.

В протоколе обыска от 11.12.2018 (т. 3 л.д. 69-75) зафиксировано, что в ходе обыска в надворной постройке, прилегающей к дому № по <адрес> в п. Чегдомын, были изъяты автозапчасти от похищенного у ФИО35 автомобиля марки «<данные изъяты>», а именно: 4 резиновых коврика, передняя решетка, чехлы от багажника, чехол на стойку, задний фонарь, передняя фара, электронный спидометр, торпеда, прикуриватель, карданчик, провод, фрагмент приборной панели, крестовина, шаровая. В данной надворной постройке в период с 02.10.2018 по 11.12.2018 ФИО2, ФИО44 и ФИО3, действуя в составе организованной группы, незаконно хранили оружие, похищенное ФИО3 и ФИО44 у потерпевшего ФИО37, а затем ФИО31, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и вынесен обвинительный приговор, вынес нарезное охотничье оружие марки <данные изъяты>, положив его в автомобиль ФИО33

Согласно протоколу осмотра предметов от 10.01.2019 (т. 3 л.д. 76-83, 85-86, 88), с участием потерпевшего ФИО35 осмотрены запчасти от автомобиля «<данные изъяты>», изъятые при обыске в надворной постройке от 11.12.2018, которые ФИО35 опознал, как предметы и составляющие его автомобиля, который был у него похищен. Данные предметы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу.

Согласно протоколу проверки показаний на месте от 13.02.2019 (т. 7 л.д. 41-53), подозреваемый ФИО3 показал участок местности, расположенный на автостоянке

административного здания АО «Ургалуголь» (р.п. Чегдомын, <адрес>), где был припаркован автомобиль «<данные изъяты>», принадлежащий ФИО35, откуда он и ФИО2 его украли, пояснив, что он сел в автомобиль ФИО35, завел и отвез его в гараж ФИО72, а также показал гараж ФИО72, куда он вместе с ФИО2 поставили украденный автомобиль ФИО35, расположенный около <адрес> в п. Чегдомын, показал участок местности в п. Чегдомын, где впоследствии он с ФИО2 и ФИО31 сожгли автомобиль ФИО35.

Из показаний потерпевшей ФИО42 на предварительном следствии и в суде (т. 3 л.д. 108-110, 112-115, 223-225, 227-233, т. 19 л.д. 3об.-5, 113, 118об.), оглашенных и исследованных в суде согласия сторон, следует, что она является индивидуальным предпринимателем, проживала в <адрес> в п. Чегдомын со своим сожителем ФИО37, имеет кафе «<данные изъяты>» по <адрес> п. Чегдомын, где ведется видеонаблюдение, и видеозаписи записываются на серверный блок, расположенный в подсобном помещении кафе. 02.10.2018 около 17:50 час. она с ФИО37 ушли в кафе «<данные изъяты>» праздновать ее день рождения. Перед уходом они закрыли все окна, балкон и двери. Они вернулись из кафе около 02:30 час. 03.10.2018 и кафе закрыли. Однако они не смогли открыть входную дверь квартиры, т.к. она была закрыта изнури на замок. Тогда ФИО37 залез через балкон в их квартиру и открыл ей дверь. В квартире она увидела беспорядок, были разбросаны все вещи из шкафов, и они сразу вызвали полицию. Осмотрев квартиру, они обнаружили, что были похищены нарезное охотничье оружие марки <данные изъяты> и 100 патронов к нему, принадлежащее ФИО37 В квартиру проникли через балкон, т.к. была повреждена балконная дверь. Когда она находилась в кафе, туда заходил ФИО2, который все время находился рядом с кафе, его машина стояла рядом. Она полагает, что кражу из ее квартиры могли совершить друзья ФИО2. Около 10 час. 03.10.2018 ей позвонила работница кафе «<данные изъяты> и сообщила, что дверь со служебного входа кафе открыта и имеет следы взлома, а в подсобном помещении кафе беспорядок. Она пришла в кафе и обнаружила, что со стола в подсобном помещении пропал видеорегистратор (серверный блок) стоимостью 8 900 руб., перфоратор стоимостью 5 100 руб., шуруповерт стоимостью 5 000 руб., денежные средства в сумме 1 000 руб., а всего имущества на общую сумму 20 000 руб., в результате чего ей причинен значительный материальный ущерб на указанную сумму. Ущерб полностью ей возмещен ФИО2 в сумме 20 000 руб.

Из показаний ФИО37 на предварительном следствии, данные им в качестве свидетеля (т. 3 л.д. 129-132, т. 4 л.д. 1-8), оглашенных и исследованных в суде согласия сторон, следует, что около 10 час. 03.10.2018 ФИО42 позвонила ее работница и сообщила, что в кафе «<данные изъяты>» проникли неизвестные лица. После чего они пошли в кафе, где обнаружили, что входная дверь с задней стороны кафе взломана, оторвано крепление, дверь открыта, в подсобном помещении беспорядок, пропало имущество: видеорегистратор (серверный блок), перфоратор, шуруповерт, денежные средства в сумме 1 000 руб.

Из показаний потерпевшего ФИО37 на предварительном следствии и в суде (т. 3 л.д. 237-240, т. 19 л.д. 5-7), оглашенных и исследованных в суде согласия сторон, следует, что он проживает с ФИО42, ранее они проживали в <адрес> в п. Чегдомын. 02.10.2018 у ФИО42 был день рождения, и они около 17:50 час. пошли его праздновать в кафе «<данные изъяты>» в <адрес> в п. Чегдомын, которое принадлежит ФИО42 Когда они ушли, дверь и все окна в квартире были закрыты. Домой из кафе они вернулись примерно в 02:30-03:00 час. 03.10.2018, но не смогли открыть дверь в квартиру, т.к. она была закрыта изнутри на замок. Он понял, что кто-то проник к ним в квартиру. Он вышел на улицу и залез в окно их квартиры, увидел, что дверь действительно кем-то была закрыта на внутренний замок. Он открыл дверь, и зашла ФИО42 В квартире они обнаружили беспорядок, все вещи были разбросаны, все было выброшено из шкафов. У него в прихожей стоял сейф, в котором находился его карабин <данные изъяты> и 100 патронов к нему, которые были в коробке и в мешочке. Они с ФИО42 увидели, что из сейфа были похищены указанные карабин и патроны. Карабин был исправен, в последний раз он осуществлял из него выстрелы за полгода до его хищения.

На имя ФИО37 было выдано разрешение <данные изъяты> от 17.11.2017 (т. 3 л.д. 242) на хранение и ношение охотничьего огнестрельного оружия - карабина <данные изъяты>.

Из акта проверки условий обеспечения сохранности оружия от 16.12.2017 (т. 4 л.д. 156) следует, что у ФИО37 проверялся порядок хранения указанного оружия марки <данные изъяты> в его жилище по адресу: рп. Чегдомын, <адрес> нарушений не выявлено.

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 03.10.2018 (т. 2 л.д. 106-115), была осмотрена <адрес> в рп. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края, в которой ФИО2, ФИО3 и ФИО44 в период с 02.10.2018 по 03.10.2018 совершили покушение на кражу имущества, принадлежащего ФИО42, с незаконным проникновением в жилище, организованной группой, не доведенную до конца по независящим от этих лиц обстоятельствам, а также из которой ФИО3 и ФИО44 организованной группой похитили огнестрельное оружие, принадлежащее ФИО37, и незаконно перенесли его в надворную постройку, прилегающую к дому № по <адрес> в рп. Чегдомын, где в последующем ФИО2, ФИО3 и ФИО44 незаконно хранили оружие организованной группой. В ходе осмотра обнаружены беспорядок в квартире, повреждения на балконной двери, вскрытый сейф, отсутствие в сейфе огнестрельного оружия марки <данные изъяты> принадлежащего ФИО37 Изъят: след обуви.

Из протокола осмотра места происшествия от 22.01.2020 (т. 8 л.д. 226-229) следует, что был осмотрен <данные изъяты>, расположенный на проезде Дачный в рп. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края, где на его территории ФИО2 и ФИО44, действуя в составе организованной группы, осуществляли незаконное ношение огнестрельного оружия, похищенного у ФИО37

Согласно протоколу обыска от 04.10.2018 (т. 3 л.д. 161-165), по месту жительства ФИО44 – в <адрес> в п. Чегдомын – проведен обыск, в ходе которого изъята обувь ФИО44 (пара мужских туфель темного цвета).

Из показаний свидетеля Свидетель №17 на предварительном следствии (т. 3 л.д. 134-137), оглашенных и исследованных в суде согласия сторон, следует, что он участвовал в качестве понятого при производстве обыска в жилище ФИО44 – <адрес> в п. Чегдомын, где была изъята пара мужских туфель темного цвета, при этом Мухин В.В. пояснил, что эта обувь принадлежит ему, и он ее носит.

Согласно протоколам осмотров предметов от 04.10.2018, 06.10.2018, 18.11.2018 (т. 3 л.д. 191-204, 208-212, т. 4 л.д. 190-191, 198), была осмотрена обувь ФИО44, изъятая у него по месту жительства в ходе обыска от 04.10.2018, - пара мужских туфель темного цвета. Данная пара обуви признана вещественным доказательством по уголовному делу.

Из заключения эксперта от 05.10.2018 № (т. 10 л.д 98-102) следует, что след обуви, изъятый в ходе осмотра места происшествия от 03.10.2018 в квартире ФИО42 по адресу: <адрес> в п. Чегдомын, оставлен подошвой туфли на правую ногу, изъятой в ходе обыска в жилище ФИО44 из <адрес> в п. Чегдомын.

Из показаний свидетеля Свидетель №15 на предварительном следствии и в суде (т. 4 л.д. 63-66, т. 19 л.д. 12-12об.), оглашенных и исследованных в суде согласия сторон, следует, что в 2018 году к нему домой подъехал ФИО2 и сказал, что у него есть информация, что оружие, похищенное у ФИО37, находится в гараже Свидетель №6, о чем он сообщил зам. начальника отдела уголовного розыска ОМВД России по Верхнебуреинскому району Свидетель №5, чтобы тот проверил эту информацию. На следующий день от Свидетель №5 он узнал, что они проверили гараж Свидетель №6, но оружия не нашли. Ему известно, что Свидетель №6 и ФИО2 хулиганы и между ними были конфликты, имелась личная неприязнь друг к другу.

Из показаний свидетеля Свидетель №5 на предварительном следствии и в суде (т. 4 л.д. 70-73, т. 19 л.д. 9об.-10об.), оглашенных и исследованных в суде согласия сторон, следует, что он проверял полученную информацию о том, что ФИО2 подкинул оружие, похищенное у ФИО37 в гараж Свидетель №6, но никакого оружия в гараже последнего не обнаружил. Он знает ФИО2 как жителя поселка, который среди своих знакомых обладает лидерскими качествами, умеет убеждать и подчинять себе морально более слабых лиц, побуждать их к совершению определённых действий.

Из показаний свидетеля Свидетель №6 на предварительном следствии (т. 4 л.д. 77-79), оглашенных и исследованных в суде согласия сторон, следует, что ему знакомы ФИО2, ФИО44 и ФИО3, которые тесно общались между собой, ФИО2 был среди них лидером, ФИО3 и ФИО44 его слушались и уважали за то, что у него всегда были деньги и богатые родители. Какого-либо оружия в его гараж ФИО2 не подкидывал, что невозможно в связи с отсутствием больших отверстий в гараже, считает, что ФИО2 наговаривает на него из-за конфликта по поводу общей девушки.

Допрошенный в суде в качестве эксперта начальник экспертно-криминалистической группы ОМВД России по Верхнебуреинскому району ФИО41, показал, что на основании индивидуальных идентификационных признаков оружия (маркировки, номеров и т.д.), указанных в обозреваемых им документах на оружие - разрешении <данные изъяты> от 17.11.2017 на имя ФИО37, акте проверки условий обеспечения сохранности оружия от 16.12.2017, разрешении <данные изъяты> от 27.01.2015 на имя ФИО32 - он делает вывод о том, что карабин <данные изъяты> является огнестрельным оружием - нарезным охотничьим оружием марки <данные изъяты>.; <данные изъяты> является огнестрельным оружием - охотничьим с нарезным стволом карабином <данные изъяты>

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 03.10.2018 (т. 2 л.д. 87-100), было осмотрено кафе «<данные изъяты>», расположенное в <адрес> в рп. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края, из которого ФИО2, ФИО3 и ФИО44 03.10.2018 совершили кражу имущества, принадлежащего ФИО42, с причинением ей значительного ущерба, с незаконным проникновением в помещение, организованной группой. В ходе осмотра обнаружены беспорядок, повреждения на входной двери с тыльной стороны здания, в подсобном помещении кафе обнаружен и изъят след обуви.

Из показаний свидетеля Свидетель №18 на предварительном следствии (т. 3 л.д. 121-124), оглашенных и исследованных в суде согласия сторон, следует, что 03.10.2018 по просьбе ФИО42 она вышла поработать в кафе «<данные изъяты>» по <адрес>. Чегдомын. Придя в кафе вместе с работницей Свидетель № 19, они обнаружили в помещении беспорядок, в подсобном помещении повсюду были разбросаны вещи, служебный вход был открыт, запирающее устройство повреждено. Свидетель №19 позвонила ФИО42 и сообщила об этом.

Из показаний свидетеля Свидетель №19 на предварительном следствии (т. 3 л.д. 125-128), оглашенных и исследованных в суде согласия сторон, следует, что с 02.10.2018 по 03.10.2018 она работала в кафе <данные изъяты>» по <адрес>. Чегдомын. Около 03:00 час. 03.10.2018 они закрыли кафе и ушли домой. Утром около 10 час. 03.10.2018 она пришла на работу, открыла центральный вход в кафе и прошла в помещение, где увидела беспорядок, в подсобном помещении были разбросаны вещи, на входной двери с задней стороны кафе было повреждено крепление, вырвано запирающее устройство, и дверь была открыта. После этого она позвонила ФИО42

Из показаний свидетеля Свидетель №16 на предварительном следствии (т. 12 л.д. 89-91), оглашенных и исследованных в суде согласия сторон, следует, что ранее ФИО3 снимал у нее квартиру по адресу: Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Чегдомын, <адрес>. ФИО3 04.10.2018 написал ей смс с просьбой выкинуть его обувь из квартиры, однако, никакой обуви он не оставлял, и она ничего не выкидывала.

Протоколом выемки от 04.10.2018 (т. 4 л.д. 133-134) у ФИО3 был изъят мобильный телефон марки <данные изъяты>, который был осмотрен и признан вещественным доказательством по делу, о чем составлен протокол осмотра предметов от 26.01.2020 (т. 4 л.д. 192-198).

Согласно заключению эксперта от 09.04.2019 № Э (т. 10 л.д. 98-102), при исследовании мобильного телефона ФИО3 марки «<данные изъяты> обнаружена смс-переписка с Свидетель №16, в ходе которой ФИО3 04.10.2018 просит ее выбросить его обувь из квартиры, то есть непосредственно после совершения кражи из помещения кафе «<данные изъяты>» и покушения на кражу в жилище ФИО42

Из показаний потерпевшей Потерпевший №7 на предварительном следствии и в суде (т. 5 л.д. 141-142, 147-152, т. 19 л.д. 16об.-17об.), оглашенных и исследованных в суде согласия сторон, следует, что она является индивидуальным предпринимателем, проживает в <адрес> в п. Чегдомын. 28.10.2018 она уехала в г. Хабаровск и закрыла свою квартиру, вернулась домой 09.11.2018, где увидела беспорядок в квартире, в комнате было взломано и открыто окно, пропало ее имущества: фотоаппарат марки «<данные изъяты>» стоимостью 25 000 руб., золотая цепочка стоимостью 48 000 руб., золотой кулон стоимостью 22 000 руб., денежные средства в сумме 70 000 руб., а также не представляющие для нее ценности: связка ключей от указанной квартиры, ключ от гаража, принадлежащего Потерпевший №7, ключ от магазина «<данные изъяты>», ключ от автомобиля «<данные изъяты>, альбом для монет, металлический сейф. Всего от кражи ее имущества ей причинен значительный ущерб на сумму 165 000 руб. Она знает ФИО2, ФИО44 и ФИО3, которые позиционировали себя как преступную банду и желали, чтобы их все боялись. Ей известно о том, что они совершали множество преступлений у различных людей из квартир и помещений, создав свою банду для совместного совершения преступлений и таким образом зарабатывать, они сами этого не скрывали и говорили об этом, о чем ей известно от жителей п. Чегдомын. Лидером среди них был ФИО2, который командовал ФИО44 и ФИО3, а те его слушались и уважали. От Свидетель №26 она получила в счет частичного погашения ущерба 100 000 руб.

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 14.02.2019 (т. 2 л.д. 194-213), была осмотрена квартира Потерпевший № 7 по адресу: <адрес> рп. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края, из которой ФИО2 и ФИО3 в период с 28.10.2018 по 09.11.2018 совершили кражу имущества Потерпевший №7 с причинением ей значительного ущерба, с незаконным проникновением в жилище, организованной группой. В ходе осмотра обнаружены беспорядок, повреждения на окне, отсутствие указанного Потерпевший №7 в ее показаниях имущества.

Из показаний свидетеля Свидетель №14 на предварительном следствии (т. 5 л.д. 160-162), оглашенных и исследованных в суде согласия сторон, следует, что в декабре 2018 г. он совместно с ФИО73 и ФИО31 находились у него дома, где ФИО31 им рассказал, что ФИО2 должен ему денег за «конкретную тему», а также рассказал, что в надворной постройке около <адрес> в п. Чегдомын ФИО2 хранит похищенные оружие и другое имущество. Тогда он с ФИО73 ночью вскрыли эту надворную постройку и обнаружили в ней имущество, похищенное с квартиры Потерпевший № 7 (паспорт на имя Потерпевший № 7, ключи от автомобиля <данные изъяты> а также нашли 2 радиостанции, сумку с ключами от квартирных дверей, запчасти от похищенного автомобиля «<данные изъяты>», принадлежащие ФИО35 В эту же ночь он позвонил Потерпевший №7 и сказал, что знает, где находится похищенное у Потерпевший № 7 имущество. Он также звонил ФИО2 и просил у него 150 000 руб., иначе он расскажет Потерпевший №7, что он совершил кражу из квартиры Потерпевший №7, но тот отказался. После этого он всё рассказал Потерпевший №7 и отдал ему вещи, найденные в сарае ФИО2.

Из показаний свидетеля Потерпевший № 7 на предварительном следствии (т. 5 л.д. 163-165), оглашенных и исследованных в суде согласия сторон, следует, что в конце 2018 г. ему позвонил Свидетель №14 и сообщил, что нашел в надворной постройке около <адрес> в п. Чегдомын, которой пользуется ФИО2, похищенное имущество из квартиры Потерпевший № 7 На месте в постройке он обнаружил паспорт на имя Потерпевший № 7, ключи от автомобиля сестры Потерпевший №7 марки «<данные изъяты>», в эту же ночь он позвонил ФИО2 и высказал ему претензии по данному поводу. Сарай этот принадлежит ФИО72, который предоставлял его ФИО2

Согласно протоколу обыска от 12.02.2019 (т. 8 л.д. 157-162), по месту временного проживания ФИО2 по <адрес> были обнаружены и изъяты 2 радиостанции марки «<данные изъяты>».

Протоколом осмотра предметов от 26.01.2020 (т. 11 л.д. 14-29) осмотрены 2 радиостанции <данные изъяты>», изъятые в ходе обыска от 12.02.2019 у ФИО2 Радиостанции исправны и признаны вещественными доказательствами по делу.

Постановлениями зам. начальника УМВД России по Хабаровскому краю о предоставлении результатов ОРД от 04.02.2019 № 33, 35, от 01.10.2019 № 234 (т. 9 л.д. 5-6, 49-50, 167-169) органу следствия были предоставлены материальные носители №., №г., №., №., №., №. с записями телефонных переговоров ФИО44, ФИО2 и ФИО3

Согласно протоколам осмотров предметов от 19.11.2019, от 20.11.2019 и аннотациям к дискам с записями телефонных переговоров ФИО44, ФИО2 и ФИО3 (т. 11 л.д. 1-6, 12-13, т. 9 л.д. 8-148, т. 10 л.д. 61, 63), был осмотрен компакт-диск <данные изъяты> с результатами оперативно-розыскной деятельности – «прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО2, где содержится аудиозапись телефонного разговора с наименованием «<данные изъяты>»: ФИО2 разговаривает со ФИО33, обсуждая оружие, украденное у ФИО32, при этом ФИО2 говорит, что только он знает, где данное оружие находится, компакт-диск № с результатами оперативно-розыскной деятельности – «прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО2, где содержатся аудиозаписи: телефонного разговора с наименованием «<данные изъяты>», где ФИО2 разговаривает с ФИО3, просит его убрать рюкзак с похищенным имуществом у Потерпевший №7, опасаясь, что его найдут, и просит его перепрятать в надворную постройку, расположенную около <адрес> в рп. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края; разговора с наименованием «<данные изъяты>», где ФИО3 рассказывает ФИО2 о том, что забрал имущество Потерпевший №7 с дачи и перепрятал в указанную надворную постройку; разговора ФИО2 и Свидетель № 14, где последний говорит, что нашел в указанной надворной постройке украденное имущество Потерпевший №7 и требует от ФИО2 деньги в сумме 150000 руб.; разговора с наименованием «<данные изъяты>», где ФИО2 разговаривает с ФИО3 и просит его убрать все украденное имущество у ФИО32, в том числе, оружие из надворной постройки, расположенной около <адрес> в рп. Чегдомын. Данные компакт-диски признаны вещественными доказательствами по уголовному делу.

Из аннотации № от 04.01.2019 с записями телефонных переговоров между ФИО3 и ФИО44, состоявшимися 05.12.2018, следует, что к хищению у потерпевшей Потерпевший № 7 имущества, которое хранилось в надворной постройке по <адрес> п. Чегдомын, причастен ФИО2, о котором ФИО3 и ФИО44 также в своем разговоре упомянули: 1. «… Шепелявый, как обычно, вылезет из этого». 2. «Да, всего наплетет, а мы, как всегда, крайними будем». 1. «Ну, оно так и будет, вот увидишь…» 2. «Ага» (т. 9 л.д. 28-30). Согласно аннотации <данные изъяты> от 04.01.2019 с записями телефонных переговоров между ФИО6 и ФИО2, состоявшимися 08.12.2018 по хищению меди, последний сообщает ФИО6: «…в Чегдомыне такая ситуация, что (ФИО3) поймают и все равно пристрелят… Пока все думают на меня, а когда я приеду, расскажу все, что, как и почему, все будут думать на <данные изъяты> Но я-то откусаюсь, а <данные изъяты> уже не откусается» (т. 9 л.д. 122-123).

ФИО31, допрошенный в суде в качестве свидетеля, а также как лицо, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство и вынесен обвинительный приговор, которому была разъяснена ст. 51 Конституции РФ, частично подтвердил свои показания, данные им на предварительном следствии и ранее в суде (т. 8 л.д. 45-58, 74-80, т. 12 л.д. 80-84, т. 19 л.д. 39-44об.) и пояснил, что ФИО2, ФИО44, ФИО3 были не просто друзьями, они изначально договорились о том, чтобы вместе совершать преступления и зарабатывать таким образом деньги. Он от них не раз слышал, как они говорили, что хотят, чтобы их боялись в поселке, хотят стать самыми сильными. Лидером у них был ФИО2, его всегда все слушались. Сам ФИО2 никогда в кражах не участвовал, но стоял на «стреме», говорил, что и кому делать, а ФИО44 и ФИО3 его слушались, залазили в квартиры или еще куда-либо по указанию ФИО2. У них никогда не было цели украсть что-то конкретное, они хотели красть все, что представляет какую-то ценность. ФИО2 всегда решал, что делать с похищенным имуществом, так именно ФИО2 договаривался о том, кому и за сколько продать украденный ими кабель, а потом делил между всеми деньги, у ФИО2 было также украденное оружие и ФИО2 им распоряжался, он давал ФИО3 и ФИО44 отвертки, ломы, перчатки и другие предметы для краж. Информацию о том, что и где можно украсть, давал ФИО2, он знал, когда Потерпевший №7 нет дома, когда к ним можно залезть, про краденой кабель, про украденный <данные изъяты> и др. Все преступления ФИО2, ФИО3 и ФИО44 совершали вместе, их состав их был постоянный, где они обсуждали все

преступления. В сентябре 2018 г. ФИО2 спросил у него, не хочет ли он заработать денег, на что он ответил согласием, тот сказал ему взять грязную одежду. На следующий день вечером в период с 21 часа до 22 часов ФИО2 приехал к нему на автомобиле во двор, и он сел к ФИО2, где в автомобиле находились ФИО3 и ФИО44 ФИО2 повез их на Нижний Чегдомын, и они заехали в небольшой лес, расположенный между ул. Магистральной и ул. Макаренко. По пути ФИО2 сказал, что они едут на шахту. Когда они приехали к месту, они по указанию ФИО2 направились за ним. ФИО2 сказал взять большие щипцы и ножовку по металлу, которые уже лежали у него в машине. По указанию ФИО2 они пересекли улицу Магистральную и около 23 часов зашли на огороженную территорию базы АО «Ургалуголь» через открытые ворота. На базе никого не было, горели несколько фонарей, и часть территории базы была освещена. ФИО2 повел их к большой деревянной катушке, на которой был намотан кабель в обмотке. ФИО2 им сказал, что нужно отрезать части от кабеля, которые погрузить в микрогрузовик ФИО6. ФИО2 с ФИО3 занимались непосредственным отрезанием кабеля от катушки при помощи щипцов, отделяя отрезки по 5-6 метров. Он и ФИО44 перетаскивали отрезки за забор базы, где временно складировали для последующей загрузки в грузовик. Когда они пришли на базу, в саму бухту (катушку) он не заглядывал, но несколько досок на ней не было, при этом кабель из бухты не торчал. При перетаскивании им отрезков кабеля он не видел ни самого кабеля, ни как его пилили от катушки. Оставался ли кабель в катушке после них, ему неизвестно, т.к. он не смотрел внутрь бухты. ФИО6 и парень по имени ФИО13 также вместе с ФИО2 некоторые отрезки кабеля переносили за территорию базы, а потом по указанию ФИО6 поехал за бензином, досками и тряпками, которые можно было бы использоваться для обжига кабеля. Они отрезали кабель до 05-06 часов утра, сделав не менее 20-25 отрезков. Далее они все вместе загрузили отрезанный кабель в кузов грузовика ФИО96 После этого они обожгли данный кабель, а жилы кабеля сложили обратно в грузовик ФИО6. Его и ФИО44 завезли домой, а ФИО3, ФИО2 и ФИО6 поехали сдавать медные жилы кабеля в пункт приема металла, расположенный в Нижнем Чегдомыне. В его присутствии ФИО2 в автомобиле звонил кому-то на базу приемки металла и говорил, что привезет для сдачи медь. Вечером этого же дня к нему подъехал ФИО2 и привез ему 20000 руб., пояснив, что это заработанные ими деньги от кражи кабеля. Со слов ФИО2 ему известно, что те сдавали краденный кабель в пункт приема металлолома два раза и выручили около 400 000 руб. Также в сентябре 2018 г. ФИО2 купил себе автомобиль марки «<данные изъяты>», у которого отсутствовала часть запчастей. Через некоторое время он узнал о хищении такого же автомобиля у ФИО35 Через несколько дней ФИО2 позвал его съездить с ним и посмотреть, как будет гореть машина. Он увидел, как ФИО3 выгнал автомобиль ФИО35 марки «<данные изъяты>» из гаража ФИО72, расположенного около <адрес> в п. Чегдомын. Они поехали в лесополосу около <адрес> в п. Чегдомын, где ФИО2 облил автомобиль ФИО35 бензином, а ФИО3 поджег его. Он спросил у ФИО2, они ли угнали этот автомобиль у ФИО35, и тот ответил ему, что они. А также ему известно, что ФИО2 совместно с ФИО44 и ФИО3 совершили кражу имущества ФИО42 из кафе «<данные изъяты>», украли видеорегистратор. Он присутствовал при их разговоре и слышал, как ФИО2 разговаривал с ФИО3 о том, что нужно спрятать украденное имущество из кафе «<данные изъяты>», а ФИО3 говорил, чтобы он никому не рассказывал про эту кражу. Также осенью 2018 г. он видел, что в ночное время ФИО2 и ФИО3 подъехали к дому № по <адрес> в п. Чегдомын, где живет Потерпевший №7, его увидел ФИО2 и сказал садиться к ним в машину, он так и сделал. Они подъехали к подъезду данного дома, где живет Потерпевший №7, ФИО3 одел маску, залез на козырек подъезда и, взломав окно в квартиру Потерпевший №7, залез в него. Он спросил у ФИО2 о том, зачем ФИО3 туда полез, на что ФИО2 ответил, что так надо. При этом ФИО3 взял с собой рацию, а вторая рация была у ФИО2, по которой ФИО3 спрашивал у ФИО2, что брать из квартиры. Он не стал ждать их и ушел домой. Также осенью 2018 г. ФИО2 попросил его перевезти оружие и 2 коробки с патронами, похищенные у ФИО37, из его сарая до гаражей, расположенных на проезде Дачный в п. Чегдомын. Он согласился, но т.к. сам не мог перевезти это оружие ввиду отсутствия машины, то он попросил ФИО33 поехать с ним и перевезти оружие ФИО2. ФИО33 согласился и заехал за ним на своем автомобиле марки <данные изъяты>». Они вместе поехали к ФИО2, с которым встретились возле аэропорта, где тот был с ФИО44 Там ФИО2 дал ему ключи от сарая и еще раз сказал, что надо забрать карабин и патроны и перевезти до гаражей, на что он согласился. ФИО33 в их разговоре не участвовал. Потом он со ФИО33 поехали к сараю ФИО2 на <адрес> в п. Чегдомын рядом с домом №, который он открыл ключом, переданным ему ФИО2, и забрал оттуда мешок с оружием. В мешке лежало оружие - карабин, какой

именно, не помнит, в сарае на полу он увидел 2 коробки с патронами и тоже взял их с собой. Он вынес мешок с оружием и 2 коробки с патронами и отнес к машине ФИО33, который открыл багажник, а он положил все это в багажник. ФИО33 видел все это и знал, что они везут оружие и патроны. Далее они со ФИО33 поехали к гаражам <данные изъяты> на проезде Дачный, где они встретили ФИО2 и ФИО44, которые сели к ним в машину, и ФИО2 указал ФИО33, куда дальше ехать. Он не знал, что ФИО2 и ФИО44 после встречи поедут дальше с ними, он думал, что они встретят ФИО2 в гаражах, где он отдаст ФИО2 оружие и патроны и уедет, как изначально ему говорил ФИО2. Он остался в машине и решил поехать с ними. ФИО2 сказал ехать к гаражу Свидетель № 6, расположенному в том же <данные изъяты>. На автомобиле ФИО33 они остановились среди гаражей, после чего ФИО2, ФИО44 и он вышли из машины, а ФИО33 остался в ней и открыл им багажник. Из багажника ФИО2 вытащил мешок с оружием и 2 коробки патронов, которые он туда положил. Затем он вместе с ФИО44 и ФИО2, который нес мешок с оружием и патронами, пошли к гаражам, но пройдя немного, он отстал от ФИО44 и ФИО2, которые пошли дальше в гаражи и скрылись из вида, и он не видел, куда те дели это оружие и патроны. Он немного подождал их в гаражах, потом снова их увидел, те вышли из гаражей, но уже без оружия и патронов и сказали, что подкинули это в гараж Свидетель №6. Затем они все вернулись к автомобилю ФИО33, он сел в автомобиль, а ФИО2 и ФИО44 пошли пешком к машине ФИО2. Куда ФИО2 и ФИО44 дели оружие и патроны, где оно находится, он не знает.

В судебном заседании ФИО31 не подтвердил свои показания на следствия в качестве подозреваемого (т. 8 л.д. 45-58, 74-80) в части описания им похищенного кабеля по цвету (красный или черный) и размеру (о количестве жил в оплетке), а также в той части, что через 1-2 дня они обжигали кабель и сдали его на металл. Пояснил, что он не разбирается в кабелях и не может его описать, ему на момент совершения преступления было 16 лет, а обжигать кабель они поехали в тот же день после его отрезания, после чего кабель был сдан на металл. Данные уточнения ФИО31 принимаются судом, как не противоречащие установленным судом обстоятельствам, в том числе, показаниям самих подсудимых, а также ФИО6 и свидетелю ФИО4.

Свидетель ФИО33 в суде и на предварительном следствии (т. 6 л.д. 63-67) пояснял, что он общался с ФИО2, ФИО44, ФИО3, ФИО31, ФИО96. Ему известно, что ФИО2, ФИО44 и ФИО3 совершают преступления. ФИО2 пользовался в их кругу авторитетом, имел деньги и связи, обладал ярко выраженными лидерскими качествами, отдавал указания, кому и что делать. Из разговоров с ФИО2, ФИО44, ФИО3, ФИО31 и иных лиц он знает, что те совершали кражи имущества граждан, квартирные кражи, похищали оружие, похитили комбайновый медный кабель, ФИО6 на своем микрогрузовике по просьбе ФИО2 вывез кабель, который те сдали на металлоприемку, ФИО2 делил между всеми украденные деньги и имущество. Его на преступления они с собой не звали, т.к. не доверяли ему. ФИО44 и ФИО3 были исполнителями, при этом ФИО44 был «правой рукой» ФИО2

А также в суде ФИО33, уголовное дело в отношении которого выделано в отдельное производство и вынесен обвинительный приговор, которому была разъяснена ст. 51 Конституции РФ о том, что он вправе не свидетельствовать против себя, подтвердил свои показания на следствии и ранее данные в суде (т. 6 л.д. 63-67, 88-90, т. 19 л.д. 33-36об.), пояснив, что осенью 2018 г. ему позвонил ФИО31 и попросил съездить с ним и забрать оружие по просьбе ФИО2, отвезти его в другое место, на что он согласился. Далее он на своем автомобиле марки «<данные изъяты>» заехал за ФИО31 к его дому, после чего они поехали и встретились с ФИО2 возле аэропорта в п. Чегдомын. Там ФИО31 подошёл к ФИО2 и взял у него ключи от сарая Свидетель № 8, которым пользовался ФИО2 Он из машины не выходил. Далее они с ФИО31 поехали к сараю рядом с домом по <адрес>. ФИО33 остался в машине, а ФИО31 вышел и пошел к сараю, откуда вернулся через пару минут, он открыл ему багажник и видел, что ФИО31 положил в багажник оружие в мешке. Затем ФИО31 сел в машину, и они поехали к гаражам на очистных сооружениях в п. Чегдомын, как сказал ФИО31, по просьбе ФИО2. Приехав к очистным сооружениям, они встретились возле гаражей с ФИО2 и ФИО44, которые приехали на машине ФИО2 «ФИО180», а затем сели к нему в машину. Затем они на его автомобиле подъехали ближе к гаражам, из их разговора он слышал, что они собираются закинуть оружие в чей-то гараж. Проехав немного, он остановился, ФИО2, ФИО44 и ФИО31 вышли из машины и пошли

вниз к гаражам, при этом вытащили из багажника оружие и патроны, которые взяли с собой. Он остался в машине и не видел, куда те дели оружие. Он подождал их около 15 минут, затем они вернулись без оружия, ФИО31 сел к нему в машину, а ФИО2 и ФИО44 пошли к своей машине пешком.

В протоколах очных ставок между обвиняемыми ФИО2, ФИО3, ФИО44, а также ФИО31 и ФИО33 от 31.10.2019, 01.11.2019, 05.11.2019, 14.11.2019, 13.12.2019, 16.12.2019, 04.03.2020 (т. 8 л.д. 106-117, 124-154, т. 12 л.д. 60-71) участвующие в следственных действиях лица подтвердили свои показания, данные им на следствии.

Из показаний свидетеля Свидетель №4 на предварительном следствии (т. 6 л.д. 68-72), оглашенных и исследованных в суде согласия сторон, следует, что со слов ФИО31 ему известно, что ФИО2, ФИО44 и ФИО3 причастны к совершению преступлений – хищению оружия из офиса ФИО32, краже кабеля с территории АО «Ургалуголь», краже имущества из магазина и квартиры Потерпевший №7

Из показаний свидетеля Свидетель №7 на предварительном следствии и в суде (т. 6 л.д. 73-77, т. 19 л.д. 12об.-13), оглашенных и исследованных в суде согласия сторон, следует, что она знает ФИО2 и ей известно, что он близко общается с ФИО44 и ФИО3, лидером у них является ФИО2 в силу его финансового положения и завышенной самооценкой, который давал указание ФИО44 и ФИО3, а те его слушались, в том числе, какие показания давать в полиции, а также говорил, чтобы они явились на допрос, и они приходили.

Непризнание вины подсудимыми ФИО2, ФИО44 и ФИО3 в совершении указанных преступлений полностью и в части расценивается судом как способ защиты и желание избежать уголовной ответственности.

Доводы подсудимых ФИО2, ФИО3, ФИО44 и их защитников о том, что преступления подсудимые совершали не в составе организованной группы, а в группе лиц по предварительному сговору и их действия надлежит переквалификации, не принимаются судом и признаются недостоверными, поскольку противоречит исследованным в суде материалам дела.

Наличие организованной группы, действующей в составе ФИО2, ФИО3 и ФИО44, подтверждают: показания потерпевшей Потерпевший № 7, свидетелей ФИО31, ФИО33, Свидетель № 8, Свидетель № 6, Свидетель № 5, Свидетель № 7 и ФИО4 о составе организованной группы, периоде ее действия в течение 7 месяцев (не ранее 13.07.2018 и по 12.02.2019), о роли каждого из участников группы при подготовке к совершению преступлений и осуществлении преступного умысла, в том числе, ФИО2 - ее организатора (руководителя), а ФИО3 и ФИО44 – ее исполнителей, о характере взаимоотношений при подчинении исполнителей одному лидеру ФИО2, о наличии заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, о применяемых средствах связи, орудий преступлений и соблюдении конспирации (ими приобретались и использовались при совершении преступлений переносные приемо-передающие устройства - рации и сотовые телефоны, а также маски для лица и перчатки, для мобильности передвижения использовались автомобили, заранее приискивались щипцы, кусачки, которые они усиливали, и ножовки, ломы и отвертки), об обстоятельствах совершения преступлений; показания ФИО96., ФИО31 и ФИО33, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство и вынесены обвинительные приговоры; показания иных потерпевших и свидетелей, оглашенных по ходатайству сторон; протоколы следственных и процессуальных действий.

В частности, свидетель ФИО31, который являлся очевидцем ряда преступлений, совершенных организованной группой, в суде пояснил, что ФИО2, ФИО44 и ФИО3 изначально договорились о совместном совершении преступлений с целью зарабатывать денег. От них он не раз слышал, что они хотят стать самыми сильными и чтобы их боялись в поселке. Лидером у них был ФИО2, его всегда все слушались. Сам ФИО2 никогда в кражах не участвовал, но стоял на «стреме», говорил, что и кому делать, а ФИО44 и ФИО3 его слушались, залазили в квартиры или еще куда-либо по указанию ФИО2. У них никогда не было цели украсть что-то конкретное, они хотели красть все, что представляет какую-то

ценность. ФИО2 всегда решал, что делать с похищенным имуществом, так, именно ФИО2 договаривался о том, кому и за сколько продать украденный ими кабель, а потом делил между всеми деньги, у ФИО2 было также украденное оружие и ФИО2 им распоряжался, он давал ФИО3 и ФИО44 отвертки, ломы, перчатки и другие предметы для краж. Информацию о том, что и где можно украсть, давал ФИО2, он знал, когда Потерпевший № 7 нет дома, когда к ним можно залезть, про краденой кабель, про украденный <данные изъяты> и др. Все преступления ФИО2, ФИО3 и ФИО44 совершали вместе, их состав был постоянный, где они обсуждали все преступления. В сентябре 2018 г. ФИО2 позвал его посмотреть, как будет гореть машина, и он увидел, как ФИО3 выгнал автомобиль ФИО35 марки «<данные изъяты>» из гаража ФИО72, расположенного около <адрес> в п. Чегдомын, и в лесополосе ФИО2 облил автомобиль ФИО35 бензином, который они угнали, а ФИО3 поджег его. Ему известно, что ФИО2 совместно с ФИО44 и ФИО3 совершили кражу имущества ФИО42 из кафе «<данные изъяты>», где украли видеорегистратор. Он присутствовал при разговоре ФИО2 с ФИО3 о том, что нужно спрятать украденное имущество из кафе «<данные изъяты>». Он также видел, как у дома Потерпевший № 7 ФИО3 одел маску и залез на козырек подъезда, взломал окно в квартиру Потерпевший №7 и залез туда, при этом ФИО3 взял с собой рацию, а вторая рация была у ФИО2, по которой ФИО3 спрашивал у ФИО2, что брать из этой квартиры.

В ходе предварительного следствии, на очных ставках и в суде ФИО31, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и вынесен обвинительный приговор, которому была разъяснена ст. 51 Конституции РФ, пояснял, что в сентябре 2018 г. ФИО2 предложил ему заработать денег и приехал к его дому на своем автомобиле, где уже находились ФИО3 и ФИО44, после чего ФИО2 повез их на шахту, где по указанию ФИО2, они взяли находящиеся в машине последнего щипцы и ножовку по металлу и на огороженной территории базы АО «Ургалуголь» похитили кабель с деревянной катушки. ФИО2 распределял роли каждого в совершении преступления, в соответствии с которыми ФИО2 и ФИО3 непосредственно отрезали кабель от катушки при помощи щипцов, а он (ФИО31) и ФИО44 перетаскивали отрезки за забор базы для загрузки в грузовик. Далее они все вместе загрузили отрезанный кабель в кузов грузовика ФИО96., после чего обожгли кабель. В его присутствии ФИО2 звонил на базу приемки металла и говорил, что привезет для сдачи медь, а вечером ФИО2 привез ему 20 000 руб., пояснив, что это плата ему от кражи кабеля и на пункт приема металл они ездили два раза. Также осенью 2018 г. по просьбе ФИО2 он перевозил мешок с оружием и 2 коробками с патронами, похищенные у ФИО37, из сарая ФИО2, от которого тот дал ему ключи, до гаражей на проезде Дачный в п. Чегдомын. После чего у гаражей <данные изъяты> ФИО2 вытащил из багажника машины мешок с оружием и 2 коробками патронов и совместно с ФИО44 скрылся среди гаражей.

Также прямой свидетель ФИО33 в суде и на предварительном следствии аналогично пояснял, что он общался с ФИО2, ФИО44, ФИО3, ФИО31, ФИО96., и ему известно, что ФИО2, ФИО44 и ФИО3 совершают преступления, при этом ФИО2 пользовался в их кругу авторитетом, имел деньги и связи, обладал ярко выраженными лидерскими качествами, отдавал указания, кому и что делать. Из разговоров с ФИО2, ФИО44, ФИО3, ФИО31 и иных лиц он знает, что те совершали кражи имущества граждан, квартирные кражи, похищали оружие, похитили комбайновый медный кабель, ФИО6 на своем микрогрузовике по просьбе ФИО2 вывез кабель, который те сдали на металлоприемку, ФИО2 делил между всеми украденные деньги и имущество. ФИО44 и ФИО3 были исполнителями, при этом ФИО44 был «правой рукой» ФИО2

Кроме того, в суде и на следствии, а также в ходе очных ставок он же, ФИО33, уголовное дело в отношении которого выделано в отдельное производство и вынесен обвинительный приговор, которому была разъяснена ст. 51 Конституции РФ, пояснял, что осенью 2018 г. ему позвонил ФИО31 и попросил съездить с ним и забрать оружие по просьбе ФИО2, потом отвезти его в другое место, на что он согласился. Он видел, как ФИО2 дал ФИО31 ключи от сарая Свидетель №8, которым пользовался ФИО2 Далее он увидел, как из сарая около дома по <адрес> ФИО31 вынес и положил в багажник его машины оружие в мешке, после чего они вдвоем поехали к гаражам на очистных сооружениях в п. Чегдомын, все это со слов ФИО31, было по просьбе ФИО2. Возле гаражей они встретились с ФИО2 и ФИО44, из разговоров которых он лично услышал, что они собираются закинуть оружие в

чей-то гараж. Далее ФИО2, ФИО44 и ФИО31 вышли из машины и пошли вниз к гаражам, вытащив из багажника оружие и патроны, через несколько минут те вернулись без оружия.

Таким образом непосредственными свидетелями преступной деятельности данной организованной группы явились ФИО31 и ФИО33, которые прямо указали на то, что в промежуток времени с 13.07.2018 и по 12.02.2019, то есть в течение 7 месяцев до задержания подсудимых, действовала устойчивая организованная группа лиц в ее постоянном составе - ФИО2, ФИО3 и ФИО44, объединившихся заранее для совершения нескольких преступлений, с целью извлечения для себя материальной выгоды. А также сообщили суду, что организатором и руководителем организованней группы являлся ФИО2, который заранее разрабатывал план совестного совершения преступлений данными лицами, распределял функции между членами группы как при подготовке к совершению преступлений, так и при осуществлении преступного умысла.

Суд принимает во внимание, что показания ФИО31 и ФИО33, в том числе не противоречат и согласуются в части с показаниям самих подсудимых о четком распределении ролей при совершении хищений, хранении похищенного имущества, оружия и боеприпасов на даче ФИО2, распоряжению и способе распределения похищенного именно ФИО2, использованию сотовой связи и раций при совершении деяний и согласовании действий с ФИО2, обеспечению орудиями и техническими средствами, получению информации об отсутствии лиц в жилых и нежилых помещениях, стабильности участников деяний.

Так, подсудимой ФИО3 на следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого, в ходе очных ставок и даче показаний на месте пояснял, что во время кражи кабеля АО «Ургалуголь» именно ФИО2 осуществлял общее руководство группой, давал указания по усилению кусачек, отрезанию кабеля на куски, по его обжигу и сдаче в пункт металлоприема, по краже автомобиля ФИО35 ключи от похищаемой ими машины ему дал ФИО2, а также дал указание поставить данный автомобиль в используемый им гараж, сам ФИО2 ничего не делал и постоянно «стоял на стреме», похищенное имущество у Потерпевший №7 они отвозили на дачу к ФИО2, а потом он по указанию ФИО2 перепрятал его в надворную постройку по <адрес>, которой также пользовался последний, он все делал так, как его просил ФИО2. Это всё объективно подтверждается и содержанием телефонных разговоров между ФИО2 и ФИО3 о том, что нужно перепрятать похищенное имущество, а также между ФИО44 и ФИО3, которые считали, что ФИО2 «как обычно, наплетет и вылезет из этого, а они будут крайними».

Объективно не противоречат показаниям свидетелей ФИО31 и ФИО33 и показания потерпевшей Потерпевший №7 на следствии и в суде, которая сообщила, что она знает ФИО2, ФИО44 и ФИО3, которые позиционировали себя как преступную банду и желали, чтобы их все боялись, ей известно о том, что они совершали множество преступлений у различных людей из квартир и помещений, создав свою банду для совместного совершения преступлений и таким образом зарабатывать, они сами этого не скрывали и говорили об этом, лидером среди них был ФИО2, который командовал ФИО44 и ФИО3, а те его слушались и уважали.

Данные показания потерпевшей Потерпевший №7, в свою очередь, согласуются и с показаниями свидетелей Свидетель №8, Свидетель №6, Свидетель №5 и Свидетель №7, которые на следствии и в суде последовательно рассказали, что из личного общения с ФИО2 они знают, что тот в кругу друзей с ФИО44 и ФИО3, тесно общающихся между собой, был лидером, решал, куда им ходить и что делать, давал им указания, ФИО2 умеет убеждать и подчинять себе морально более слабых лиц, побуждать их к совершению определённых действий, а ФИО44 и ФИО3 его слушались, выполняя указания, и уважали из-за его материального положения, так как у него всегда были деньги и автомобили, богатые родители, а также из-за его завышенной самооценки.

Свидетель Свидетель №2 на предварительном следствии также пояснял, что ФИО2, ФИО3 и ФИО44 являются друзьями и тесно общаются.

Таким образом, перечисленные свидетели, Свидетель №8, Свидетель №6, Свидетель № 5, Свидетель № 2 и Свидетель № 7, а также потерпевшая Потерпевший № 7, косвенно подтверждают наличие сплоченности между ФИО2, ФИО44, ФИО3 и устойчивости данной организованной группы лиц. Доводы стороны защиты об исключении из доказательства показаний ФИО31, ФИО33, а также перечисленных свидетелей и потерпевшей в части наличия организованной группы суд признает необоснованными, так как их показания последовательны, логичны и не противоречат как друг другу, так и исследованным в суде доказательствам, оснований для оговора подсудимых данными лицами не установлено.

О наличии в их группе руководителя ФИО2, который также непосредственно участвовал в совершаемых группой преступлениях, распределял функции между членами группы, делил денежные средства между участниками, полученные в результате совершения преступлений, договаривался о реализации похищенного имущества, показал в ходе следствия свидетель ФИО4 (т. 4 л.д. 233-235). Со слов ФИО4., к нему на пункт прием лома в <данные изъяты>» дважды приезжали одни и те же трое парней для сдачи медного кабеля: ФИО2 и двое парней (ФИО6 и ФИО3), при этом один ФИО2 среди них был одет в чистую одежду, и было видно, что он руководит водителем и пассажиром грузовика, так как те слушались его и делали все, что тот говорил (выгружали отрезки кабеля из грузовика, складывали их на весы, взвешивали и снимали с весов), а также именно ФИО2 по телефону предварительно договаривался с ним о сдаче металла, и которому он лично передавал наличные денежные средства за медь. Данные показания свидетеля подтвердил в суде ФИО31, который лично слышал телефонный разговор между ФИО2 и работником металлоприема по сдаче кабеля.

А также в суде и на следствии ФИО96 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и вынесен обвинительный приговор, которому была разъяснена ст. 51 Конституции РФ, пояснил, что он совершил кражу медного кабеля с территории АО «Ургалуголь» в 2018 году совместно с ФИО2, ФИО44, ФИО3, ФИО31, и именно по просьбе ФИО2 он приехал на территорию АО «Ургалуголь» на своем грузовике, после чего они похищенный и обожженный ими кабель отвезли на металлоприем, где за него от мужчины по имени ФИО4 получил деньги ФИО2, который и отдал ему вознаграждение за кражу в сумме 10 000 руб.

Объективно организаторская (руководительская) роль в организованной группе ФИО2, а также наличие у него особых лидерских качеств, позволяющих ему подчинять себе людей, вопреки доводам стороны защиты, подтверждается: протоколами осмотра предметов (компакт-дисков) от 19.11.2019, от 20.11.2019 и аннотациями к дискам № вн, № вн от 04.01.2019 с записями телефонных переговоров ФИО44, ФИО2 и ФИО3 (т. 11 л.д. 1-6, 12-13, т. 9 л.д. 8-148, т. 10 л.д. 61, 63), согласно которым ФИО2 дает указание ФИО3 перепрятать рюкзак с похищенным имуществом у Потерпевший № 7 в надворную постройку, расположенную около <адрес> в рп. Чегдомын, после чего дает указание ФИО3 убрать и украденное имущество у ФИО32, в том числе, оружие из указанной надворной постройки, опасаясь, что его найдут, а ФИО3 после этого докладывает ФИО2 о том, что забрал имущество Потерпевший № 7 с дачи и перепрятал в надворную постройку; телефонными переговорами между ФИО3 и ФИО44 от 05.12.2018 по факту причастности к хищению имущества у потерпевшей Потерпевший №7 ФИО2, который, по их мнению: «…как обычно, вылезет из этого, …всего наплетет, а мы, как всегда, крайними будем, …так и будет, вот увидишь» (т. 9 л.д. 28-30); телефонными переговорами между ФИО6 и ФИО2 от 08.12.2018 по факту причастности последнего к хищению медного кабеля в АО «Ургалуголь», ФИО2 сообщает ФИО6: «…Пока все думают на меня, а когда я приеду, расскажу все, что, как и почему, все будут думать на <данные изъяты>. Но я-то откусаюсь, а <данные изъяты> уже не откусается» (т. 9 л.д. 122-123); протоколами очных ставок между обвиняемыми ФИО2, ФИО3, ФИО44, а также ФИО31 и ФИО33 от 31.10.2019, 01.11.2019, 05.11.2019, 14.11.2019, 13.12.2019, 16.12.2019, 04.03.2020 (т. 8 л.д. 106-117, 124-154, т. 12 л.д. 60-71) об обстоятельствах совершения преступлений и иными доказательствами.

Указанное свидетельствует о том, что данная организованная группа обладала признаками устойчивости, сплоченности, стабильности, соблюдения всеми участниками «преступной дисциплины», согласованности действий и нацеленности на общее обогащение

за счет совместного совершения преступлений, поскольку группа существовала большой временной промежуток в течение 7 месяцев, с 13.07.2018 и по 12.02.2019, совершала ряд преступлений постоянным составом, одними и теми же членами группы, которые осуществляли подготовку к совершению преступлений, в том числе подбором технической оснащенности перед совершением преступлений (сотовыми телефонами и рациями, автомобилями, щипцами, кусачками и ножовками, ломами, масками и перчатками), все свои действия члены группы согласовывали с лидером и друг с другом.

Принимая во внимание оснащенность организованной группы, совершение ФИО2, ФИО44 и ФИО3 в период с июля по декабрь 2018 года множества преступлений, стабильность состава группы, распределение ими ролей, тщательную подготовку к преступлениям с использованием средств конспирации и связи, суд признает созданную ФИО2 группу организованной, которой он руководил.

По ходатайству защиты для опровержения доводов стороны обвинения о создании подсудимым ФИО2 с июля 2018 года организованной группы в суде была допрошена свидетель Свидетель № 26, приходящаяся матерью подсудимому ФИО2, которая показала, что в период с июля 2018 года по февраль 2019 года ее сын ФИО2 имел источники дохода, так как у него имелся магазин детской одежды и питания по <адрес> в п. Чегдомын, который они продал, он является индивидуальным предпринимателем, а также покупал, продавал и ремонтировал машины, в чём ему за деньги помогали ФИО44 и ФИО31 В их дом был вхож несовершеннолетний ФИО31, который дружил с ее сыном, в связи с чем оснований опасаться ему ФИО2 не было.

Однако указанные показания свидетеля Свидетель № 26, лично заинтересованной в исходе дела в отношении своего сына ФИО2, не влияют на выводы суда о совершении подсудимыми преступлений в составе организованной группы, оснований у ФИО31 оговаривать подсудимых в суде не установлено.

Все доказательства, представленные стороной обвинения и исследованные в судебном заседании, указывают на совершение преступлений в составе организованной группы.

Доводы подсудимых ФИО2 и ФИО3, их защитников о том, что ФИО2 непричастен к совершению хищения огнестрельного оружия и боеприпасов из офиса ФИО32 (п. «а» ч. 4 ст. 226 УК РФ) в составе организованной группы, поскольку умысла у него на это не было, а у ФИО3 имел место эксцесс исполнителя, при этом огнестрельное оружие - охотничий с нарезным стволом карабин <данные изъяты> ФИО3 не похищал, а по мнению защитника ФИО27, вина ФИО3 в краже оружия и боеприпасов ФИО32 не подтверждена совокупностью исследованных в суде доказательств, признаются судом необоснованными, поскольку они опровергаются следующими доказательствами:

показаниями самого ФИО2 на следствии, согласно которым он и ФИО3, спланировав хищение имущества из офиса ФИО32, распределили роли – ФИО3 проникнет в офис и непосредственно похищает имущество ФИО32, а ФИО2 около дома наблюдал за окружающей обстановкой, при этом оба они находились на связи посредством сотовых телефонов и переговаривались, когда ФИО3 вынес из офиса большой рюкзак, из него торчали стволы оружия, которые они вдвоем положили в багажник машины ФИО2 и отвезли его на дачу ФИО2 для хранения, где из рюкзака они вытащили похищенное и увидели 4 единицы оружия (карабины <данные изъяты>), на следующий день ФИО2 похищенное у ФИО32 оружие «<данные изъяты> предал своему брату Свидетель № 2, а остальное похищенное оружие и предметы они отвезли в надворную постройку около дома по <адрес>, через время ФИО2 позвонил ФИО3 и сказал ему убрать все украденное ими имущество у <данные изъяты> в другое место; протоколами осмотров мест происшествия от 14.07.2018, от 13.02.2019, от 23.01.2020 с изъятием похищенного оружия и патронов, показаниями потерпевшего ФИО32 и свидетелей Свидетель № 1, Свидетель № 2, Свидетель № 3, Свидетель № 4 о хищении оружия и боеприпасов именно ФИО2 и ФИО3, протоколом проверки показаний на месте с участием свидетеля Свидетель № 2, протоколами осмотра предметов от 03.07.2019, 19.11.2019, 20.11.2019, заключениями экспертов от 31.12.2019 №-э, №-э, а также показаниями эксперта ФИО41 об отнесении изъятых оружии и патронов, не

изъятого оружия «<данные изъяты> к огнестрельному и боеприпасам, вещественными доказательствами – компакт-дисками и аннотациями к ним с записями разговоров ФИО3 и ФИО2, где последний сказал ФИО3 убрать «все похищенное имущество у <данные изъяты>», в том числе оружие, т.к. опасался, что его обнаружат сотрудники полиции, а также сказал свидетелю ФИО33, что только ему известно, где находится оружие, похищенное у ФИО32, т.к. ФИО2 просил ФИО3 перепрятать его из надворной постройки в другое место, очной ставкой от 13.12.2019 между ФИО2 и ФИО3.

Исходя из анализа приведенных доказательств, суд также приходит к выводу о несостоятельности доводов защитника ФИО27 и подсудимого ФИО3 о том, что последний не виновен в покушении на кражу имущества (денежных средств) ФИО32 из его офиса, ввиду наличия у подсудимого умысла лишь на хищение «ценных вещей», поскольку в помещение ФИО32 проникал ФИО3 с целью хищения любого ценного имущества, в результате которого были похищены им бинокль, фонарик, ключи от автомобиля, рюкзак, не представляющие ценность для ФИО32, другого представляющего ценность для потерпевшего имущества похищено не было, действовал он в организованной группе, непосредственно выполняя объективную сторону преступления, в связи с чем квалификация его действий по ч. 3 ст. 30 п. «а», ч. 4 ст. 158 УК РФ является обоснованной. Об умысле на кражу имущества из офиса ФИО32 сообщал как сам ФИО3, так и подсудимый ФИО2 на следствии и в суде, который пояснил, что им с ФИО3 было известно о том, что предприниматель ФИО32 выдает людям займы наличными, и с целью хищения у него, в том числе, денежных средств они договаривались с ФИО3 проникнуть в офис ФИО32 но которых в офисе не оказалось, при этом ФИО3 взял из офиса бинокль, фонарик, ключи от автомобиля, рюкзак, не представляющие ценности для потерпевшего ФИО32. В ходе очной ставки от 13.12.2019 ФИО2 указывал на то, что он совместно с ФИО3 совершили покушение на кражу имущества из офиса ФИО32. В протоколе осмотра предметов от 20.11.2019 на компакт-диске содержится аудиозапись, где ФИО2 просит ФИО3 убрать все украденное ими имущество у ФИО32.

Доводы подсудимого ФИО2 и его защитника ФИО26 о том, что ФИО2 не виновен в совершении преступлений по вовлечению несовершеннолетнего ФИО31 в совершение незаконного ношении огнестрельного оружия, похищенного у ФИО37 (ч. 1 ст. 150 УК РФ), а также по вовлечению несовершеннолетнего ФИО31 в преступную группу и совершение тяжкого преступления - кражи комбайнового кабеля АО «Ургалуголь» в особо крупном размере (ч. 4 ст. 150 УК РФ), не принимаются судом и признаются надуманными, несоответствующими действительности, так как они опровергаются следующими доказательствами:

показаниями ФИО2 на следствии, который пояснил, что кражу кабеля у потерпевшего АО «Ургалуголь» он совершил совместно с ФИО3, ФИО44, ФИО31 и ФИО6, заранее обговаривая обстоятельства совершения ими кражи и роли каждого; показаниями ФИО3 и ФИО44 на следствии, которые указали на ФИО2, как на лицо, предложившее украсть кабель с территории АО «Ургалуголь», и который нашел людей для помощи в краже - ФИО31 и ФИО6; показаниями ФИО31, прямо указавшего на ФИО2, который лично позвонил ему и предложил привезти из его сарая до гаражей оружие, похищенное у ФИО37, передав ему ключи от сарая, что он и сделал совместно со ФИО33, а также который вовлек его в кражу комбайнового кабеля с территории «Ургалуголь» с целью заработать деньги, после чего ФИО2 на своей машине заехал за ним во двор дома и повез к шахте, где по указанию ФИО2 все они обрезали кабель, вывезли его с территории, обожгли и сдали на металлоприем, в суде свидетель ФИО31 пояснил, что ФИО2 знал о его несовершеннолетнем возрасте, предложил подработку ночью, говорил, что будут пилить кабель, нужно его брать и носить к автомобилю, он осознавал «что происходит» и получил за это 20 000 руб., до того, как поехать за кабелем, они катались по поселку, а ФИО2, ФИО44 и ФИО3 обсуждали, какие кусачки нужно купить, чтобы резать кабель; показаниями представителя потерпевшего АО «Ургалуголь» Потерпевший №4 о хищении на территории железнодорожного тупика 600 м комбайнового кабеля; показаниями свидетеля ФИО33, который на следствии и в суде пояснил, что ФИО31 попросил его помочь на машине перевести оружие по просьбе ФИО2, на что он согласился, далее это оружие они предали ФИО2 и ФИО44, которые его унесли на территории гаражей <данные изъяты> в неизвестном направлении; протоколами осмотров

места происшествия от 02.10.2018, 03.10.2018, 22.01.2020 и обысков от 10.10.2018, 07.12.2018, 11.12.2018; проверкой показаний на месте ФИО31, ФИО3 от 13.02.2019, 25.06.2019; очными ставками от 04.03.2020, 31.10.2019, 01.11.2019, 05.11.2019, 13.12.2019, 16.12.2019 между ФИО33, ФИО31, ФИО3, ФИО44 и ФИО2; показаниями ФИО96. и свидетелей Свидетель № 15, ФИО4.; протоколом предъявления лица для опознания от 26.11.2018 и иными доказательствами, указанными в приговоре.

Доводы подсудимых и их защитников о том, что ФИО3 непричастен к краже имущества из помещения - кафе «<данные изъяты>» ФИО42, а также к покушению на кражу имущества из жилища ФИО42, при этом умысел у подсудимых ФИО2 и ФИО44 при совершении данного преступления имелся только на хищение видеорегистратора и отсутствовал на хищение иного имущества (перфоратор, шуруповерт и денежные средства), в связи с чем причиненный потерпевшей ФИО42 ущерб составляет только стоимость похищенного видеорегистратора в сумме 8 900 руб., признаются судом необоснованными. Данные обстоятельства опровергаются следующими доказательствами: показаниями потерпевшей ФИО42 и протоколом осмотра места происшествия от 03.10.2018, где ФИО42 пояснила, что из кафе «<данные изъяты>» были похищены принадлежащее ей имущество, а именно: видеорегистратор, перфоратор, шуруповерт и денежные средства в размере 1 000 руб., чем ей причинен значительный ущерб на сумму 20 000 руб.; показаниями подсудимого ФИО2 о том, что в квартиру ФИО42 незаконно проникали вместе ФИО3 и ФИО44, а он стоял «на шухере», впоследствии он погасил причиненный ими ущерб потерпевшей ФИО42 в полном размере в сумме 20 000 руб.; показаниями свидетелей Свидетель №18, Свидетель №19, Свидетель №17, ФИО37 о пропаже у потерпевшей ФИО42 перечисленного имущества; показаниями свидетеля ФИО31, который лично слышал от ФИО2, ФИО44 и ФИО3, что они совершили кражу из кафе «<данные изъяты>» и похищенное планировали перепрятать; очными ставками от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2, ФИО3 и ФИО44; протоколами обысков и выемки, осмотров предметов от 04.10.2018, 12.02.2019, 26.01.2020, 06.10.2018, 18.11.2018, заключением эксперта от 09.04.2019 №Э о переписке ФИО3 со свидетелем Свидетель №16 непосредственно после кражи из кафе и покушения на кражу в жилище ФИО42, где ФИО3 просит выбросить из квартиры его обувь.

Довод подсудимого ФИО3 о том, что у потерпевшей Потерпевший №7 им с ФИО2 были украдены только фотоаппарат, ключи и брелок от автомобиля Лексус, при этом золотые украшения и денежные средства не похищал, не принимаются судом как недостоверные.

Данные обстоятельства опровергаются: показаниями ФИО2 на следствии, который пояснил, что когда кто-то из них предложил залезть в квартиру Потерпевший №7 и что-либо оттуда украсть, и все согласились, ФИО3 приник в квартиру потерпевшей и по радиостанции с ним связывался, спрашивая, что украсть, затем ФИО3 сел в машину с маленьким рюкзачком, который украл из квартиры Потерпевший №7, и они поехали к ФИО2 на дачу по <адрес> п. Чегдомын, где посмотрели, что находится в рюкзаке: цифровой фотоаппарат марки «<данные изъяты>», золотая цепочка с золотым кулоном, ключи, в том числе с брелоком от автомобиля «<данные изъяты>», все указанное имущество они оставили на даче, позже он звонил ФИО3 и говорил, чтобы тот вынес все украденное с его дачи и отвез в надворную постройку около <адрес> в п. Чегдомын; показаниями самого ФИО3 на следствии, который сообщал, что в квартире Потерпевший №7 он искал все, что можно забрать ценного, нашел фотоаппарат, ключи от автомобиля «<данные изъяты>», закрытый железный сейф, все это он забрал с собой, с ФИО2 они поехали на дачу последнего по <адрес>, чтобы посмотреть, что они похитили, все похищенное они оставили на даче, позже ему позвонил ФИО2 и попросил перепрятать украденное у Потерпевший №7 имущество, опасаясь, что его могут найти, и он перевез все похищенное в надворную постройку около <адрес>; показаниями потерпевшей Потерпевший №7, которая пояснила, что из ее квартиры пропало ее имущество: фотоаппарат марки «<данные изъяты>», золотая цепочка, золотой кулон, денежные средства в сумме 70 000 руб., связка ключей от квартиры, ключи от гаража и магазина «<данные изъяты>», ключ от автомобиля «<данные изъяты>», альбом для монет, металлический сейф, данной кражей ей причинен значительный ущерб на сумму 165 000 руб.; протоколом осмотра места происшествия от 14.02.2019; показаниями свидетелей Свидетель №14, Потерпевший №7, которые пояснили, что в надворной постройке около <адрес> в п. Чегдомын было обнаружено имущество, похищенное из квартиры

Потерпевший № 7, а также 2 радиостанции; протоколом обыска от 12.02.2019 с обнаружением у ФИО2 2 радиостанции марки «<данные изъяты>»; протоколами осмотров предметов от 26.01.2020, 19.11.2019, 20.11.2019, в том числе с записями телефонных разговоров между ФИО2 и ФИО3 о том, что рюкзак с похищенным у Потерпевший № 7 следует перепрятать в надворную постройку; показаниями свидетеля ФИО31, который видел, что ФИО3 проникал в квартиру Потерпевший № 7 через окно, находясь на связи с ФИО2 по рации, с которым они обговаривали, что брать и др.

Доводы подсудимых и их защитников о том, что ФИО3 и ФИО44 непричастны к хищению огнестрельного оружия ФИО37, а ФИО2, ФИО44 и ФИО3 непричастны к незаконным хранению и ношению огнестрельного оружия, похищенного у ФИО37, организованной группой, суд признает недостоверными. Данные обстоятельства подтверждаются: показаниями самого подсудимого ФИО2, который на следствии пояснил, что указанное оружие ФИО37 украли именно ФИО3 и ФИО44 из квартиры ФИО42, а он стоял «на шухере», об этом ему стало известно сразу, когда он забрал их у надворной постройки около <адрес> в п. Чегдомын, где они лично сказали ему, что украли из квартиры ФИО42 оружие ОП СКС и патроны, принадлежащие ФИО37, и положили его в надворную постройку ФИО82, где они втроем и оставили похищенное оружие и патроны на хранение, от которой только у ФИО2 имелись ключи, далее ФИО2 решил подкинуть данное оружие в гараж к Свидетель № 6, что он сделал вместе с ФИО44, перенося его по территории гаражного кооператива; показаниями на следствии и в суде ФИО31, который пояснял, что по указанию именно ФИО2, который передал ему свои ключи от сарая, находящегося около <адрес> п. Чегдомын, он перевозил оружие и патроны в мешке, похищенные у ФИО37, до гаражей <данные изъяты> в п. Чегдомын, где он встретил ФИО44 и ФИО2, последний вытащил из багажника мешок с оружием и патронами, после чего ФИО2 вместе с ФИО44 ушли подкинуть оружие в гараж Свидетель №6; показаниями ФИО33 на следствии и в суде, который подтвердил, что ФИО2 передал ключи от своего сарая ФИО31, которому он помог перевезти оружие и патроны по просьбе ФИО2 из сарая последнего, расположенного около <адрес> п. Чегдомын, до гаражей <данные изъяты> п. Дачный п. Чегдомын, где ФИО44 и ФИО2 вместе унесли указанное оружие среди гаражей; очными ставками от 04.03.2020; показаниями потерпевшего ФИО37 и свидетелей Свидетель №8, Свидетель №15, Свидетель №5 о хищении огнестрельного оружия ФИО37, которое последний хранил в сейфе по месту своего жительства без нарушений правил хранения; протоколами осмотров мест происшествия от 03.10.2018, 22.01.2020 и обыска от 11.12.2018; протоколом осмотра предметов от 20.11.2019 с телефонными переговорами между ФИО2 и ФИО3, где ФИО2 просит ФИО3 убрать украденное ими оружие из надворной постройки около <адрес> п. Чегдомын (места хранения); разрешением № на имя ФИО37, актом проверки условий обеспечения сохранности оружия от 16.12.2017 и показаниями эксперта ФИО41 в суде об отнесении оружия ФИО37 к огнестрельному оружию - нарезному охотничьему оружию марки <данные изъяты>.

Суд принимает данные показания эксперта ФИО41 и его выводы как достоверные, поскольку он обладает специальными познаниями в области определения видов оружия, тактико-технических характеристик образцов оружия, имеет достаточный опыт в проведении баллистических экспертиз. Кроме того, суд исходит из того, что по смыслу уголовного закона, изложенного в пунктах 7, 10 и 12 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 12 марта 2002 г. N 5 "О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств", при возникновении трудностей в решении вопроса об отнесении конкретных образцов оружия, патронов и боеприпасов к тому или иному виду необходимо назначать экспертизу, однако, реализация положений вышеуказанного Постановления Пленума Верховного Суда РФ не предполагает обязательного проведения экспертизы в ситуации, когда определить принадлежность предметов преступлений рассматриваемой группы можно по индивидуальным идентификационным признакам (маркировка, номер и т.д.).

Вопреки мнениям подсудимых и их защитников, факт того, что в ходе следствия не были изъяты и осмотрены оружие, похищенное у ФИО37 (карабин <данные изъяты>), а также у ФИО32 (<данные изъяты>), не может служить основанием для освобождения

подсудимых от уголовной ответственности за хищение огнестрельного оружия, их незаконные хранение и ношение. Это согласуется с разъяснениями уголовного закона, изложенными в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 12 марта 2002 г. N 5, согласно которым уничтожение, оставление на месте преступления или возвращение назад похищенного оружия после его использования для совершения других противоправных действий либо в иных целях не является основанием для освобождения лица от ответственности за хищение оружия (пункт 13); ответственность по статьям 222, 226 УК РФ наступает за незаконный оборот, хищение не только годного к функциональному использованию, но и неисправного либо учебного оружия, если оно содержало пригодные для использования комплектующие детали или если лицо имело цель привести его в пригодное состояние и совершило какие-либо действия по реализации этого намерения (пункт 12).

При этом суд считает необходимым исключить из обвинения ФИО2, ФИО3 и ФИО44 незаконную перевозку огнестрельного оружия и боеприпасов, находящихся при них.

Так, подсудимым ФИО2, ФИО3 излишне вменены обвинением незаконная перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов, похищенных у ФИО32, которые непосредственно после совершения кражи из помещения офиса последнего, расположенного по <адрес> в п. Чегдомын, в период с 13.07.2018 по 04.10.2018 находились при них в неустановленном автомобиле, на котором подсудимые доехали до дачи, принадлежащей ФИО2, по <адрес> рп. Чегдомын, где они впоследствии незаконно хранили указанные огнестрельное оружие и боеприпасы, при этом доказательств наличия умысла у ФИО2 и ФИО3 на незаконную перевозку огнестрельного оружия и боеприпасов до места их незаконного хранения стороной обвинения не представлено.

Подсудимому ФИО2 также излишне вменена незаконная перевозка одной единицы огнестрельного оружия <данные изъяты>, похищенного у ФИО32, которое в тот же период с 13.07.2018 по 04.10.2018 находилось при нем в неустановленном автомобиле, на котором подсудимый ехал со своей дачи, расположенной по <адрес>. Чегдомын, до неустановленного места в п. Новый Ургал, куда он поехал к своему брату Свидетель №2 с целью показать тому данное оружие для определения его вида, далее после того, как брат сказал ему, что это оружие боевое, ФИО2 решил предложить брату Свидетель № 2 забрать огнестрельное оружие, незаконно сбыв его путем дарения. Ни подсудимый, ни свидетели по делу не указывали в ходе следствия и в суде на наличие умысла ФИО2 на незаконную перевозку оружия от места его незаконного хранения до п. Новый Ургал.

Подсудимым ФИО2 и ФИО44 излишне вменены обвинением незаконная перевозка огнестрельного оружия, похищенного у ФИО37, которое в период с 02.10.2018 по 11.12.2018 находилось при них в автомобиле ФИО33 при передвижении последнего по территории <данные изъяты>), расположенного на проезде Дачный рп. Чегдомын.

По смыслу уголовного закона, незаконное перемещение на любом виде транспорта огнестрельного оружия и боеприпасов, находящихся непосредственно при лице, не признается перевозкой.

Как установлено судом, огнестрельное оружие и боеприпасы находились непосредственно при подсудимых ФИО2, ФИО3 и ФИО44 как на территории <данные изъяты>, так и в момент их перемещения от мест хищения до мест постоянного незаконного хранения и незаконного сбыта, при этом у подсудимых отсутствовал умысел на незаконную перевозку данных оружия и боеприпасов, в связи с чем «незаконная перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенная организованной группой» подлежит исключению из их обвинения.

Кроме того, органом предварительного следствия не представлено объективных и бесспорных доказательств, указывающих о хищении ФИО3 и ФИО44 боеприпасов, принадлежащих ФИО37, их хранении, ношении и перевозке ФИО2, ФИО44 и ФИО3

100 патронов калибра 7,62х39 мм хищение, хранение, ношение и перевозка которых вменены подсудимым, в ходе расследования уголовного дела не обнаружены и не изъяты, их

наличие у потерпевшего ФИО37 и отнесение их к боеприпасам в совокупности с показаниями подсудимых, которые поясняли о хищении ими патронов в меньшем размере и меньшего калибра, не соответствующего калибру похищенного огнестрельного оружия, и иными доказательствами, приведенными в приговоре, вопреки обвинению, не образуют необходимую совокупность. В связи с изложенным, из обвинения подлежат исключению излишнее указание на совершение ФИО3 и ФИО44 (по п. «а» ч. 4 ст. 226 УК РФ) хищения боеприпасов, принадлежащих ФИО37, организованной группой, а также указание на совершение ФИО3, ФИО2 и ФИО44 (по ч. 3 ст. 222 УК РФ, в ред. Федеральных законов от 25.06.1998 N 92-ФЗ, от 24.11.2014 N 370-ФЗ) незаконных хранения, перевозки и ношения боеприпасов, принадлежащих ФИО37, организованной группой.

Суд квалифицирует действия подсудимых:

- ФИО2 по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по эпизоду в отношении имущества ФИО32) – покушение на кражу, то есть на тайное хищение чужого имущества, с незаконным проникновением в помещение, организованной группой, не доведенную до конца по независящим от этого лица обстоятельствам, по п. «а» ч. 4 ст. 226 УК РФ - хищение огнестрельного оружия, боеприпасов, совершенное организованной группой, по п.п. «а, б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по эпизоду в отношении имущества АО «Ургалуголь») – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в хранилище, организованной группой, в особо крупном размере, по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по эпизоду в отношении имущества ФИО35) - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по эпизоду в отношении имущества ФИО42) – покушение на кражу, то есть на тайное хищение чужого имущества, с незаконным проникновением в жилище, организованной группой, не доведенную до конца по независящим от этого лица обстоятельствам, по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по эпизоду в отношении имущества ФИО42) - кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по эпизоду в отношении имущества Потерпевший № 7) - кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище, организованной группой, по ч. 3 ст. 222 УК РФ (в ред. Федеральных законов от 25.06.1998 N 92-ФЗ, от 24.11.2014 N 370-ФЗ) - незаконные сбыт, хранение и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, совершенные организованной группой, по ч. 1 ст. 150 УК РФ - вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления иным способом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, по ч. 4 ст. 150 УК РФ - вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления путем обещания, достигшим восемнадцатилетнего возраста, связанное с вовлечением несовершеннолетнего в преступную группу и в совершение тяжкого преступления;

- ФИО3 по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по эпизоду в отношении имущества ФИО32) – покушение на кражу, то есть на тайное хищение чужого имущества, с незаконным проникновением в помещение, организованной группой, не доведенную до конца по независящим от этого лица обстоятельствам, по п. «а» ч. 4 ст. 226 УК РФ (по эпизоду хищения оружия и боеприпасов ФИО32) - хищение огнестрельного оружия, боеприпасов, совершенное организованной группой, по п.п. «а, б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по эпизоду в отношении имущества АО «Ургалуголь») – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в хранилище, организованной группой, в особо крупном размере, по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по эпизоду в отношении имущества ФИО35) - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по эпизоду в отношении имущества ФИО42) – покушение на кражу, то есть на тайное хищение чужого имущества, с незаконным проникновением в жилище, организованной группой, не доведенную до конца по независящим от этого лица обстоятельствам, по п. «а» ч. 4 ст. 226 УК РФ (по эпизоду хищения оружия ФИО37) - хищение огнестрельного оружия, совершенное организованной группой, по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по эпизоду в отношении имущества ФИО42) - кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с незаконным проникновением в помещение, с причинением

значительного ущерба гражданину, организованной группой, по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по эпизоду в отношении имущества Потерпевший №7) - кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище, организованной группой, по ч. 3 ст. 222 УК РФ (в ред. Федеральных законов от 25.06.1998 N 92-ФЗ, от 24.11.2014 N 370-ФЗ) - незаконные хранение и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, совершенные организованной группой;

- ФИО44 по п.п. «а, б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по эпизоду в отношении имущества АО «Ургалуголь») – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в хранилище, организованной группой, в особо крупном размере, по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по эпизоду в отношении имущества ФИО42) – покушение на кражу, то есть на тайное хищение чужого имущества, с незаконным проникновением в жилище, организованной группой, не доведенную до конца по независящим от этого лица обстоятельствам, по п. «а» ч. 4 ст. 226 УК РФ - хищение огнестрельного оружия, совершенное организованной группой, по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по эпизоду в отношении имущества ФИО42) - кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, по ч. 3 ст. 222 УК РФ (в ред. Федеральных законов от 25.06.1998 N 92-ФЗ, от 24.11.2014 N 370-ФЗ) - незаконные хранение и ношение огнестрельного оружия, совершенные организованной группой.

Обстоятельства дела, последовательность и характер действий подсудимых ФИО44, ФИО2 и ФИО3, стоимость похищенного, их показания об обстоятельствах совершения преступлений и после них, свидетельствуют о том, что все преступления подсудимыми совершены с прямым умыслом, то есть они осознавали общественную опасность своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий и желали их наступления.

Как установлено в суде, кражи имущества у потерпевших, хищение огнестрельного оружия и боеприпасов подсудимые совершили в тот момент, когда потерпевших на месте не было, однако, они незаконно проникли в жилище и помещение потерпевших через окна и балконы, в хранилище - через открытые ворота базы железнодорожного тупика, а незаконные хранение, перевозку и сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов совершены подсудимыми с целью реализации похищенного и материального обогащения, то есть подсудимые осознавали, что действуют незаконно и тайно. Мотивом преступных действий подсудимых явилась корысть, желание обогатиться.

Как установлено в суде, ущерб, причиненный преступлениями от краж имущества ФИО35, ФИО42, Потерпевший № 7, является значительным, о чем свидетельствует имущественное положение потерпевших, размер похищенного имущества, их значимость для потерпевших. При этом ущерб, причиненный потерпевшим, составляет не менее размера, установленного примечанием 2 к статье 158 УК РФ.

Ущерб от кражи имущества АО «Ургалуголь» является особо крупным размером, поскольку его стоимость составила 7 200 820 руб., что превышает 1 млн. руб. (п. 4 Приложения к ст. 158 УК РФ).

Вопреки необоснованным доводам защитников и подсудимых ФИО2, ФИО3 и ФИО44 о неустановлении причинного ими АО «Ургалуголь» ущерба от преступления, суд приходит к выводу об установлении ущерба от кражи 600 м комбайнового кабеля в особо крупном размере (7 200 820 руб.) и их незаконном проникновении именно в хранилище, что подтверждается следующими доказательствами:

показаниями представителя потерпевшего АО «Ургалуголь» Потерпевший № 4, которая пояснила, что с территории восьмого железнодорожного тупика АО «Ургалуголь», предназначенного для временного хранения материальных ценностей, куда посторонним лицам вход запрещен (тупик имеет ворота и огорожен забором), был похищен комбайновый кабель длинной 600 м стоимостью 7200820 руб., в связи с чем предприятию причинен ущерб в особо крупном размере, кабель был приобретен по контракту от 18.07.2017 и закупался в метрах (километрах), а не в килограммах, на момент хищения кабель с катушки АО

«Ургалуголь» не использовался, после осмотра места происшествия катушка была полностью пустая; протоколом осмотра места происшествия от 02.10.2018, где в хранилище для материальных ценностей АО «Ургалуголь» зафиксировано обнаружение пустой деревянной катушки на участке восьмого железнодорожного тупика; контрактом № от 18.07.2017 о приобретении АО «Ургалуголь» комбайна с комплектующим комбайновым кабелем 600 м стоимостью 100 000 евро; справкой АО «Ургалуголь» от 03.10.2018 о стоимости похищенного 600 м кабеля в сумме 7 200 820 руб.; показаниями на следствии свидетеля ФИО4 который пояснил, что в <данные изъяты>» от ФИО2 он дважды принял куски обожжённого медного кабеля по 800 кг и 750 кг, за который он заплатил тому 230 000 руб. и 220 000 руб., ФИО2 ему сказал, что они приедут еще 5-6 раз и привезут примерно такой же вес меди, впоследствии тот звонил ему и предлагал принять медь, но он отказался, т.к. денег у него не было, записей о приемке кабеля в соответствующей книге <данные изъяты>» он не делал; протоколом предъявления для опознания по фотографии от 26.11.2018, где свидетель ФИО4. опознал ФИО2, который с двумя другими парнями привезли ему в <данные изъяты>» две большие партии медного кабеля и сдали его на металл; протоколом обыска от 10.10.2018, где в <данные изъяты>» изъяты металлические жилы весом 1680 кг; показаниями свидетеля Свидетель №10, опознавшего в изъятых жилах похищенный комбайновый кабель АО «Ургалуголь» с 8-го железнодорожного тупика; показаниями в суде ФИО96. и ФИО31, подтвердивших кражу комбайнового кабеля в количестве 600 м с территории железнодорожного тупика совместно с ФИО2, ФИО3 и ФИО44; протоколами проверки показаний на месте от 12.02.2019, 13.02.2019, 25.06.2019, где ФИО3, ФИО6 А.С. и ФИО31 подробно рассказали и показали участок, где на территории АО «Ургалуголь» располагалась катушка с кабелем, с которой они совместно с ФИО2, ФИО44, похитили медный кабель 600 м, а также участок и пункт металлоприема, где они обжигали данный кабель и сдали его при описанных ими обстоятельствах; показаниями самого ФИО2 на следствии в качестве подозреваемого от 12.02.2019 (т. 6 л.д. 101-104) о том, что они сдавали медные жилы ФИО4 дважды; а также показаниями подозреваемого ФИО3 на следствии от 12.02.2019 (т. 7 л.д. 35-40), согласно которым, после того как кабель на катушке закончился, они его погрузили в грузовик ФИО6 и увезли в лес обжигать.

Показания ФИО6 в части осуществления одного рейса на пункт приема металла не принимается судом, т.к. они объективно противоречит показаниям подсудимых ФИО2 и ФИО3 на следствии, свидетеля ФИО4, представителя потерпевшей Потерпевший № 4, а также показаниям ФИО44, ФИО31, которые поясняли, что они всю ночь и примерно до 5 часов утра отрезали и таскали отрезки кабеля на территории АО «Ургалуголь». Показания ФИО31 в суде о том, что в катушке уже часть кабеля отсутствовала до того, как они приехали на участок, судом не принимается и признается недостоверными, т.к. сам же ФИО31 пояснил, что было ночью темно, и он согласно отведенной ему роли лишь перетаскивал к забору уже отрезанный кабель, в бухту (катушку) он не заглядывал, но несколько досок на ней не было, при этом кабель из бухты не торчал, при перетаскивании им отрезков кабеля он не видел ни самого кабеля, ни как его пилили от катушки, оставался ли кабель в катушке после них, ему неизвестно, т.к. он не смотрел внутрь бухты, со слов ФИО2 ему известно, что те сдавали краденный кабель в пункт приема металлолома два раза и выручили около 400 000 руб. Кроме того, в телефонных переговорах ФИО2 сам сообщал некоему <данные изъяты>, что это они с ФИО3, ФИО44, ФИО31 и ФИО6 похитили кабель с катушки АО «Ургалуголь».

Суд считает, что хищение указанного кабеля АО «Ургалуголь» было совершено с незаконным проникновением в иное хранилище, так как данный кабель хранился на участке территории АО «Ургалуголь», который был предназначен для хранения материальных ценностей, что подтверждается показаниями самих подсудимых ФИО2 и ФИО3 на следствии, которые поясняли, что они украли кабель с территории базы, ворота на которую были открыты; показаниями представителя потерпевшего АО «Ургалуголь» Потерпевший №4, пояснившей о наличии ограждения 8 железнодорожного тупика, вход на его территории посторонним лицам запрещен, т.к. там хранятся материальные ценности предприятия; протоколом осмотра места происшествия от 02.10.2018, где из приложенной к нему фототаблицы видно, что указанная территории обнесена металлическим забором и имеет ворота; показаниями ФИО31, и протоколом проверки его показаний на месте от 25.06.2019,

где тот указал, что они прошли на огороженную территорию базы АО «Ургалуголь», где находилась большая катушка, от которой они стали отрезать кабель.

Поскольку все преступления совершены подсудимыми ФИО44, ФИО2 и ФИО3 совместно в составе организованной группой, по заранее действовавшей между ними договоренности с распределением ролей, что подтверждается показаниями подсудимых, протоколами проверки показаний на месте, очными ставками, показаниями свидетелей, то их действия суд расценивает как соучастие в преступлениях, то есть как соисполнительство (часть 2 статьи 34 УК РФ), независимо от того, кто из участников группы фактически покушался на кражи, похищал то или иное имущество, а также незаконно хранил и переносил огнестрельное оружие, боеприпасы. По смыслу закона при совершении преступлений организованной группой действия всех соучастников независимо от их роли в содеянном подлежат квалификации как соисполнительство без ссылки на статью 33 УК РФ.

С учетом справок КГБУЗ "ВЦРБ" от 18.12.2018 и заключения комиссии экспертов от 30.12.2019 № (т. 10 л.д. 220-228, т. 11 л.д. 150), из которых следует, что ФИО3 и ФИО44 на диспансерном наблюдении у психиатра-нарколога не состоят, ФИО2 у нарколога не состоит, однако, состоит у психиатра с 2003 года с диагнозом «органическое астеническое расстройство», при этом каким-либо хроническим психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным расстройством психики, как на момент инкриминируемых ему деяний ФИО2 не страдал, так и не страдает в настоящее время, а обнаруживает признаки органического эмоционально-лабильного (астенического) расстройства на фоне резидуальной энцефалопатии, однако, ФИО2 мог и в настоящее время может в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, в применении принудительных мер медицинского характера он не нуждается, и поведения подсудимых ФИО3, ФИО44, ФИО2 в судебном заседании, которое не вызывает сомнение в их психическом состоянии, суд признает их по отношению к инкриминируемым деяниям вменяемыми, следовательно, подлежащими уголовной ответственности.

При назначении наказания ФИО3, ФИО44 и ФИО2 суд, руководствуясь принципом справедливости, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, размер причиненных преступлениями вреда потерпевшим, данные о личности виновных, обстоятельства, влияющие на меру их ответственности, смягчающие наказание подсудимым обстоятельства, а подсудимому ФИО3 также отягчающее обстоятельство, влияние назначенного наказания на их исправление, на условия жизни их семьи, а также достижение целей наказания, таких как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения новых преступлений.

Совершенные подсудимыми преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 150 УК РФ, относятся законом к категории средней тяжести, ч. 4 ст. 150, ч. 4 ст. 158, ч. 3 ст. 222 УК РФ - к категории тяжких, ч. 4 ст. 226 УК РФ - к категории особо тяжких.

Подсудимый ФИО2 по месту проживания характеризуется в целом удовлетворительно, в употреблении спиртных напитков и наркотических средств не замечен, проживает с матерью, жалоб от соседей на его поведение не поступало, ранее привлекался к административной ответственности, имеет круг общения с лицами криминальной направленности, не работает, неоднократно доставлялся в отдел полиции, по характеру скрытный, изворотливый и лживый, несудимый, имеет на иждивении малолетнего ребенка, имеет психическое заболевание и сердечно-сосудистые заболевания, имеет благодарности от общественных организаций, по месту прежней работы характеризуется положительно, ранее являлся индивидуальным предпринимателем, его матерью (Свидетель № 26) в счет частичного возмещения подсудимым ущерба АО «Ургалуголь» перечислено 100 тыс. руб., потерпевшей Потерпевший № 7 – 100 тыс. руб., потерпевшей ФИО42 - 20 тыс. руб., потерпевшему ФИО35 - 65 тыс. руб. (т. 11 л.д. 145-148, т. 15 л.д. 26-35, т. 17 л.д. 5, т. 18 л.д. 57, 89-95, 98-100, 109, 112-120, 128, т. 19 л.д. 14).

Подсудимый ФИО3 по месту проживания характеризуется в целом отрицательно, неоднократно привлекался к административной ответственности, судимый, склонен к совершению преступлений и правонарушений, профилактическая работа с ним положительных результатов не дает, он не обучается, не работает и мер к трудоустройству не

принимает, по характеру лживый и изворотливый, агрессивный, выражает явное неуважение к правоохранительным органам, ранее осуждался за участие в преступной организации, имеет на иждивении малолетнего ребенка, проживает с родителями, имеет диагноз спиноцеребеллярной атаксии 2 типа, наблюдается в неврологии и нейрохирургии, имеет инвалидность 3 группы (т. 11 л.д. 162-165, т. 18 л.д. 102-104, 129, т. 22 л.д. 1-5, 9, 44).

Подсудимый ФИО44 по месту проживания характеризуется в целом удовлетворительно, в злоупотреблении спиртными напитками не замечен, ранее к административной ответственности не привлекался, замечен в общении с лицами криминальной направленности, не судимый, состоит на учете в ОУР ОМВД России по Верхнебуреинскому району как лицо, склонное к совершению преступлений на территории района, неоднократно доставлялся в ОМВД по подозрению в совершении преступлений, по характеру лживый и изворотливый, проявляет безразличие и отрицательное отношение к правоохранительным органам, поддается влиянию ранее судимых лиц и подчиняется более сильным, профилактическая работа с ним положительных результатов не дает, имеет на иждивении малолетнего ребенка, является индивидуальным предпринимателем, с декабря 2009 года по март 2014 года работал в войсковой части в должности пожарного ПК, за время обучения в общеобразовательной школе характеризовался положительно, имеет на иждивении престарелую мать, частично возместил ущерб АО «Ургалуголь» в сумме 10 тыс. руб. (т. 11 л.д. 154-158, т. 18 л.д. 88, 105-108, 122-124).

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимым по каждому из преступлений в соответствии со ст. 61 УК РФ суд признает:

- ФИО2 – наличие на иждивении малолетнего ребенка, состояние здоровья, занятие благотворительной деятельностью, а по эпизодам покушений на кражи и кражи имущества ФИО32, ФИО42, ФИО35, Потерпевший №7, АО «Ургалуголь» также частичное признание вины и раскаяние в содеянном, частичное возмещение имущественного ущерба, а потерпевшей ФИО42 полное возмещение ущерба, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, розыску имущества, добытого в результате преступлений, принятие мер к примирению с потерпевшими, по ч. 3 ст. 222 УК РФ также частичное признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, розыску имущества, добытого в результате преступления;

ФИО3 - наличие на иждивении малолетнего ребенка, сестры-инвалида и престарелых родителей, наличие инвалидности 3 группы и состояние здоровья, а по эпизоду хищения оружия и боеприпасов ФИО32, эпизодам покушения имущества ФИО32, кражи имущества ФИО35, Потерпевший №7, АО «Ургалуголь» также частичное признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, розыску имущества, добытого в результате преступлений, принятие мер к примирению с потерпевшими, по ч. 3 ст. 222 УК РФ также частичное признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, розыску имущества, добытого в результате преступления;

ФИО44 - наличие на иждивении малолетнего ребенка и престарелых родителей, а по эпизодам покушения на кражу и кражи имущества ФИО42, АО «Ургалуголь» также частичное признание вины и раскаяние в содеянном, частичное возмещение имущественного ущерба, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, принятие мер к примирению с потерпевшими.

Обстоятельств, отягчающих наказание, подсудимым ФИО2 и ФИО44 не имеется.

Обстоятельством, отягчающим наказание ФИО3 в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ, суд признает рецидив преступлений, поскольку он совершил умышленные

преступления, имея судимость за ранее совершенное умышленное преступление по приговору Верхнебуреинского районного суда Хабаровского края от 07.07.2014.

Согласно ч. 5 ст. 18 УК РФ рецидив преступлений влечет более строгое наказание на основании и в пределах, предусмотренных Уголовным кодексом РФ.

Определяя вид и размер наказания подсудимым ФИО2, ФИО3 и ФИО44, суд учитывает все изложенные выше обстоятельства в совокупности и считает, что с учетом количества совершенных преступлений в организованной группе, характера и высокой степени их общественной опасности, относящихся к категориям средней тяжести, тяжким и особо тяжким, данных о их личности, характеризующихся по месту жительства удовлетворительно и отрицательно, по месту прежней учебы и работы положительно, ФИО2, и ФИО44 не судимые, ФИО3 судимый по приговору Верхнебуреинского районного суда Хабаровского края от 07.07.2014, наказание по которому им отбыто, состояния их здоровья, семейного и имущественного положения, условия жизни подсудимых и их семьи, наличия смягчающих обстоятельств, а у ФИО3 также отягчающего обстоятельства, им следует назначить наказание за каждое из преступлений в виде лишения свободы с его реальным отбыванием, поскольку менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания и повлиять на их исправление. Назначение подсудимым ФИО2, ФИО3 и ФИО44 иного наказания не будет отвечать целям наказания, указанным в ч. 2 ст. 43 УК РФ.

Размер наказания ФИО2 за преступления по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по эпизодам покушений на кражи имущества ФИО32 и ФИО42), п.п. «а, б» ч. 3 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по эпизодам краж у АО «Ургалуголь», ФИО42, ФИО35, Потерпевший №7), по ч. 3 ст. 222 УК РФ, и размер наказания ФИО44 по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 158, п.п. «а, б» ч. 3 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по эпизодам покушения на кражу и кражи имущества ФИО42, АО «Ургалуголь») суд определяет с учетом положений ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Размер наказания ФИО3 по каждому из преступлений суд определяет с учетом положений ч. 2 ст. 68 УК РФ, оснований для применения ч. 1 ст. 62, ч. 3 ст. 68 УК РФ судом не установлено, исходя из его отрицательной характеристики, рецидива преступлений, характера и степени общественной опасности ранее совершенного тяжкого преступления и вновь совершенных преступлений, в том числе двух особо тяжких, исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось для него недостаточным.

Размер наказания ФИО2, ФИО3 и ФИО44 за преступления по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по эпизодам покушений на кражи имущества ФИО32 и ФИО42) суд также определяет с учетом положений ч. 3 ст. 66 УК РФ.

Доводы подсудимого ФИО2 и его защитника <данные изъяты> о том, что наказание ФИО2 должно быть назначено с применением ч. 2 ст. 62 УК РФ, поскольку 21.03.2019 им было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве (т. 6 л.д. 123-124), однако, которое было незаконно отменено 24.04.2020, признаются судом необоснованными, так как постановление заместителя прокурора Хабаровского края о прекращении действия досудебного соглашения о сотрудничестве с обвиняемым ФИО2 от 24.04.2020, в связи с неисполнением ФИО2 условий данного соглашения о сотрудничестве (т. 13 л.д. 107-108), не было обжаловано в порядке, предусмотренном ч. 4 ст. 317.1 УПК РФ. В силу положений действующего законодательства оценка значения сотрудничества обвиняемого со следствием отнесена исключительно к компетенции органов предварительного следствия и прокурора (Кассационное определение Верховного Суда РФ от 17.05.2011 N 60-О11-4). Кроме того, в ходе судебного разбирательства судом также были установлены факты неисполнения ФИО2 условий ранее заключенного им на следствии соглашения о сотрудничестве, что исключает назначение ему наказания по правилам ч. 2 ст. 62 УК РФ.

Окончательное наказание ФИО2, ФИО3 и ФИО44 суд назначает по ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний.

Суд считает возможным достичь исправление ФИО2, ФИО3 и ФИО44 без назначения им дополнительных наказаний за каждое из преступлений в виде штрафа и ограничения

свободы ввиду наличия совокупности смягчающих обстоятельств по делу.

Исключительных обстоятельств в отношении ФИО2, ФИО3 и ФИО44, связанных с целями и мотивами преступлений, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности, судом не установлено, с учетом тяжести содеянного и конкретных обстоятельств дела, данных о личности подсудимых, состояния их здоровья, удовлетворительных и отрицательных характеристик с места проживания, суд не находит оснований для применения к подсудимым за каждое из преступлений положений ст.ст. 53.1, 64, 73 УК РФ.

Кроме того, условное осуждение не может быть назначено ФИО3, ввиду совершения им преступлений при наличии опасного рецидива (п. «в» ч. 1 ст. 73 УК РФ).

Оснований для освобождения подсудимых ФИО2, ФИО3 и ФИО44 от уголовной ответственности или для постановления приговора без назначения наказания не имеется.

С учетом фактических обстоятельств преступлений, совершенных подсудимыми, объектов посягательств и мотива преступлений, высокой степени их общественной опасности, способа осуществления преступлений и степени осуществления подсудимыми преступного намерения с причинением значительного и особо крупного ущерба потерпевшим, удовлетворительных и отрицательных характеристик по месту жительства подсудимых, наличия у ФИО3 рецидива преступлений, принимая во внимание положение ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не находит оснований для изменения ФИО2, ФИО3 и ФИО44 категорий преступлений на менее тяжкие.

На основании п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание лишения свободы ФИО2, ФИО44 и ФИО3 надлежит назначить исправительную колонию строгого режима, поскольку они совершили особо тяжкие преступления, при этом ФИО2 и ФИО44 ранее не отбывали лишение свободы, а ФИО3 имеет опасный рецидив преступлений (п. «б» ч. 1 ст. 18 УК РФ).

Избранную ФИО2, ФИО3 и ФИО44 меру пресечения в виде заключения под стражу следует оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Согласно п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания лица под стражей засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

В соответствии с ч. 3 ст. 128 УПК РФ при задержании срок исчисляется с момента фактического задержания.

В судебном заседании установлено, что ФИО2, ФИО3 и ФИО44 были фактически задержаны с 12 февраля 2019 г. и содержались под стражей по 18 июля 2022 г. включительно, поэтому в срок отбытия назначенного им наказания в виде лишения свободы подлежит зачету период с 12 февраля 2019 г. до вступления приговора в законную силу.

Гражданские иски по делу не заявлены.

Наложенный арест на имущество осужденного ФИО2, ввиду отсутствия заявленных по делу гражданских исков, надлежит снять.

Судьбу вещественных доказательств по настоящему уголовному делу суд разрешает в порядке ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 303-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 226, п.п. «а, б» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, ч. 3 ст. 222 (в ред. Федеральных законов

от 25.06.1998 N 92-ФЗ, от 24.11.2014 N 370-ФЗ), ч. 1 ст. 150, ч. 4 ст. 150 УК РФ, и назначить ему наказание по данным статьям:

- по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по эпизоду в отношении имущества ФИО32) в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы;

- по п. «а» ч. 4 ст. 226 УК РФ в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы;

- по п.п. «а, б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по эпизоду в отношении имущества АО «Ургалуголь») в виде 5 лет лишения свободы;

- по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по эпизоду в отношении имущества ФИО35) в виде 5 лет лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по эпизоду в отношении имущества ФИО42) в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы;

- по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по эпизоду в отношении имущества ФИО42) в виде 5 лет лишения свободы;

- по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по эпизоду в отношении имущества Потерпевший №7) в виде 5 лет лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 222 УК РФ (в ред. Федеральных законов от 25.06.1998 N 92-ФЗ, от 24.11.2014 N 370-ФЗ) в виде 6 лет лишения свободы;

- по ч. 1 ст. 150 УК РФ в виде 2 лет лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 150 УК РФ в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, назначенных по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 226, п.п. «а, б» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, ч. 3 ст. 222 (в ред. Федеральных законов от 25.06.1998 N 92-ФЗ, от 24.11.2014 N 370-ФЗ), ч. 1 ст. 150, ч. 4 ст. 150 УК РФ, окончательно назначить ФИО2 наказание в виде 11 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения ФИО2 в виде заключения под стражу оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Срок наказания осужденному ФИО2 исчислять со дня вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Время содержания ФИО2 под стражей по настоящему уголовному делу с 12 февраля 2019 г. до вступления приговора суда в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строго режима в соответствии с п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ.

Признать ФИО3 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 226, п.п. «а, б» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 226, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, ч. 3 ст. 222 (в ред. Федеральных законов от 25.06.1998 N 92-ФЗ, от 24.11.2014 N 370-ФЗ) УК РФ, и назначить ему наказание по данным статьям:

- по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по эпизоду в отношении имущества ФИО32) в виде 3 лет лишения свободы;

- по п. «а» ч. 4 ст. 226 УК РФ (по эпизоду хищения оружия и боеприпасов ФИО32) в виде 9 лет лишения свободы;

- по п.п. «а, б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по эпизоду в отношении имущества АО «Ургалуголь») в виде 6 лет лишения свободы;

- по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по эпизоду в отношении имущества ФИО35) в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по эпизоду в отношении имущества ФИО42) в виде 3 лет лишения свободы;

- по п. «а» ч. 4 ст. 226 УК РФ (по эпизоду хищения оружия ФИО37) в виде 9 лет лишения свободы;

- по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по эпизоду в отношении имущества ФИО42) в виде 6 лет лишения свободы;

- по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по эпизоду в отношении имущества Потерпевший №7) в виде 6 лет лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 222 УК РФ (в ред. Федеральных законов от 25.06.1998 N 92-ФЗ, от 24.11.2014 N 370-ФЗ) в виде 6 лет лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, назначенных по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 226, п.п. «а, б» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 226, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, ч. 3 ст. 222 (в ред. Федеральных законов от 25.06.1998 N 92-ФЗ, от 24.11.2014 N 370-ФЗ) УК РФ, окончательно назначить ФИО3 наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения ФИО3 в виде заключения под стражу оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Срок наказания осужденному ФИО3 исчислять со дня вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Время содержания ФИО3 под стражей по настоящему уголовному делу с 12 февраля 2019 г. до вступления приговора суда в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима в соответствии с п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ.

Признать ФИО44 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 4 ст. 158, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 226, п. «а» ч. 4 ст. 158, ч. 3 ст. 222 (в ред. Федеральных законов от 25.06.1998 N 92-ФЗ, от 24.11.2014 N 370-ФЗ) УК РФ, и назначить ему наказание по данным статьям:

- по п.п. «а, б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по эпизоду в отношении имущества АО «Ургалуголь») в виде 5 лет лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по эпизоду в отношении имущества ФИО42) в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы;

- по п. «а» ч. 4 ст. 226 УК РФ в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы;

- по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по эпизоду в отношении имущества ФИО42) в виде 5 лет лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 222 УК РФ (в ред. Федеральных законов от 25.06.1998 N 92-ФЗ, от 24.11.2014 N 370-ФЗ) в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, назначенных по п.п. «а, б» ч. 4 ст. 158, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 226, п. «а» ч. 4 ст. 158, ч. 3 ст. 222 (в ред. Федеральных законов от 25.06.1998 N

92-ФЗ, от 24.11.2014 N 370-ФЗ) УК РФ, окончательно назначить ФИО44 наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения ФИО44 в виде заключения под стражу оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Срок наказания осужденному ФИО44 исчислять со дня вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Время содержания ФИО44 под стражей по настоящему уголовному делу с 12 февраля 2019 г. до вступления приговора суда в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима в соответствии с п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ.

Снять арест на имущество осужденного ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., наложенный по постановлению Центрального районного суда г. Хабаровска от 13 марта 2020 г. по уголовному делу № (м-л №), а именно на: автомобиль марки «<данные изъяты>, автомобиль марки <данные изъяты>, мобильный телефон марки <данные изъяты>, которые были переданы на ответственное хранение матери осужденного ФИО2 - Свидетель №26

Вещественные доказательства по вступлении приговора в силу:

- материальные носители - CD-R №, CD-R № с-2019, CD-R № с-2019 с записями телефонных переговоров ФИО2, CD-R №с-2019 с записями телефонных переговоров ФИО3, CD-R № с-2019 с записями телефонных переговоров ФИО44, а также 2 листа бумаги со следами обуви, след руки на отрезке прозрачной липкой ленты скотч размером 45х37 мм, изъятые из офиса ФИО32 в ходе осмотра места происшествия от 14.07.2018, хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего,

- металлические жилы, являющиеся отрезками похищенного комбайнового кабеля, изъятые в ходе обыска от 10.10.2018, оставить в распоряжении потерпевшего АО «Ургалуголь»,

- кузов автомобиля «<данные изъяты>», 4 автомобильных коврика, переднюю решетку, 3 чехла от багажника, чехол на стойку, задний автомобильный фонарь, переднюю фару, электронный спидометр, торпеду, прикуриватель, карданчик, провод, фрагмент приборной панели, крестовину, стеклоподъемник, шаровую, изъятые в ходе осмотра места происшествия от 06.10.2018 и обыска от 11.12.2018, оставить в распоряжении потерпевшего ФИО35,

- травматический пистолет <данные изъяты>, охотничий карабин <данные изъяты>», охотничий карабин <данные изъяты>, изъятые в ходе выемки от 26.06.2019, осмотра места происшествия от 13.02.2019 и хранящиеся в УМВД России по г. Хабаровску, передать в распоряжение потерпевшему ФИО32,

- 3 фрагмента светодиодной ленты, изъятых в ходе обыска от 04.10.2018, оставить в распоряжении законного владельца ООО «Хабаровское мостостроительное общество»,

- автомобиль марки «<данные изъяты> изъятый в ходе осмотра места происшествия от 11.10.2018, оставить в распоряжении законного владельца Потерпевший №5,

- автомобиль марки «<данные изъяты>, изъятый в ходе обыска от 07.12.2018, передать в распоряжение законному владельцу ФИО96

- автомобиль марки «<данные изъяты>, изъятый в ходе обыска от 11.12.2018, передать в распоряжение бывшей супруге ФИО3 – ФИО39,

- автомобиль марки «<данные изъяты>, изъятый в ходе осмотра места происшествия от 04.10.2018, передать в распоряжение матери осужденного ФИО44 – ФИО44,

- пару обуви темного цвета, изъятой в ходе обыска от 04.10.2018, передать в распоряжение осужденному ФИО44,

- пластиковую емкость с жидкостью, изъятую в ходе обыска в гаражах № <данные изъяты>» от 04.10.2018 и хранящуюся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по Верхнебуреинскому району, предать в распоряжение отца осужденного ФИО44 - ФИО44,

- мобильный телефон марки «<данные изъяты>», изъятый в ходе выемки от 04.10.2018 и хранящийся при уголовном деле, передать в распоряжение осужденному ФИО3,

- две радиостанции марки «<данные изъяты>», изъятые в ходе обыска от 12.02.2019 и хранящиеся при уголовном деле, уничтожить,

- удочку, ведро, металлическую составляющую части автомобиля, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по Верхнебуреинскому району, изъятые в ходе обыска от 11.12.2018, уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Хабаровского краевого суда в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденными, содержащимися под стражей, - в тот же срок со дня вручения им копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе в десятидневный срок ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранным ими защитникам либо ходатайствовать перед судом о назначении защитников. О желании участвовать в судебном заседании суда апелляционной инстанции осужденные должны указать в апелляционной жалобе, а если дело рассматривается по представлению прокурора или по жалобе другого лица, - в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу, либо представлении.

Председательствующий: С.Н. Рамзина

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».